119e année. - No 175 ISSN 0373-0425 Vendredi 31 juillet 1987

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

Avis : Les salles de vente et de consultation de la Direction des Journaux officiels sont ouvertes du lundi au vendredi **de 8 h 30 à 16 h 30,** le samedi **de 8 h 30 à 12 heures.**

SOMMAIRE GENERAL

Lois 8574

Décrets, arrêtés, circulaires :

- ☐ Textes généraux..... 8584
- ☐ Mesures nominatives 8617

Avis et communications :

- Avis aux importateurs et aux exportateurs..... 8622
- Avis de concours et de vacance d'emplois..... 8622
- Avis divers 8623

Informations diverses 8628

(Sommaire analytique page suivante)

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Lois

LOI n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social 8574

Décrets, arrêtés, circulaires

☐ textes généraux

Premier ministre

Décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 portant modification du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales à compter du 1er août 1987 8584

☐ fonction publique et Plan

Décret n° 87-590 du 30 juin 1987 fixant les conditions de liquidation du Centre mondial informatique et ressource humaine 8587

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Arrêté du 17 juillet 1987 pris en application du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés 8588
Arrêté du 29 juillet 1987 portant homologation du comité de la réglementation bancaire 8588

☐ budget

Décret n° 87-591 du 30 juillet 1987 portant virement de crédits 8592
Arrêté du 3 juillet 1987 fixant les modalités de rattachement du produit des redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine 8593
Arrêté du 22 juillet 1987 portant transfert de crédits 8593

ministère de la justice

Arrêté du 24 juillet 1987 autorisant au titre de l'année 1987 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de chefs de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire 8594

ministère des affaires étrangères

Décret n° 87-592 du 24 juillet 1987 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malawi relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci (ensemble une annexe), signé à Lilongwe le 20 janvier 1982 8594

ministère de l'intérieur

Décret n° 87-593 du 22 juillet 1987 modifiant le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches 8598
Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale 8598

ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

Décret du 22 juillet 1987 portant classement parmi les sites du département de la Savoie du site du hameau du Monal sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise 8599

□ transports

Arrêtés du 26 juin 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens 8599

Arrêté du 15 juillet 1987 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations valables en 1988 pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent communautaire ou du contingent multilatéral 8600

ministère de l'éducation nationale

□ recherche et enseignement supérieur

Arrêté du 7 juillet 1987 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et personnels techniques de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 8601

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Décret n° 87-595 du 22 juillet 1987 portant application de l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale relatif à l'appréciation de l'inaptitude au travail 8602

ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

Arrêté du 10 juillet 1987 déclarant d'utilité publique des travaux à exécuter pour la construction d'une canalisation de transport de gaz 8603

Arrêtés du 15 juillet 1987 déclarant d'utilité publique des travaux à exécuter pour la construction de canalisations de transport de gaz 8603

Arrêté du 16 juillet 1987 acceptant la renonciation au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis du Ruisseau-du-Puits » 8603

□ P. et T.

Décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur 8603

Décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international 8608

Décret n° 87-598 du 30 juillet 1987 portant fixation du taux des surtaxes aériennes 8613

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours des faisceaux hertziens Rennes-Médréac et Rennes-Saint-Méen-le-Grand, traversant le département d'Ille-et-Vilaine 8615

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Chapelle-Voland-Lons-le-Saunier, traversant le département du Jura 8615

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Paimpol-Penvénan, traversant le département des Côtes-du-Nord 8615

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Livron-sur-Drôme-Valence, traversant le département de la Drôme 8615

Arrêté du 30 juillet 1987 portant modification de diverses taxes postales accessoires 8615

Arrêté du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux applicables dans le service intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 8615

Arrêté du 30 juillet 1987 fixant les conditions de généralisation de l'expérience « paquet départemental à délai garanti » 8616

secrétariat d'État aux anciens combattants

Arrêté du 16 juillet 1987 autorisant au titre de l'année 1987 l'ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (femmes et hommes) 8617

□ mesures nominatives

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Décret du 24 juillet 1987 portant radiation (Institut national de la statistique et des études économiques) 8617

Arrêté du 10 juillet 1987 portant nomination d'un rapporteur au Conseil de la concurrence 8618

Tableau d'avancement et arrêté du 3 juillet 1987 portant promotion (administration centrale) 8618

ministère de la justice

Arrêté du 1er juillet 1987 fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne de sous-directeur des services extérieurs de l'administration pénitentiaire 8618

Arrêté du 3 juillet 1987 portant désignation et acceptation de démission d'assesseurs (tribunaux pour enfants) 8618

ministère de la défense

Arrêté du 16 juillet 1987 portant nomination du jury du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées en 1988 8619

ministère des affaires étrangères

Décret du 29 juillet 1987 portant nomination d'un consul général de France à Tunis 8619

ministère de l'intérieur

Décret du 28 juillet 1987 portant nomination de sous-préfets, secrétaire général de préfecture et commissaire adjoint de la République 8620

Arrêté du 29 juin 1987 portant détachement (administration centrale) 8620

Arrêté du 8 juillet 1987 portant nomination au conseil d'administration du fonds de solidarité 8620

ministère de l'éducation nationale

□ recherche et enseignement supérieur

Décret du 24 juillet 1987 portant nomination (enseignements supérieurs) 8620

Décret du 24 juillet 1987 portant approbation d'une élection à l'académie des sciences morales et politiques 8620

Décret du 24 juillet 1987 portant nomination (enseignements supérieurs, disciplines médicales) 8620

Décret du 24 juillet 1987 portant radiation (enseignements supérieurs) 8620

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Arrêté du 9 juillet 1987 complétant la liste des candidats reçus au concours national de praticien hospitalier 8621

Arrêté du 22 juillet 1987 portant nomination au Conseil national de l'information statistique 8621

ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

Arrêté du 7 juillet 1987 portant nomination d'élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, au titre de l'année scolaire 1987-1988 8621

Avis et communications

□ avis aux importateurs et aux exportateurs

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

□ budget

Avis aux importateurs d'aubergines originaires d'Espagne (excepté les îles Canaries) 8622

Avis aux importateurs de citrons originaires d'Uruguay 8622

□ avis de concours et de vacance d'emplois

ministère de la culture et de la communication

Avis de vacance d'emploi de professeur dans les écoles de musique classées par l'Etat conservatoires nationaux de région ou écoles nationales de musique 8622

ministère des affaires sociales et de l'emploi

Avis de concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers généraux adjoints ou d'infirmières générales adjointes 8623

☐ avis divers

ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Avis relatif à l'indice des prix pour le mois de juin 1987 8623

Avis relatif à une instruction de l'Institut d'émission d'outre-mer prise pour l'application du règlement nº 85-02 du Comité de la réglementation bancaire portant institution d'un système de réserves obligatoires 8623

Avis relatif à une instruction de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer prise pour l'application du règlement nº 85-01 du Comité de la réglementation bancaire portant institution d'un système de réserves obligatoires 8624

Avis relatif au loto sportif nº 32 8625

ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

☐ transports

Tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française et le Royaume des Pays-Bas 8626

Tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg 8626

ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme

Avis d'instruction de projets de normes 8626

Informations diverses

☐ Banque de France

Situation hebdomadaire 8628

☐ cote des changes

Cours du 30 juillet 1987 8629

Annonces 8630

PUBLICATIONS SPECIALES VENDUES SEPAREMENT

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Nº 81

Avis aux importateurs relatifs au tarif des prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires applicable à l'importation.

LOIS

LOI n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1)

NOR : *ASEX8700089L*

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE

Art. 1er. - Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986.

Sont validées à compter de la date de leur publication les dispositions réglementaires introduites dans la partie législative du code de la sécurité sociale.

Sont abrogées :

1° Les dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale annexées au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956 ainsi que les dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées et les dispositions qui les ont modifiées ou étendues, à l'exception des articles de ce code mentionnés ci-après : L. 62 (deuxième alinéa), L. 140, L. 143, L. 166 (troisième alinéa), L. 237, L. 282, L. 346, L. 350, L. 355, L. 366 (cinquième alinéa), L. 369 (premier et troisième alinéas), L. 371, L. 372 en tant qu'il se réfère à l'article L. 369, L. 373 (deuxième et troisième alinéas), L. 376 (premier et deuxième alinéas), L. 456 et L. 457, L. 615, L. 620 (deuxième alinéa), L. 648 (deuxième alinéa), L. 650, L. 652 à L. 655, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 656, L. 657 et L. 658, en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles, L. 662, L. 663 en tant qu'il est applicable aux professions agricoles, L. 671 et L. 672, L. 711, L. 740 (premier et deuxième alinéas), L. 747 (cinquième alinéa), L. 762 ;

2° Les dispositions de nature législative mentionnées à l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et à l'article 48 du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986, modifié par l'article 21 du décret n° 86-839 du 16 juillet 1986.

Art. 2. - L'article L. 381-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« *Art. L. 381-17.* - Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

« 1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

« Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge. »

Art. 3. - I. - L'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 1257 du code rural est ainsi rédigé :

« Les dispositions du second alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés des professions agricoles et forestières. »

Art. 4. - Dans l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'époux débiteur » sont remplacés par les mots : « du père ou de la mère débiteur d'aliments ».

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 643-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. »

Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 1988.

II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« *Art. L. 644-3.* - L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »

III. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 723-25 ainsi rédigé :

« *Art. L. 723-25.* - La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'ar-

ticle L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité. »

Art. 6. – Dans le second alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peuvent être rétablis par décret » sont remplacés par les mots : « peuvent être établis ».

Art. 7. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Elles n'entrent en vigueur » sont insérés les mots : « lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction ».

Art. 8. – Le dernier alinéa de l'article L. 134-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.

« Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4. »

Art. 9. – Le second alinéa de l'article L. 371-11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « par la sécurité sociale. »

Art. 10. – Après le mot : « mutualité », la fin du 4° de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « désignées par l'autorité compétente de l'Etat ».

Art. 11. – Dans le *c* de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en application du présent code » sont insérés les mots : « ou du code rural ».

Art. 12. – Le 3° de l'article 1009, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1010 et le 3° de l'article 1011 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. »

Art. 13. – Il est inséré, dans la section I du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, un article 1122-6 ainsi rédigé :

« *Art. 1122-6.* – Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime. »

Art. 14. – Dans la première phrase du paragraphe I de l'article 1143-3 du code rural, les mots : « se prescrivent par cinq ans » sont remplacés par les mots : « se prescrivent par trois ans ».

Art. 15. – I. – Il est inséré, dans le code rural, un article 1143-5 ainsi rédigé :

« *Art. 1143-5.* – Les article L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article 1050 du présent code. »

II. – Le huitième alinéa de l'article 1031 du code rural est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 1033-1 à 1036 et 1143 à 1143-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. »

III. – L'article 1033 du code rural est abrogé.

Art. 16. – I. – L'article 1234-18 du code rural est complété par la phrase suivante :

« Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Dans l'article 1234-26 du code rural, les mots : « 1234-12 et 1234-18 » sont remplacés par les mots : « et 1234-12 ainsi que de la première phrase de l'article 1234-18 ».

Art. 17. – Les premier et deuxième alinéas de l'article 1251 du code rural sont ainsi rédigés :

« Le bénéfice des dispositions des articles L. 433-2 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.

« La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance. »

Art. 18. – I. – L'article 1023-1 du code rural devient l'article 1023-2.

II. – Il est inséré dans le code rural un nouvel article 1023-1 ainsi rédigé :

« *Art. 1023-1.* – En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, aux lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.

« L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

« En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes. »

Art. 19. – Le 5° de l'article L. 615-1 et l'article L. 622-9 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. »

Art. 20. – I. – L'article 1031 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales agricoles. »

II. – L'article 1073 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« *h)* Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 128 du code du travail ».

III. – L'article 1157 du code rural est complété par la phrase suivante : « La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail dont l'activité n'excède pas la durée fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne également lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail ».

Art. 21. - Avant le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1003-7-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne. »

Art. 22. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret ».

II. - Les taux qui seront déterminés par décret sont applicables aux avantages servis à compter du 1er juillet 1987.

Art. 23. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux ».

II. - Cette mesure entrera en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1988.

Art. 24. - L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département. »

Art. 25. - Dans les 1°, 2° et 3° de l'article unique de la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire, après les mots : « sous la responsabilité de l'autorité militaire », sont insérés les mots : « ou de sociétés agréées par elle ».

Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Art. 26. - I. - Le quatrième alinéa de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est ainsi rédigé :

« Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5. »

II. - Dans l'article 34-3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 précité, après les mots : « auquel il est affilié » sont insérés les mots : « ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ».

Art. 27. - I. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe I de l'article 1618 *octies* du code général des impôts sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :

« - pour le blé tendre : 23,25 F ;
« - pour le blé dur : 38,85 F ;
« - pour l'orge : 22,10 F ;
« - pour le seigle : 23,25 F ;
« - pour le maïs : 20,85 F ;
« - pour l'avoine : 25,55 F ;
« - pour le sorgho : 22,10 F ;
« - pour le triticale : 23,25 F. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 *nonies* du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est fixé à 49,25 F par tonne de colza et de navette et à 59,10 F par tonne de tournesol. »

III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1987-1988.

Art. 28. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 162-38 ainsi rédigé :

« *Art. L. 162-38.* - Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

« Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE

Art. 29. - Il est inséré, dans le livre III du code de la santé publique, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine

« *Art. L. 355-22.* - La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine appartient à l'Etat.

« *Art. L. 355-23.* - Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine.

« Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie. »

Art. 30. - I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique, les mots : « Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession » sont remplacés par les mots : « Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ».

II. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Art. 31. - Le début du 2° du dernier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des Etats membres des Communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, à compter de cet examen et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit... » (Le reste sans changement.)

Art. 32. - L'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« *Art. L. 376.* - L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »

Art. 33. - Après l'article L. 376 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 376-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 376-1.* - Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 5 000 F à 30 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Art. 34. - Le dernier alinéa de l'article L. 412 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins. »

Art. 35. - L'article L. 514 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 514. - Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :

« 1° Etre titulaire :

« *a)* Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;

« *b)* Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;

« *c)* Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

« Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la préfecture.

« Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellénique ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.

« 2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.

« 3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. »

Art. 36. - Il est inséré, après l'article L. 514 du code de la santé publique, les articles L. 514-1 et L. 514-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 514-1. - Le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, à exercer la profession de pharmacien.

« Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie et compte tenu du mode d'exercice de la profession.

« Art. L. 514-2. - Tout pharmacien non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de pharmacien, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le titre ou le certificat lui permettant d'exercer la profession de pharmacien. »

Art. 37. - L'article L. 525 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 525. - Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu. »

Art. 38. - Il est inséré, après l'article L. 525 du code de la santé publique, les articles L. 525-1, L. 525-2 et L. 525-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 525-1. - Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

« En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.

« En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

« *Art. L. 525-2.* - Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de moralité professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision du conseil, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.

« A l'expiration du délai imparti au conseil régional de l'ordre pour statuer, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

« Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.

« *Art. L. 525-3.* - Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

« Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.

« Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité. »

Art. 39. - Dans l'article L. 535-1 du code de la santé publique :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « douze membres » sont remplacés par les mots : « quatorze membres » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Douze pharmaciens biologistes élus dont au moins deux praticiens hospitaliers. »

Art. 40. - Le premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. »

Art. 41. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 531 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize ».

II. - Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Cinq pharmaciens des établissements de soins publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel. »

III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus. » .

Art. 42. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, les mots : « besoins de la population » sont remplacés par les mots : « besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ».

Art. 43. - Il est inséré, après l'article L. 570 du code de la santé publique, un article L. 570-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 570-1.* - Seuls les pharmaciens titulaires des diplômes français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent individuellement ou en société créer une officine de pharmacie ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans. »

Art. 44. - Le 2° de l'article L. 605 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des spécialités, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 601 ci-dessus par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; ».

Art. 45. - Dans le 3° de l'article 4 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, les mots : « et être inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la santé » sont remplacés par les mots : « et être inscrits sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région ».

Art. 46. - Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers.

Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.

Art. 47. - Le 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

Art. 48. - Dans le 3° de l'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après les mots : « des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 », sont insérés les mots : « étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège ».

Art. 49. - Le dernier alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les dispositions suivantes :

« L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. »

Art. 50. - Dans le premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux » sont remplacés par les mots : « civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension ».

Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre. »

Art. 52. - L'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« *Art. 64.* - Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant.

« Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

« Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.

« Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

« Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 53. - Le premier alinéa de l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ».

Art. 54. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

Art. 55. - Le dernier alinéa de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES MEDICALES

Art. 56. - Les dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur sont ainsi modifiées :

I. - L'article 46 est ainsi rédigé :

« *Art. 46.* - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours. »

II. - L'article 47 est abrogé.

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les étudiants peuvent se présenter au concours prévu à l'article 46 à deux reprises :

« - la première lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales ;

« - la seconde, soit lors de la session organisée l'année suivante, soit lors de la session qui suit la validation de leur troisième cycle de médecine générale lorsque cette validation a lieu à la fin de la deuxième année de ce cycle. »

Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les étudiants, candidats au concours visé à l'article 46 peuvent se présenter, lors de chaque session annuelle, dans trois des circonscriptions visées à l'article 53 ci-dessous. »

Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « la filière et éventuellement » sont supprimés.

IV. - L'article 49 est abrogé.

V. - L'article 50 est ainsi rédigé :

« *Art. 50.* - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine qui ouvre droit, après validation du troisième cycle, à l'exercice de la médecine, conformément aux dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique, est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Il est délivré aux résidents après validation du troisième cycle. Pour les internes, un document annexé à ce diplôme mentionne la qualification obtenue et est délivré après validation du troisième cycle de spécialité. Le titre d'ancien interne ne peut pas être utilisé par les étudiants qui n'obtiennent pas mention de cette qualification. »

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 51, après les mots : « les internes » sont insérés les mots : « et les résidents » ; la première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée : « Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération » ; dans la seconde phrase du même alinéa du même article, après le mot : « fonctions » est inséré le mot : « rémunérées » ; le troisième alinéa du même article est supprimé ; au quatrième alinéa du même article, les mots : « les internes du troisième cycle de médecine générale » sont remplacés par les mots : « les résidents » ; dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « de la filière de médecine spécialisée » sont supprimés.

VII. - Dans les premier et second alinéas de l'article 52, le mot : « internes » est remplacé par le mot : « résidents ».

VIII. - Dans l'article 53, les mots : « de santé publique et de recherche médicale » sont supprimés.

IX. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 56, après les mots : « des postes d'internes », sont insérés les mots : « et de résidents » et les mots : « reçus à l'examen sanctionnant » sont remplacés par les mots : « ayant validé » ; dans la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « postes d'internes de médecine générale » sont remplacés par les mots : « postes de résidents » et les mots : « dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale » sont supprimés.

Les trois derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. »

X. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57, les mots : « et décider l'agrément des services formateurs, » sont supprimés ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « de toutes les filières d'internat et de toutes les spécialités et formations » sont remplacés par les mots : « de toutes les formations de l'internat et du résidanat ».

XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 58, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus » ; dans le même alinéa, les mots : « les services déjà accomplis dans les fonctions d'interne ainsi que les compétences acquises seront pris » sont remplacés par les mots : « les compétences acquises seront prises » ; dans le troisième alinéa du même article, les mots : « des filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale » sont supprimés et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « filières de formation » sont remplacés par le mot : « formations ».

XII. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 60 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année pour chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 53 ci-dessus le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine. »

Le troisième et le quatrième alinéa du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. »

Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « et décider l'agrément des services formateurs » sont supprimés.

Art. 57. - Les dispositions de l'article 56 sont applicables à compter du 1er octobre qui suit la publication des décrets pris pour l'application dudit article aux étudiants qui ne sont pas encore entrés à cette date dans le troisième cycle d'études.

Art. 58. - Dans le premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les mots : « jusqu'au 1er octobre 1987 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ».

Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales jusqu'au terme de ce cycle.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL ET A L'EMPLOI

Art. 59. - I. - Dans l'article L. 122-14-11 du code du travail, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-4 à L. 122-14-10 ».

II. - Il est inséré, dans la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 ainsi rédigés :

« *Art. L. 122-14-12.* - Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales.

« Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

« *Art. L. 122-14-13.* - Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

« Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions

d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

« L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code. »

Art. 60. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cent ».

Art. 61. - L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié. »

Art. 62. - L'article L. 128 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'œuvre.

« A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs. »

Art. 63. - L'article L. 233-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. »

Art. 64. - I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et sont tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les personnes qui » sont insérés les mots : « ne peuvent justifier de l'accomplissement de tels actes ou qui » ;

3° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation fixée au premier alinéa du présent article. »

II. - Le 1° de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail. »

Art. 65. - L'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :

« *Art. L. 351-12.* - Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :

« 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;

« 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;

« 3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au *a* du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

« 4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.

« La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.

« Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.

« Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. »

Art. 66. - Dans le 1° de l'article L. 351-13 du code du travail, les mots : « de moins de cinquante tonneaux » sont remplacés par les mots : « remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ».

Art. 67. - Il est inséré, dans le titre V du livre IX du code du travail, un article L. 950-2-6 ainsi rédigé :

« *Art. L. 950-2-6.* - Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. »

Art. 68. - Il est inséré, après l'article L. 900-2 du code du travail, un article L. 900-2-1 ainsi rédigé :

« *Art. L. 900-2-1.* - Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code. »

Art. 69. - L'article L. 980-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa de cet article, les mots : « l'article L. 122-3-12 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-3-11 » ;

2° Dans le sixième alinéa de cet article, les mots : « l'article L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-3-10 ».

Art. 70. - L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 980-2 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er juillet 1988.

Art. 71. - L'article L. 980-11-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

« Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date. »

Art. 72. - I. - Dans le paragraphe II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), le taux : « 0,2 p. 100 » est remplacé par le taux : « 0,3 p. 100 ».

Cette disposition s'applique à la participation au financement de la formation professionnelle continue due à compter de l'exercice 1987.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 950-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. »

Cette disposition s'applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987.

Art. 73. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et l'actionnariat des salariés est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa. »

Art. 74. - La liste figurant en annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« - les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou un de ses établissements publics. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Art. 75. - La loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois est abrogée.

Art. 76. - L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé :

« *Art. 4.* - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. »

Art. 77. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont supprimés.

Art. 78. - Dans la deuxième phrase de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services », sont insérés les mots : « , au recrutement des personnels ».

Art. 79. - L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complétée par un *e* ainsi rédigé :

« *e)* En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie. »

Art. 80. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. »

Art. 81. - L'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne les sanctions du premier et du deuxième groupe, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination indépendamment du pouvoir disciplinaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 82. - I. - Dans les premier et septième alinéas de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 ».

II. - Dans chacun des derniers alinéas des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant les dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 ».

Art. 83. - Ont la qualité de chef adjoint de service administratif à la date du 1er janvier 1981 les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée à la date du 19 décembre 1980 par le président du jury, des candidats

définitivement admis au concours de chef adjoint de service administratif, dont les épreuves se sont déroulées le 29 octobre 1980 et les 18 et 19 décembre 1980.

Art. 84. - Ont la qualité d'élèves de l'Ecole nationale d'administration, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 85. - Dans le 1° de l'article 416 du code pénal, après les mots : « sauf motif légitime, » sont insérés les mots : « hormis en matière de discrimination raciale, ».

Art. 86. - Dans le 2° de l'article 416 du code pénal, les mots : « une association ou à une société » sont remplacés par les mots : « une personne morale ».

Art. 87. - Dans l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « combattre le racisme » sont insérés les mots : « ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ».

Art. 88. - L'accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

Un décret fixe, s'il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.

Art. 89. - I. - Les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics sont abrogés.

II. - En conséquence, sont rétablis :

- l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ainsi que la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, que les articles 5 et 6 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 précitée avaient abrogés.

Art. 90. - I. - Dans l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, après les mots : « contre les personnes morales de droit public » sont insérés les mots : « ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ».

II. - Dans l'article 6 *bis* de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire, après les mots : « personne morale de droit public » sont insérés les mots : « ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ».

Art. 91. - I. - Dans le 1° de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, les mots : « et s'il s'agit d'un établissement autorisé pour un objet charitable, » sont supprimés.

II. - L'article 5 de la loi du 24 mai 1825 précitée est abrogé.

Art. 92. - Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services extérieurs gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

Art. 93. - Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.

Art. 94. - Les candidats classés à l'issue du concours d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 dans l'interrégion Nord-Est gardent le bénéfice de leur classement avec tous les effets qu'il comporte.

Art. 95. - Les candidats admis au cours des sessions organisées avant le 30 septembre 1987 dans les écoles d'ergothérapeutes, d'infirmiers, de laborantins, de manipulateurs d'électroradiologie médicale, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues en application de l'arrêté du 13 juin 1983 relatif à l'admission dans ces écoles conservent le bénéfice de leur admission en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, d'infirmier, de laborantin, de manipulateur d'électroradiologie, de masseur-kinésithérapeute ou de pédicure-podologue.

Art. 96. - A l'exception du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants, sont validés les décrets intervenus avant le 31 mai 1986 et comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du même département ministériel en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement du défaut de consultation de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Art. 97. - I. - L'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé :

« *Art. L. 17.* - Est interdite la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons contenant plus de un degré d'alcool :

« - par les organismes et services de télévision publics ou privés dont les émissions sont diffusées par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuées par câbles ;

« - dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

« Est également interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sport publics ou privés, dans les lieux où sont installées des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire.

« Est interdite la publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées. »

II. - L'article L. 18 du même code est ainsi rédigé :

« *Art. L. 18.* - Toute publicité en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits alcooliques. Elle ne peut présenter les boissons comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Elle ne doit comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteur. Elle ne doit pas avoir recours à des personnalités connues pour une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques.

« Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il répond aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Quand les éléments caractéristiques des publicités pour les boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposés, sont utilisés dans des activités de parrainage ou dans une publicité, les dispositions régissant la publicité pour les boissons alcooliques s'appliquent à ces activités de parrainage ou à cette publicité.

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit, en tant que de besoin, les modalités que doivent respecter les messages et supports publicitaires pour être conformes à ces obligations. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 21 du même code est ainsi rédigé :

« Toute personne qui aura effectué, fait effectuer, maintenu ou fait maintenir une publicité interdite sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une

amende de 50 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. »

Art. 98. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les émissions publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des campagnes électorales ; elles sont toutefois interdites jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi visant à garantir la transparence du financement des mouvements politiques en France. »

Art. 99. - Est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie des peines prévues à l'article 283 du code pénal. Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Art. 100. - Ont la qualité de membres de jurys de concours pour les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, les membres des jurys d'admission aux concours de recrutement de chargés de recherche et de directeurs de recherche nommés par arrêté du 11 mars 1986 ainsi que les membres des jurys de concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche nommés en application de l'article 236 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Ces membres siègent valablement pendant le délai nécessaire à l'achèvement de ces concours.

Les décisions prises sur avis ou proposition des instances composant le comité national de la recherche scientifique institué par le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ainsi que les actes relatifs aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'irrégularité des élections aux sections du comité national de la recherche scientifique ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou de l'illégalité de l'article 6 du décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 ou de l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1982 relatif à l'organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique.

Les nominations consécutives aux concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1986 dans les corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique prennent effet à la date à laquelle les intéressés ont effectivement occupé l'emploi sur lequel ils sont nommés à l'issue du concours sans que cette date puisse être antérieure au 1er octobre 1986.

Art. 101. - Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.

Art. 102. - Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, organisé le 18 mai 1982 par le ministère de la solidarité nationale et le ministère de la santé pour le recrutement de médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

Art. 103. - Après le paragraphe IV de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, il est inséré un paragraphe IV *bis* ainsi rédigé :

« IV *bis*. - Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des faits. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,
FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle,
NICOLE CATALA

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER

Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC

---

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-588.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 738 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 790, et annexe : observations de Mme d'Harcourt (commission de la défense) et de M. Lamassoure (commission des lois) ;

Discussion les 4, 5, 9, 10, 11 et 12 juin 1987 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 12 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 271 (1986-1987) ;

Rapport de MM. Boyer, Huriet et Sauvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 273 (1986-1987) ;

Avis des commissions des lois, n° 284 (1986-1987), et des affaires culturelles, n° 298 (1986-1987) ;

Discussion du 22 au 25 et les 27 et 28 juin 1987 ;

Adoption le 28 juin 1987.

Sénat :

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 334 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 894 ;

Rapport de M. Bichet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 895 ;

Discussion et adoption le 30 juin 1987.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1987.

décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GENERAUX

PREMIER MINISTRE

Décret nº 87-589 du 30 juillet 1987 portant modification du décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 et majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales à compter du 1er août 1987

NOR : *FPPX8700115D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi nº 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 87 et 136 ;

Vu la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 77 ;

Vu le décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Les dispositions de l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 26 719 F. »

Art. 2. – Le barème B prévu à l'article 5 et annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est abrogé et remplacé par le barème B annexé au présent décret.

Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 octobre 1985 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er août 1987. »

Art. 3. – Les dispositions de l'article 6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er août 1987 comme suit :

GROUPES	CHEVRONS		
	I (en francs)	II (en francs)	III (en francs)
A	232 990	242 341	254 899
B	254 899	265 854	280 282
B *bis*	280 282	287 764	295 512
C	295 512	301 925	308 604
D	308 604	322 766	336 927
E	336 927	350 286	»
F	363 378	»	»
G	398 647	»	»

Art. 4. – Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 8 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 217 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 217 (indice brut 209). »

Art. 5. – Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégorie mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. »

Art. 6. – Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH

BAREME B

Traitements bruts annuels soumis aux retenues pour pensions à compter du 1er août 1987

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)	INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)	INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)	INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
152	40 613	208	55 576	264	70 538	320	85 501
153	40 880	209	55 843	265	70 805	321	85 768
154	41 147	210	56 110	266	71 073	322	86 035
155	41 414	211	56 377	267	71 340	323	86 302
156	41 682	212	56 644	268	71 607	324	86 570
157	41 949	213	56 911	269	71 874	325	86 837
158	42 216	214	57 179	270	72 141	326	87 104
159	42 483	215	57 446	271	72 408	327	87 371
160	42 750	216	57 713	272	72 676	328	87 638
161	43 018	217	57 980	273	72 943	329	87 906
162	43 285	218	58 247	274	73 210	330	88 173
163	43 552	219	58 515	275	73 477	331	88 440
164	43 819	220	58 782	276	73 744	332	88 707
165	44 086	221	59 049	277	74 012	333	88 974
166	44 354	222	59 316	278	74 279	334	89 241
167	44 621	223	59 583	279	74 546	335	89 509
168	44 888	224	59 851	280	74 813	336	89 776
169	45 155	225	60 118	281	75 080	337	90 043
170	45 422	226	60 385	282	75 348	338	90 310
171	45 689	227	60 652	283	75 615	339	90 577
172	45 957	228	60 919	284	75 882	340	90 845
173	46 224	229	61 187	285	76 149	341	91 112
174	46 491	230	61 454	286	76 416	342	91 379
175	46 758	231	61 721	287	76 684	343	91 646
176	47 025	232	61 988	288	76 951	344	91 913
177	47 293	233	62 255	289	77 218	345	92 181
178	47 560	234	62 522	290	77 485	346	92 448
179	47 827	235	62 790	291	77 752	347	92 715
180	48 094	236	63 057	292	78 019	348	92 982
181	48 361	237	63 324	293	78 287	349	93 249
182	48 629	238	63 591	294	78 554	350	93 517
183	48 896	239	63 858	295	78 821	351	93 784
184	49 163	240	64 126	296	79 088	352	94 051
185	49 430	241	64 393	297	79 355	353	94 318
186	49 697	242	64 660	298	79 623	354	94 585
187	49 965	243	64 927	299	79 890	355	94 852
188	50 232	244	65 194	300	80 157	356	95 120
189	50 499	245	65 462	301	80 424	357	95 387
190	50 766	246	65 729	302	80 691	358	95 654
191	51 033	247	65 996	303	80 959	359	95 921
192	51 300	248	66 263	304	81 226	360	96 188
193	51 568	249	66 530	305	81 493	361	96 456
194	51 835	250	66 798	306	81 760	362	96 723
195	52 102	251	67 065	307	82 027	363	96 990
196	52 369	252	67 332	308	82 295	364	97 257
197	52 636	253	67 599	309	82 562	365	97 524
198	52 904	254	67 866	310	82 829	366	97 792
199	53 171	255	68 133	311	83 096	367	98 059
200	53 438	256	68 401	312	83 363	368	98 326
201	53 705	257	68 668	313	83 630	369	98 593
202	53 972	258	68 935	314	83 898	370	98 860
203	54 240	259	69 202	315	84 165	371	99 127
204	54 507	260	69 469	316	84 432	372	99 395
205	54 774	261	69 737	317	84 699	373	99 662
206	55 041	262	70 004	318	84 966	374	99 929
207	55 308	263	70 271	319	85 234	375	100 196

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
376	100 463
377	100 731
378	100 998
379	101 265
380	101 532
381	101 799
382	102 067
383	102 334
384	102 601
385	102 868
386	103 135
387	103 403
388	103 670
389	103 937
390	104 204
391	104 471
392	104 738
393	105 006
394	105 273
395	105 540
396	105 807
397	106 074
398	106 342
399	106 609
400	106 876
401	107 143
402	107 410
403	107 678
404	107 945
405	108 212
406	108 479
407	108 746
408	109 014
409	109 281
410	109 548
411	109 815
412	110 082
413	110 349
414	110 617
415	110 884
416	111 151
417	111 418
418	111 685
419	111 953
420	112 220
421	112 487
422	112 754
423	113 021
424	113 289
425	113 556
426	113 823
427	114 090
428	114 357
429	114 625
430	114 892
431	115 159
432	115 426
433	115 693
434	115 960
435	116 228
436	116 495
437	116 762
438	117 029
439	117 296
440	117 564
441	117 831
442	118 098
443	118 365
444	118 632
445	118 900
446	119 167
447	119 434
448	119 701
449	119 968
450	120 236
451	120 503
452	120 770
453	121 037
454	121 304
455	121 571
456	121 839
457	122 106
458	122 373

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
459	122 640
460	122 907
461	123 175
462	123 442
463	123 709
464	123 976
465	124 243
466	124 511
467	124 778
468	125 045
469	125 312
470	125 579
471	125 846
472	126 114
473	126 381
474	126 648
475	126 915
476	127 182
477	127 450
478	127 717
479	127 984
480	128 251
481	128 518
482	128 786
483	129 053
484	129 320
485	129 587
486	129 854
487	130 122
488	130 389
489	130 656
490	130 923
491	131 190
492	131 457
493	131 725
494	131 992
495	132 259
496	132 526
497	132 793
498	133 061
499	133 328
500	133 595
501	133 862
502	134 129
503	134 397
504	134 664
505	134 931
506	135 198
507	135 465
508	135 733
509	136 000
510	136 267
511	136 534
512	136 801
513	137 068
514	137 336
515	137 603
516	137 870
517	138 137
518	138 404
519	138 672
520	138 939
521	139 206
522	139 473
523	139 740
524	140 008
525	140 275
526	140 542
527	140 809
528	141 076
529	141 344
530	141 611
531	141 878
532	142 145
533	142 512
534	142 679
535	142 947
536	143 214
537	143 481
538	143 748
539	144 015
540	144 283
541	144 550

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
542	144 817
543	145 084
544	145 351
545	145 619
546	145 886
547	146 153
548	146 420
549	146 687
550	146 955
551	147 222
552	147 489
553	147 756
554	148 023
555	148 290
556	148 558
557	148 825
558	149 092
559	149 359
560	149 626
561	149 894
562	150 161
563	150 428
564	150 695
565	150 962
566	151 230
567	151 497
568	151 764
569	152 031
570	152 298
571	152 565
572	152 833
573	153 100
574	153 367
575	153 634
576	153 901
577	154 169
578	154 436
579	154 703
580	154 970
581	155 237
582	155 505
583	155 772
584	156 039
585	156 306
586	156 573
587	156 841
588	157 108
589	157 375
590	157 642
591	157 909
592	158 176
593	158 444
594	158 711
595	158 978
596	159 245
597	159 512
598	159 780
599	160 047
600	160 314
601	160 581
602	160 848
603	161 116
604	161 383
605	161 650
606	161 917
607	162 184
608	162 452
609	162 719
610	162 986
611	163 253
612	163 520
613	163 787
614	164 055
615	164 322
616	164 589
617	164 856
618	165 123
619	165 391
620	165 658
621	165 925
622	166 192
623	166 459
624	166 727

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
625	166 994
626	167 261
627	167 528
628	167 795
629	168 063
630	168 330
631	168 597
632	168 864
633	169 131
634	169 398
635	169 666
636	169 933
637	170 200
638	170 467
639	170 734
640	171 002
641	171 269
642	171 536
643	171 803
644	172 070
645	172 338
646	172 605
647	172 872
648	173 139
649	173 406
650	173 674
651	173 941
652	174 208
653	174 475
654	174 742
655	175 009
656	175 277
657	175 544
658	175 811
659	176 078
660	176 345
661	176 613
662	176 880
663	177 147
664	177 414
665	177 681
666	177 949
667	178 216
668	178 483
669	178 750
670	179 017
671	179 284
672	179 552
673	179 819
674	180 086
675	180 353
676	180 620
677	180 888
678	181 155
679	181 422
680	181 689
681	181 956
682	182 224
683	182 491
684	182 758
685	183 025
686	183 292
687	183 560
688	183 827
689	184 094
690	184 361
691	184 628
692	184 895
693	185 163
694	185 430
695	185 697
696	185 964
697	186 231
698	186 499
699	186 766
700	187 033
701	187 300
702	187 567
703	187 835
704	188 102
705	188 369
706	188 636
707	188 903

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
708	189 171
709	189 438
710	189 705
711	189 972
712	190 239
713	190 506
714	190 774
715	191 041
716	191 308
717	191 575
718	191 842
719	192 110
720	192 377
721	192 644
722	192 911
723	193 178
724	193 446
725	193 713
726	193 980
727	194 247
728	194 514
729	194 782
730	195 049
731	195 316
732	195 583

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
733	195 850
734	196 117
735	196 385
736	196 652
737	196 919
738	197 186
739	197 453
740	197 721
741	197 988
742	198 255
743	198 522
744	198 789
745	199 057
746	199 324
747	199 591
748	199 858
749	200 125
750	200 393
751	200 660
752	200 927
753	201 194
754	201 461
755	201 728
756	201 996
757	202 263
758	202 530
759	202 797

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
760	203 064
761	203 332
762	203 599
763	203 866
764	204 133
765	204 400
766	204 668
767	204 935
768	205 202
769	205 469
770	205 736
771	205 003
772	205 271
773	206 538
774	206 805
775	207 072
776	207 339
777	207 607
778	207 874
779	208 141
780	208 408
781	208 675
782	208 943
783	209 210
784	209 477

INDICES majorés du 1er janvier 1985	TRAITEMENTS bruts annuels soumis aux retenues pour pensions (en francs)
785	209 744
786	210 011
787	210 279
788	210 546
789	210 813
790	211 080
791	211 347
792	211 614
793	211 882
794	212 149
796	212 683
797	212 950
798	213 218
799	213 485
800	213 752
801	214 019
802	214 286
803	214 554
804	214 821
805	215 088
806	215 355
807	215 622
808	215 890
809	216 157
810	216 424
811	216 691
812	216 958

FONCTION PUBLIQUE ET PLAN

Décret n° 87-590 du 30 juin 1987 fixant les conditions de liquidation du Centre mondial informatique et ressource humaine

NOR : *FPPP8700100D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-162 du 9 mars 1987 relatif à la dissolution du Centre mondial informatique et ressource humaine, et notamment son article 2,

Décrète :

Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1987, date de dissolution du Centre mondial informatique et ressource humaine (C.M.I.R.H.), les biens meubles ainsi que les droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Etat.

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1987, il est institué auprès du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, un service de dévolution du Centre mondial informatique et ressource humaine chargé :

- d'arrêter le compte financier du C.M.I.R.H. pour l'exercice 1987 ;
- de faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de l'ex-C.M.I.R.H. subsistant à la date de dissolution de cet établissement ;
- de gérer les droits et obligations de l'ex-C.M.I.R.H. ;
- d'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation du centre ;
- d'arrêter le compte de liquidation du C.M.I.R.H.

Art. 3. - Le service de dévolution de l'ex-C.M.I.R.H. sera supprimé au plus tard le 31 décembre 1987. Un arrêté fixera les conditions dans lesquelles seront exécutées les opérations de liquidation et de suivi de contentieux qui n'auront pas été achevées à cette date.

Art. 4. - Le commissaire au Plan est ordonnateur du service de dévolution. Les dépenses de fonctionnement de ce service seront imputées sur le compte de liquidation du C.M.I.R.H.

Art. 5. - L'agent comptable du C.M.I.R.H. en fonctions à la date de dissolution de cet établissement est chargé des fonctions de comptable du service de dévolution. Le contrôle financier des opérations du service de dévolution est exercé par le contrôleur financier placé auprès du Premier ministre.

Art. 6. - Le compte financier du C.M.I.R.H. afférant au premier semestre 1987 est arrêté par le commissaire au Plan et transmis à la Cour des comptes. Il est approuvé par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué chargé du budget. Le compte de liquidation du C.M.I.R.H. est arrêté par l'ordonnateur du service de dévolution et transmis à la Cour des comptes. Il est approuvé par le ministre délégué chargé de la fonction publique et du Plan et le ministre délégué chargé du budget.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Arrêté du 17 juillet 1987 pris en application du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

NOR : *ECOT8720026A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Vu le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux de l'intérêt de retard visé au deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé est fixé à 10 p. 100.

Art. 2. - Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article 28 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1967 susvisé, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 10 p. 100.

Art. 3. - Dans le cas prévu à l'article 17 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 susvisé, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêt au taux de 10 p. 100.

Art. 4. - Le taux de l'intérêt visé au septième alinéa de l'article 17 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé est fixé à 5 p. 100 lorsque la durée de l'indisponibilité des sommes concernées est égale à trois ans et à 6 p. 100 lorsque cete durée est égale à cinq ans.

Art. 5. - En application de l'article 11 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 susvisé, les entreprises peuvent verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 F.

Art. 6. - En application de l'article 38 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 susvisé, le montant minimum évalué sur une base annuelle des versements des salariés au plan d'épargne d'entreprise ne peut excéder la somme de 1 000 F.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1987.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Arrêté du 29 juillet 1987 portant homologation du comité de la réglementation bancaire

NOR : *ECOT8713008A*

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 33,

Arrête :

Art. 1er. - Les règlements nos 87-06, 87-07, 87-08, 87-09, 87-10, 87-11 et 87-12 du 22 juillet 1987 du comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1987.

ÉDOUARD BALLADUR

ANNEXE

REGLEMENT N° 87-06 DU 22 JUILLET 1987 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 85-08 DU 28 JUIN 1985 RELATIF A LA COUVERTURE DES RISQUES

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 33, 51 et 99 ;

Vu le règlement n° 85-08 du 28 juin 1985 relatif à la couverture des risques, modifié par la règlement n° 86-05 du 27 février 1986,

Décide :

Art. 1er. - L'article 3 du règlement n° 85-08 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les risques encourus qui constituent le dénominateur du rapport comprennent :

« - les crédits à la clientèle ;

« - les concours consentis à des établissements de crédit ;

« - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat ;

« - le portefeuille Titres ;

« - les engagements par signature.

« Les éléments ci-dessous sont retenus selon les quotités ci-après :

« 10 p. 100 pour les engagements par signature sur d'autres établissements de crédit ou contre-garantis par d'autres établissements de crédit ;

« 20 p. 100 :

« - pour les concours, y compris les opérations de crédit-bail, consentis à d'autres établissements de crédit ;

« - pour les valeurs mobilières émises par ceux-ci lorsqu'elles n'ont pas à être déduites des fonds propres en application de l'article 2 ;

« - pour les concours à la clientèle dont le remboursement est garanti par d'autres établissements de crédit ;

« 25 p. 100 pour les engagements par signature autres que les garanties de remboursement de prêts financés par d'autres établissements de crédit et que les garanties données à d'autres établissements ou contre garanties par des établissements de crédit ;

« 33 1/3 p. 100 pour les créances éligibles au marché hypothécaire ;

« 75 p. 100 :

« - pour les crédits à moyen et long termes destinés à l'acquisition ou à l'aménagement du logement garantis par une hypothèque ou par un privilège immobilier ;

« - pour les concours aux régions, départements ou communes français ou garantis par ces collectivités territoriales et pour les titres émis par elles ;

« - pour les obligations et bons inscrits à la cote officielle, émis par des organismes autres que des établissements de crédit ;

« - pour les opérations de crédit-bail immobilier ;

« 100 p. 100 :

« - pour les autres crédits distribués ;

« - pour les opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

« - pour les titres autres que ceux énumérés ci-dessus.

« Les garanties accordées à d'autres établissements de crédit pour le remboursement de concours sont reprises par le garant pour les quotités applicables à ces concours.

« Les concours consentis en faveur ou ayant reçu la garantie de l'Etat, des organismes du secteur public habilités à donner leur garantie ou des autres Etats membres de la C.E.E., que cela soit sous forme de crédits distribués, d'opérations de crédit-bail, de locations avec options d'achat ou de titres, ne sont pas retenus, de même que les dépôts effectués auprès des banques centrales des pays d'accueil par les agences implantées dans ces pays. »

Art. 2. - L'article 4 du règlement n° 85-08 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 4.* - I. - Le rapport de couverture des risques prescrit à l'article 1er est fixé à 5 p. 100.

« II. - Les établissements doivent au 30 juin 1987 :

« - calculer leur rapport de couverture des risques en application du règlement n° 85-08, modifié par le règlement n° 86-05 ;

« - déterminer un rapport de référence égal au rapport entre :

« - d'une part, le montant des fonds propres nets qui doit être atteint au 30 juin 1987 en application du règlement n° 85-08, modifié par le règlement n° 86-05 susvisé ;

« - d'autre part, le montant de leurs engagements au 30 juin 1987 déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement modifié, en dernier lieu par le règlement n° 87-06 du 22 juillet 1987.

« III. - Ceux des établissements pour lesquels le rapport de référence visé au paragraphe II atteint ou dépasse 5 p. 100 doivent justifier qu'au 30 juin de chacune des années suivantes leur rapport de couverture des risques n'est pas inférieur à 5 p. 100.

« IV. - A titre transitoire et tant que leur rapport de couverture des risques n'a pas atteint 5 p. 100, les autres établissements doivent justifier que leur rapport de couverture des risques n'est pas inférieur :

« - au 30 juin 1988 à leur rapport de référence tel que défini au paragraphe II ci-dessus ;

« - au 30 juin de chacune des années suivantes au rapport de couverture qu'ils devaient avoir au 30 juin précédent.

« En outre tout établissement pour lequel le montant des risques encourus, calculé selon les règles fixées à l'article 1er du présent règlement, a augmenté d'une année à l'autre doit justifier que durant la même période la progression de ses fonds propres nets, calculés à partir du montant qui devait être atteint au 30 juin de l'année précédente, est au moins égale à 6 p. 100 de l'augmentation des risques. »

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

REGLEMENT N° 87-07 DU 22 JUILLET 1987 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 84-08 DU 28 SEPTEMBRE 1984 RELATIF A LA DIVISION DES RISQUES

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 33, 51 et 99 ;

Vu le règlement n° 84-08 du 24 septembre 1984 relatif à la division des risques, modifié par les règlements n° 85-09 du 28 juin 1985 et n° 86-04 du 27 février 1986,

Décide :

Art. 1er. - L'article 4 du règlement n° 84-08 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 4.* - Les établissements assujettis doivent pouvoir justifier à tout moment que :

« - le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas 40 p. 100 de leurs fonds propres nets ;

« - le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d'entre eux 15 p. 100 des fonds propres nets desdits établissements n'excède pas l'octuple de ces fonds propres nets. »

Art. 2. - Le présent règlement sera applicable pour la première fois à la situation des établissements au 31 décembre 1988.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

REGLEMENT N° 87-08 DU 22 JUILLET 1987 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 84-07 DU 28 SEPTEMBRE 1984 RELATIF AUX MODIFICATIONS DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 38 (1°) ;

Vu le règlement n° 84-07 du 28 septembre 1984 relatif aux modifications de situation d'établissements de crédit,

Décide :

Art. 1er. - L'article 2 du règlement n° 84-07 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute personne ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir une autorisation du comité des établissements de crédit préalablement à la réalisation de toute opération de prise ou de cession de participation dans un établissement de crédit, lorsque cette opération a pour effet, direct ou indirect, de permettre à cette personne ou à ces personnes :

« - d'acquérir ou de perdre le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'établissement ;

« - d'acquérir ou de perdre le tiers ou le cinquième des droits de vote ;

« - d'acquérir le dixième des droits de vote, à moins que cette personne ou ces personnes n'appartiennent au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir effectif de contrôle.

« La direction du comité est notifiée à l'établissement concerné.

« En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes ensemble d'acquérir le vingtième des droits de vote doit être déclarée au comité des établissements de crédit préalablement à sa réalisation.

« Les établissements veillent à ce que les dispositions du présent article aient été observées par leurs actionnaires, notamment en leur demandant toutes justifications utiles. »

Art. 2. - A l'article 1er du règlement n° 84-07 susvisé, les mots « la localité du siège social » sont supprimés.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

REGLEMENT N° 87-09 DU 22 JUILLET 1987 RELATIF A LA COUVERTURE DES OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES ET PRODUITS FINANCIERS

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (4°) ;

Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit du 7 juillet 1955 relative à la couverture des ordres de bourse,

Décide :

Art. 1er. - Les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée opérant sur les marchés des valeurs mobilières et des produits financiers, tant pour leur propre compte qu'en qualité de mandataire de leurs clients, sont tenus de prendre toutes dispositions pour qu'à aucun moment les titres et les fonds appartenant à leur clientèle ne puissent servir de garantie à la bonne fin des engagements qu'ils auraient contractés pour leur propre compte sur ces marchés.

Sont assimilés aux engagements pris par les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ayant la forme de sociétés de personnes les engagements souscrits par leurs associés en nom, leurs gérants et leurs commandités.

Art. 2. - Les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers.

La nature et le montant de cette couverture doivent répondre aux conditions minimales prescrites par le règlement du marché sur lequel ces opérations sont traitées.

Art. 3. - La décision de caractère général du 7 juillet 1955 susvisée est abrogée.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU

REGLEMENT N° 87-10 DU 22 JUILLET 1987 MODIFIANT LE REGLEMENT N° 86-17 DU 24 NOVEMBRE 1986 RELATIF AU COEFFICIENT DE FONDS PROPRES ET DE RESSOURCES PERMANENTES

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, et notamment son article 4,

Décide :

Article unique. - L'article 4 du règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986 est complété par les dispositions suivantes, insérées après les mots « emprunts contractés auprès des établissements de crédit et des institutions financières » :

« Pour les sociétés de crédit immobilier :

« *a)* Les terrains acquis en vue d'opérations de construction ou de lotissement lorsque, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur acquisition, le permis de construire ou l'autorisation de lotir n'a pas été obtenu ou, après avoir été obtenu, est devenu caduc ou a été annulé par la juridiction administrative ;

« *b)* La fraction d'un programme de construction ou de lotissement qui n'est pas encore vendue après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du premier ordre de service. »

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

REGLEMENT N° 87-11 DU 22 JUILLET 1987 MODIFIANT LE MODELE TYPE N° 8 D'OFFRE PREALABLE DE LOCATION AVEC PROMESSE DE VENTE

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, et notamment des articles 19, 20 et 21 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 86 (III) ;

Vu le décret n° 87-344 du 21 mai 1987 modifiant l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation du 3 juillet 1987,

Décide :

Article unique. - A compter du 1er octobre 1987, le modèle type n° 8 d'offre préalable de location avec promesse de vente est celui annexé au présent règlement.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

PROJET DE MODELE TYPE N° 8

Offre préalable de location avec promesse de vente

Nom (ou raison sociale) et adresse du bailleur :

.....

.....

Numéro du registre de commerce (*) :.....

Le (date) ..... Elle est valable quinze jours (****) soit jusqu'au.....

Le bailleur se réserve toutefois le droit d'accorder ou de refuser le crédit dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation (cf. paragraphe 3 *a*).

La présente offre de location est faite :

A (nom, prénoms, date, lieu de naissance, adresse du locataire) :....

.....

Elle est destinée à louer :

Description ou désignation du bien loué : .....

Indication du vendeur (**) : .....

Prix au comptant (***) : .....

Elle est faite aux conditions suivantes :

Durée : .....

Option d'achat au terme de la location : .... p. 100 du prix d'achat T.T.C. du bien loué.

Option d'achat en cours de location (*) : .....

I. - *Coût de la location*

Périodicité des loyers :

Montant des loyers :

Première année : ..... p. 100
Deuxième année : ..... p. 100
Troisième année : ..... p. 100

Total des loyers T.T.C. : ..... p. 100 du prix d'achat T.T.C. du bien loué :

Sans assurance.

Avec assurance facultative (*).

Si le bien est acheté en fin de location, ajouter au total des loyers ci-dessus le prix de vente final, soit ..... p. 100 du prix d'achat T.T.C. du bien loué.

Soit coût total : ..... p. 100 du prix d'achat T.T.C. du bien loué.

Dépôt de garantie : ..... F ou ..... p. 100 du prix d'achat du bien loué.

Il sera restitué au terme de la location ou imputé sur le prix de vente en cas d'achat ou d'interruption de la location.

Il ne porte pas intérêt (ou il produit des intérêts au taux de p. 100) (*).

Nota. - Pour comparer le coût de la présente offre avec d'autres, il est nécessaire que ces dernières soient identiques : même durée, même périodicité et mêmes montants de loyer, même prix de vente final et éventuellement même dépôt de garantie.

II. - *Modalités de paiement des loyers*

Cf. modèle type n° 1.

III. - *Caution éventuelle*

Cf. modèle type n° 1.

IV. - *Cette offre peut devenir votre contrat de location dans les conditions suivantes*

1. Acceptation de l'offre

1. *a)* Si cette offre vous convient, vous devez faire connaître au bailleur que vous l'acceptez en lui renvoyant un exemplaire de cette offre après avoir apposé votre signature au bas de la formule d'acceptation dûment remplie.

1. *b)* Jusqu'à acceptation de cette offre vous n'êtes tenu à aucun engagement vis-à-vis de votre vendeur (*).

2. Rétractation de l'acceptation

2. *a)* Après avoir accepté, vous pouvez néanmoins revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé.

2. *b)* Toutefois, si par écrit rédigé, daté et signé de votre main vous avez expressément demandé au vendeur de recevoir livraison immédiatement, ce délai de sept jours est ramené à la date de livraison du bien, sans pouvoir excéder sept jours ni être inférieure à trois jours (*****).

2. *c)* En aucun cas l'exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier.

3. Conclusion du contrat de location

3. *a)* Le contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si le bailleur vous a fait connaître sa décision de vous accorder la location) (*).

Au cas où le bailleur vous informe de sa décision de vous accorder la location après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de location, si vous le souhaitez (*).

3. *b)* Jusqu'à ce que le contrat de location devienne définitif vous n'avez rien à payer au bailleur.

4. Rapports entre le contrat de location et le contrat de vente (******)

4. *a)* Jusqu'à votre acceptation de l'offre de location, vous n'êtes tenu à aucun engagement à l'égard de votre vendeur, et vous ne devez rien lui payer.

4. *b)* Tant que le contrat de location n'est pas devenu définitif, votre vendeur n'est pas obligé de faire la livraison ou la fourniture. Si, toutefois, celle-ci est faite avant la conclusion définitive du contrat de location, le vendeur en supporte les frais et risques.

4. *c)* Si vous avez renoncé à votre location après l'avoir acceptée (ou si vous ne l'avez pas obtenue) (*), la vente est annulée, sauf paiement comptant de votre part. Le vendeur doit alors vous rembourser, sur simple demande, l'intégralité des sommes que vous lui auriez versées à l'avance. Si celles-ci ne vous ont pas été restituées huit jours après votre demande de remboursement, elles produiront des intérêts au taux légal (*****).

4. *d)* Vos obligations à l'égard du bailleur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

4. *e)* Vous n'avez pas à prendre, vis-à-vis de votre vendeur, d'engagement préalable de payer comptant pour le cas où votre location serait refusée. Un tel engagement serait nul de droit.

4. *f)* Le contrat de vente mentionné ci-dessus doit préciser que le bien sera acquis sous forme de location assortie d'une promesse de vente, sous peine pour le vendeur des sanctions prévues à l'article 24 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.

V. - *Exécution du contrat*

5. *a)* En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :

- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;
- et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur accepte l'offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l'acquéreur et lui.

Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert.

Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 p. 100 des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 p. 100 des échéances reportées.

Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.

5. *b)* Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.

5. *c)* Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

VI. - *Contentieux*

6. *a)* En cas de contestation sur l'exécution du contrat de vente du bien loué, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre votre obligation de paiement des loyers. Si la vente est annulée par le tribunal votre contrat de location l'est automatiquement (à condition toutefois que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause par vous-même ou le vendeur) (**).

Si l'annulation du contrat de vente survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du bailleur, être condamné par le tribunal à garantir le paiement des loyers sans préjudice de dommages-intérêts.

6. *b)* Cf. modèle type n° 1.

Date : .....(signature du bailleur).

VII. - *Acceptation de l'offre préalable*

Je soussigné.....
déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus, et je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Si je souhaite souscrire à d'autres contrats, par exemple assurances, présentés à l'occasion de cette offre, je dois donner des signatures distinctes.

Date .....(signature du locataire).

VIII. - *Adhésion aux assurances facultatives* (1)

Assurance (dénomination de l'assurance : risques couverts, nom de la compagnie d'assurances) :

L'adhésion à l'assurance est automatique sous réserve du cas de fausse déclaration (2)

ou (2)

L'assureur se réserve la faculté d'agréer l'adhésion du locataire qu'il informera de sa décision (2).

Je soussigné (nom et prénoms : .....) déclare adhérer à l'assurance ci-dessus et reconnais avoir reçu une notice fournissant les extraits significatifs de ses conditions générales (durée, définition des risques couverts et des risques exclus..).

Date : ..... Signature : .....

(1) Mentions facultatives à n'insérer que si la souscription d'assurances facultatives est proposée.

(2) L'offre doit comporter celle de ces deux phrases qui correspond à l'assurance proposée.

(*) Mention facultative.

(**) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.

(***) Prix approximatif si le prix de vente exact du bien n'est pas connu au moment de l'établissement de l'offre.

(****) Ou durée supérieure le cas échéant, à l'initiative du bailleur.

(*****) Mention à supprimer en cas de vente à domicile.

(******) Ou prestation (prestataire) de service.

REGLEMENT N° 87-12 DU 22 JUILLET 1987 RELATIF AUX BONS DES INSTITUTIONS ET SOCIETES FINANCIERES

Le comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 18 (2°), 33, 34 et 99 ;

Vu les articles 37 à 44 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;

Vu le règlement n° 85-01 du 9 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les départements d'outre-mer, modifié par les règlements n° 86-02 du 27 février 1986, n° 86-15 du 24 novembre 1986 et n° 87-04 du 23 février 1987 ;

Vu le règlement n° 85-02 du 9 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les territoires d'outre-mer, modifié par les règlements n° 86-03 du 27 février 1986, n° 86-16 du 24 novembre 1986 et n° 87-05 du 23 février 1987 ;

Vu le règlement n° 85-17 du 17 décembre 1985 relatif au marché interbancaire, notamment son article 4 ;

Vu le règlement n° 85-20 du 17 décembre 1985 relatif aux bons des institutions financières spécialisées, modifié par les règlements n° 86-07 du 27 février 1986, n° 86-19 du 24 novembre 1986 et n° 87-02 du 9 janvier 1987 ;

Vu le règlement n° 86-12 du 14 mai 1986 relatif aux bons des sociétés financières, modifié par les règlements n° 86-19 du 24 novembre 1986 et n° 87-03 du 23 février 1987 ;

Vu le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 86-14 du 24 novembre 1986 relatif au régime des réserves obligatoires, modifié par le règlement n° 87-01 du 9 janvier 1987 ;

Vu le règlement n° 87-03 du 23 février 1987, autorisant notamment les établissements visés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 à émettre des titres de créances négociables,

Décide :

Art. 1er. - Sont autorisées à émettre des bons négociables sur un marché, dans les conditions fixées par le présent règlement :

a) Les institutions financières spécialisées visées à l'article 18 (2°) de la loi n° 84-46 susvisée ;

b) Les sociétés financières agréées en application de l'article 18 (2°) de la loi n° 84-46 susvisée, qui remplissent les conditions suivantes :

- leur capital social est au moins égal à 15 millions de francs ;
- leur activité n'est pas limitée à la délivrance de cautions, en vertu de leur décision d'agrément ou des dispositions législatives ou réglementaires qui les régissent ;

– elles sont tenues de constituer un montant minimum de réserves sur leurs exigibilités, en application des règlements nº 86-14, nº 85-01 et nº 85-02 modifiés susvisés ;

c) Les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi nº 84-46 susvisée, à la condition que leur capital social soit au moins égal à 15 millions de francs.

Art. 2. – Les bons émis par les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent avoir un montant unitaire au moins égal à 5 millions de francs.

Ils doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale au moins égale à dix jours et au plus égale à sept ans.

Les bons d'une durée initiale inférieure à deux ans peuvent seulement être émis par :

a) Les institutions financières spécialisées tenues de constituer des réserves obligatoires en application du règlement nº 86-14 modifié susvisé, sous réserve que les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas. L'encours de ces bons ne doit pas dépasser 15 p. 100 de l'encours des emplois sous forme de crédits à la clientèle ou d'opérations de crédit-bail ;

b) Les sociétés financières, à condition que l'encours de ces bons ne dépasse pas le plus élevé des deux niveaux suivants ;

– 50 p. 100 de la fraction ayant moins de deux ans à courir de leurs emplois ;

– 15 p. 100 de l'encours des emplois sous forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;

c) Les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sous réserve que l'encours de ces bons ne dépasse pas quinze pour cent du montant total des actifs détenus sous forme de valeurs mobilières cotées ou de titres de créances négociables et de l'excédent des prêts aux établissements de crédit et aux institutions financières sur les emprunts contractés auprès de ces établissements et institutions.

Art. 3. – Les bons ne doivent être revêtus que de la signature de l'émetteur. Les bons émis par les sociétés de développement régional peuvent toutefois être revêtus de la signature d'un établissement de crédit chargé de tâches d'intérêt collectif pour ces institutions et dont le capital est intégralement détenu par celles-ci, cette signature emportant engagement de caution solidaire.

Art. 4. – Les bons peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter une prime de remboursement. Les émetteurs doivent alors faire connaître le taux de rendement actuariel annuel, calculé dans les conditions prévues par la décision de caractère général nº 74-07 du 3 décembre 1974.

Art. 5. – Outre l'émetteur, sont seuls habilités à intervenir dans le placement et la négociation des bons, dans le respect des règles propres à ces organismes, les établissements de crédit, les établissements visés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les agents des marchés interbancaires visés à l'article 69 de cette même loi, ainsi que les agents de change.

Art. 6. – Les bons appartenant à des résidents doivent être déposés chez un établissement de crédit ou un établissement mentionné à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou une institution visée à l'article 8 de ladite loi.

Art. 7. – La Banque de France prend les mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles ci-dessus en vue d'assurer le fonctionnement normal du marché des bons.

Art. 8. – A l'article 4 du règlement nº 86-13 susvisé, les mots : « bons répondant aux conditions prévues par le règlement nº 86-12 susvisé dans le cas des sociétés financières » et « bons répondant aux conditions prévues par le règlement nº 85-20 susvisé dans le cas des institutions financières spécialisées » sont remplacés par les mots : « bons répondant aux conditions prévues par le règlement nº 87-12 relatif aux bons des institutions et sociétés financières ».

Art. 9. – Les règlements nº 85-20 et nº 86-12 modifiés susvisés ainsi que l'article 2 du règlement nº 87-03 sont abrogés.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président,
J. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU

BUDGET

Décret nº 87-591 du 30 juillet 1987 portant virement de crédits

NOR : *BUDB8730066D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 14 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987,

Décrète :

Art. 1er. – Est annulé sur 1987 un crédit de 1 300 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. – Est ouvert sur 1987 un crédit de 1 300 000 F applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 3. – Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT annulé (en francs)
EDUCATION NATIONALE II. – RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR *2. Enseignement supérieur* TITRE III		
Frais de déplacement	34-11	1 300 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRE	CREDIT ouvert (en francs)
EDUCATION NATIONALE II. - RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR *2. Enseignement supérieur* TITRE III		
Enseignements supérieurs. - Matériel	34-12	1 300 000

Arrêté du 3 juillet 1987 fixant les modalités de rattachement du produit des redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine

NOR : *BUDB8730058A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19 ;
Vu la loi de finances n° 46-2914 du 23 décembre 1946, notamment son article 65, paragraphe 3 ;
Vu le décret n° 47-1600 du 23 août 1947 relatif au recouvrement des frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine,

Arrête :

Art. 1er. - Le montant des redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation (II. - Services financiers) selon les modalités suivantes :

CHAPITRES		CLES DE REPARTITION (en pourcentage)
Numéros	Libellés	
34-84	Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. - Matériel et fonctionnement	30
34-90	Frais de déplacement	50
34-92	Parc automobile. - Achat, entretien, carburants et lubrifiants	5
34-93	Remboursements à diverses administrations	15

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-D. COMOLLI

Arrêté du 22 juillet 1987 portant transfert de crédits

NOR : *BUDB8730063A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l'article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1987,

Arrête :

Art. 1er. - Sont annulés sur 1987 une autorisation de programme de 600 000 F et un crédit de paiement de 600 000 F applicables au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Sont ouverts sur 1987 une autorisation de programme de 600 000 F et un crédit de paiement de 600 000 F applicables au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-D. COMOLLI

TABLEAU A

SERVICE	CHAPITRE	AUTORISATION de programme annulée (en francs)	CREDIT de paiement annulé (en francs)
JUSTICE TITRE V			
Conseil d'Etat. - Travaux de modernisation	57-51	600 000	600 000

TABLEAU B

SERVICE	CHAPITRE	AUTORISATION de programme accordée (en francs)	CREDIT de paiement ouvert (en francs)
CULTURE ET COMMUNICATION			
TITRE V			
Patrimoine monumental	56-20	600 000	600 000

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 24 juillet 1987 autorisant au titre de l'année 1987 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de chefs de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

NOR : *JUSE8740032A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, en date du 24 juillet 1987, est autorisée au titre de l'année 1987 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de chefs de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Le nombre total des places offertes au concours externe prévu à l'article 5 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentaire est fixé à vingt-huit.

Les épreuves d'admissibilité seront organisées le 14 octobre 1987. Les dossiers d'inscription pourront être retirés jusqu'au 29 août 1987, la date limite de leur dépôt étant impérativement fixée au 4 septembre 1987.

La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser au bureau du recrutement et de la formation, 247, rue Saint-Honoré, 75001 Paris (téléphone : 42-61-80-22, postes 4998 et 4997).

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret n° 87-592 du 24 juillet 1987 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malawi relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci (ensemble une annexe), signé à Lilongwe le 20 janvier 1982 (1)

NOR : *MAEJ8730030D*

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. – L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malawi relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci (ensemble une annexe), signé à Lilongwe le 20 janvier 1982, sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 juillet 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 mai 1982.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALAWI RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS ET AU-DELA DE CEUX-CI (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française,

et

Le Gouvernement de la République de Malawi

(ci-après dénommés « les Parties contractantes »),

Parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et

Désireux de conclure un Accord aux fins d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà de ceux-ci,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, sauf si le contexte en dispose autrement :

a) L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne chacune des Parties contractantes, le Ministre responsable de l'Aviation civile ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer des fonctions en matière d'aviation civile ou des fonctions similaires ;

b) L'expression « services agréés » signifie les services aériens établis sur les routes spécifiées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord ;

c) Les expressions « services aériens », « services aériens internationaux », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées par l'article 96 de la Convention ;

d) L'expression « équipement de bord » signifie les articles destinés à être utilisés à bord d'un aéronef pendant le vol, y compris le matériel de soins médicaux et de secours et à l'exclusion des provisions de bord et des pièces de rechange qui peuvent être enlevées de l'aéronef ;

e) Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de la Convention et tout amendement à la Convention si lesdits Annexes et amendements ont été ratifiés ou adoptés par les deux Parties contractantes ;

f) L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée par une Partie contractante et autorisée par l'autre Partie contractante conformément à l'article 4 du présent Accord ;

g) L'expression « pièces de rechange » signifie des articles de réparation ou de remplacement destinés à être incorporés à un aéronef, y compris les moteurs et les hélices ;

h) L'expression « routes spécifiées » signifie les routes spécifiées à l'Annexe au présent Accord ;

i) L'expression « provisions de bord » signifie les articles de consommation courante destinés à être utilisés ou vendus à bord d'un aéronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat ;

j) Le terme « tarifs » signifie les prix à acquitter pour le transport des passagers et des marchandises et les conditions de leur application, y compris les prix, commissions et conditions d'agence et autres services auxiliaires, mais à l'exception de la rémunération et des conditions de transport du courrier ; et

k) Le terme « territoire » signifie en ce qui concerne un Etat les régions terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit Etat.

2. L'Annexe au présent Accord fait partie intégrante du présent Accord et toutes références au présent Accord, sauf disposition contraire, s'appliquent à ladite Annexe.

Article 2

Application de la Convention

Les dispositions du présent Accord sont soumises aux dispositions de la Convention qui sont applicables aux services aériens internationaux.

Article 3

Octroi des droits

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, en ce qui concerne ses services aériens réguliers internationaux, les droits suivants :

a) Droit de survoler son territoire sans y atterrir ;

b) Droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.

2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le droit d'établir des services aériens sur les routes spécifiées dans la section appropriée de l'Annexe.

3. Pendant que l'entreprise désignée de chaque Partie contractante exploite un service agréé sur une route spécifiée, elle bénéficie, en plus des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, du droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points de cette route spécifiés dans l'Annexe au présent Accord, en vue d'embarquer et de débarquer des passagers et des marchandises incluant le courrier.

4. Rien dans le présent article n'est réputé accorder à l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises et du courrier pour les transporter sur un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

5. Les dispositions de l'Accord relatif au transit des services aériens internationaux ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 s'appliqueront entre les Parties contractantes comme si les deux Parties contractantes avaient accepté ledit Accord.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent à tous les types d'aéronefs subsoniques et supersoniques.

7. Aux fins de l'application du présent article, chaque Partie contractante peut spécifier les aéroports de son territoire qui peuvent être utilisés.

Article 4

Désignation des entreprises de transport aérien

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien qui sera l'entreprise qui exploitera les services agréés sur les routes spécifiées.

2. Dès réception de la notification de cette désignation, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante devront, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai à l'entreprise de transport aérien désignée conformément au paragraphe 1 du présent article l'autorisation d'exploitation appropriée.

3. Aux fins d'accorder l'autorisation d'exploitation appropriée conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l'exploitation de services aériens internationaux par lesdites Autorités conformément aux dispositions de la Convention.

4. Lorsqu'une Partie contractante n'a pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, elle aura le droit :

a) De refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ; ou

b) D'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 3 du présent Accord.

5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été désignée et autorisée conformément au présent article, elle peut exploiter les services agréés pour lesquels elle est désignée, sous réserve qu'un tarif établi conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du présent Accord soit en vigueur en ce qui concerne ce service et qu'il soit à tout moment appliqué par l'entreprise désignée.

Article 5

Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation

1. Une Partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits accordés en vertu du présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, ou d'imposer telles conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice desdits droits :

a) Dans tous les cas lorsqu'elle a la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien n'appartiennent pas à la Partie contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de ladite Partie contractante ; ou

b) Dans le cas où l'entreprise désignée ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Partie contractante qui a accordé ces droits ; ou

c) Dans tous les cas lorsque cette entreprise n'exploite pas les services dans les conditions prescrites par le présent Accord.

2. A moins que l'exercice immédiat du droit de révoquer ou de suspendre l'autorisation ou d'imposer des conditions, prévu au paragraphe 1 du présent article, ne soit indispensable pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit ne sera exercé qu'après consultation avec les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

Article 6

Application des lois et règlements

1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'entrée, au vol au-dessus de son territoire ou à la sortie dudit territoire, des aéronefs de son entreprise de transport aérien désignée employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l'exploitation ou à la navigation desdits aéronefs durant leur présence sur son territoire, s'appliqueront de la même façon aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante et seront observés par lesdits aéronefs, à l'entrée et au séjour dans le territoire de ladite Partie contractante ainsi qu'à la sortie du territoire de ladite Partie contractante.

2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'entrée, au séjour dans son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, des équipages ou des marchandises, y compris du courrier, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à la sortie, à l'émigration, à l'immigration, aux passeports, aux douanes, à la santé ou aux mesures sanitaires, seront applicables aux passagers, aux équipages et aux marchandises, y compris le courrier, transportés par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante à l'entrée, au séjour dans le territoire de ladite Partie contractante ainsi qu'au départ du territoire de l'autre Partie contractante. Ces lois et règlements seront applicables à l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes de la même façon qu'à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante.

3. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés de droits de douane et autres taxes similaires sous réserve qu'ils soient sous la surveillance ou le contrôle des douanes.

4. Lors de l'utilisation des aéroports et autres installations et services offerts par l'une des Parties contractances, les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante acquitteront des droits au même taux que les aéronefs nationaux sur les services internationaux réguliers.

5. En ce qui concerne les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes et non périmés, l'autre partie contractante observera les dispositions de l'article 33 de la Convention.

Article 7

Approbation des horaires

1. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante devra, au plus tard trente jours avant la date d'exploitation de tout service agréé, soumettre, pour approbation, ses proposi-

tions d'horaires aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Lesdits horaires mentionneront le type de service, les aéronefs qui seront utilisés, l'horaire des vols, les tarifs et conditions de transport et toutes informations pertinentes.

2. Si l'une ou l'autre des entreprises de transport aérien désignées souhaite exploiter des vols supplémentaires ou additionnels autres que ceux prévus par les horaires approuvés, elles devront d'abord obtenir la permission des autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée.

3. Tout changement ultérieur de l'horaire approuvé de l'une ou l'autre des entreprises de transport aérien désignées sera soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

Article 8

Principes régissant l'exploitation des services agréés

1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation de services agréés. Toutefois, dans l'exploitation des services agréés, les entreprises de transport aérien désignées devront prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

2. L'exploitation dans les deux directions des droits de trafic de troisième et quatrième libertés entre les territoires des Parties contractantes sur les routes spécifiées constitue un droit fondamental et primordial de chacune des Parties contractantes.

3. Pour l'exploitation des services agréés :

a) La capacité totale offerte sur chacune des routes spécifiées sera déterminée compte tenu des besoins réels et raisonnablement prévisibles du trafic ;

b) Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes partageront à part égale la capacité visée au sous-paragraphe *a)* du présent paragraphe ;

c) Des dispositions peuvent être prises par les Parties contractantes pour le transport de passagers et de marchandises, y compris du courrier, embarqués ou débarqués en des points d'Etats autres que les Etats des Parties contractantes. Pour ce faire, les facteurs suivants seront pris en considération :

i) Les besoins de trafic entre ces points et le territoire de la Partie contractante dont l'entreprise de transport aérien désignée souhaite exploiter un service sur cette route ;

ii) Les besoins de trafic de la zone traversée par les services agréés compte tenu des autres services de transport établis par des entreprises de transport aérien des Etats faisant partie de la zone ;

iii) Les besoins des services aériens long-courriers.

4. Afin de répondre aux fluctuations saisonnières du trafic ou à des besoins imprévus de caractère temporaire, les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes se consulteront sur les mesures appropriées à prendre dans de telles situations. Tous Arrangements conclus à cet égard entre les entreprises de transport aérien et tout amendement auxdits Arrangements seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

5. Si l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes ne souhaite pas utiliser sur une ou plusieurs des routes spécifiées une partie ou la totalité de la capacité qui lui a été attribuée, pour des raisons autres que le barème des tarifs, elle peut consulter l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante en vue de transférer à cette dernière, pour une période déterminée et à des conditions convenues mutuellement, la totalité ou une partie de la capacité qui est à sa disposition dans les limites agréées. L'entreprise de transport aérien désignée qui a transféré la totalité ou une partie de sa capacité peut reprendre celle-ci à la fin de la période convenue. Tout Accord conclu entre les entreprises de transport aérien et tous amendements audit Accord seront soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des Parties contractantes.

6. Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de maintenir sur son territoire les services techniques, administratifs et commerciaux indispensables à son exploitation.

7. Pour l'exploitation de ses services, l'entreprise de transport aérien désignée aura le droit d'employer du personnel technique, administratif et commercial de sa nationalité, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans le pays où ledit personnel doit être employé.

Article 9

Exonération des droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires

1. Les aéronefs utilisés sur les services agréés par les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie contractante ainsi que leurs équipements de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou qu'ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit territoire.

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, seront également exonérés des droits de douane, frais d'inspection et droits ou taxes similaires, à l'exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus :

a) Les provisions de bord embarquées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante, et destinées à être utilisées à bord des aéronefs en partance assurant un service agréé de l'autre Partie contractante ;

b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs à l'arrivée, en transit, en partance exploités sur les transports aériens désignée de l'autre Partie contractante ;

c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs à l'arrivée en transit en partance exploités sur les services agréés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3. Les matériels et approvisionnements visés aux alinéas *a*, *b* et *c* du paragraphe 2 du présent article pourront être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières.

Article 10

Déchargement des équipements, matériels et approvisionnements

Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite autre Partie contractante et lesdites autorités douanières peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en ait été autrement disposé conformément aux règlement douaniers.

Article 11

Tarifs

1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, et notamment du coût de l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifs des autres entreprises de transport aérien.

2. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article seront, dans la mesure du possible, convenus entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la même route ; cet accord devra être obtenu, autant que possible, par recours à la procédure de fixation des tarifs établie par l'association du transport aérien international.

3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur entrée en vigueur (délai ci-après dénommé « la période de notification »). Dans des cas spéciaux, cette période de notification pourra être réduite, sous réserve de l'accord desdites autorités.

4. L'approbation visée au paragraphe 3 du présent article peut être donnée expressément. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques n'a fait connaître son désaccord sur les tarifs dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les tarifs ont été soumis conformément au paragraphe 3, les tarifs seront considérés comme approuvés. Si la période de notification a été réduite conformément au paragraphe 3, les autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai dans lequel tout désaccord doit être notifié sera inférieur à trente jours.

5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord ni sur l'un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article ni sur la fixation de l'un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 15 du présent Accord.

6. Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif ait été établi. Néanmoins, un tarif ne pourra être prolongé en vertu du présent paragraphe :

a) De plus de douze mois, si une date limite d'application est prévue, à compter de ladite date ;

b) De plus de douze mois, à compter de la date à laquelle l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes propose par écrit aux autorités aéronautiques des Parties contractantes un nouveau tarif conformément aux dispositions du présent Accord, s'il n'est pas prévu de date limite.

7. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'assureront que les entreprises de transport aérien désignées appliquent les tarifs approuvés par les autorités aéronautiques des Parties contractantes et qu'aucune entreprise de transport aérien ne réduit partiellement lesdits tarifs par un moyen quelconque directement ou indirectement.

Article 12

Transfert de bénéfices

Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement l'excédent de recettes par rapport aux dépenses acquis par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de passagers, de marchandises et de courrier et de toutes autres activités relatives au transport aérien qui peuvent être autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de change conformément aux lois et règlements nationaux applicables en matière de paiements courants et, s'il n'existe pas de taux de change officiel, lesdits transferts seront effectués au taux de change des devises en vigueur sur le marché pour les paiements courants.

Article 13

Fourniture d'informations

Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à la demande de cette dernière, des informations concernant le trafic transporté sur les services agréés par leurs entreprises de transport aérien désignées respectives. Ces informations comprendront des statistiques et tous autres renseignements nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par lesdites entreprises de transport aérien sur les services agréés.

Article 14

Consultations

1. Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront périodiquement en vue de s'assurer que les dispositions du présent Accord et de son Annexe sont mises en œuvre et appliquées de manière satisfaisante ; elles se consulteront également, si besoin est, en vue de modifier le présent Accord ou son Annexe.

2. Chacune des Parties contractantes pourra demander des consultations qui pourront consister en entretiens ou en échange de correspondance. Dans le cas d'entretiens, ceux-ci commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande, à moins que les deux Parties contractantes ne conviennent d'une prolongation de ce délai.

Article 15

Règlement des différends

1. Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord surgirait entre les Parties contractantes, celles-ci s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociation directe.

2. Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un règlement par voie de négociation directe, elles peuvent soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme compétent d'un Etat tiers.

3. Si un règlement ne peut être obtenu par les méthodes susindiquées, le différend sera, à la demande de l'une des Parties contractantes, soumis à un tribunal (ci-après dénommé « le tribunal arbitral ») composé de trois membres. Chacune des deux Parties contractantes désignera un arbitre ; ces deux arbitres en désigneront un troisième.

4. Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de l'avis de demande d'arbitrage par le tribunal arbitral adressé par l'autre Partie contractante par la voie diplomatique ; le tiers arbitre devra être désigné dans un délai supplémentaire de soixante jours. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque Partie contractante peut demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas.

5. Le tiers arbitre désigné en vertu du paragraphe 3, de même que l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 4 ou, s'il y a plusieurs arbitres désignés en vertu de ce dernier paragraphe, l'un d'entre eux au moins sera ressortissant d'un Etat tiers et agira en tant que Président du tribunal arbitral.

6. Le tribunal arbitral fixera son règlement intérieur.

7. Sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les Parties contractantes supporteront à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.

8. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.

9. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article, l'autre Partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.

Article 16

Amendements

Tout amendement au présent Accord ou à son Annexe convenu par les Parties contractantes entrera en vigueur à une date à agréer par Echange de notes diplomatiques.

Article 17

Amendement de l'Accord afin de le mettre en conformité avec des traités multilatéraux

Le présent Accord sera amendé de façon à se conformer à tout Accord multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties contractantes.

Article 18

Enregistrement de l'Accord et des amendements

Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés par les Parties contractantes à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 19

Dénonciation de l'Accord

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre Partie contractante son intention de mettre fin au présent Accord. Cette notification sera faite en même temps à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 20

Caducité des Accords antérieurs

Le présent Accord rend caducs tous Accords antérieurs applicables entre les Parties contractantes en matière de services aériens internationaux.

Article 21

Entrée en vigueur

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent Accord entrera en vigueur après sa signature et à la date fixée d'un commun accord entre les Parties contractantes par échange de notes diplomatiques.

2. Le présent Accord s'appliquera à titre provisoire après avoir été paraphé et à compter de la date fixée d'un commun accord entre les Parties par Echange de notes diplomatiques.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes étant également authentiques, à Lilongwe, le 20 janvier 1982.

Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN GROSSIN

Pour le Gouvernement de la République de Malawi :
ELSON BAKILI MULUZI

ANNEXE

ROUTES

SECTION I

Route à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée de la République française :

Points en France, Brazzaville ou Kinshasa ou Luanda ou Libreville ou Bangui, Lusaka, Lilongwe, Maputo ou Salisbury ou Johannesburg, et *vice versa*.

SECTION II

Route à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée de Malawi :

Points en Malawi, points intermédiaires à convenir ultérieurement, Paris, points au-delà à convenir ultérieurement, et *vice versa*.

NOTES :

1. En exploitant un service agréé sur les routes spécifiées, l'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante peut, sur tout ou partie des vols, ne pas desservir l'une quelconque des escales, sous réserve que les services aient leur point de départ et/ou leur point d'arrivée dans le territoire de ladite Partie contractante.

2. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante aura le droit de terminer ses services sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à l'un quelconque des points au-delà convenus.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret n° 87-593 du 22 juillet 1987 modifiant le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches

NOR : *INTD8700207D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu la loi du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches, modifiée par la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 relatif à l'exercice de l'activité des agences privées de recherches ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret n° 81-1086 du 8 décembre 1981 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. 4.* - Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement. »

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD

Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale

NOR : *INTA8700206D*

Le Premier ministre,

Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-54 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Décrète :

Art. 1er. - Les articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 411-41.* - Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale ".

« *Art. R. 411-42.* - La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.

« *Art. R. 411-43.* - Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

« - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

« - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;

« - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;

« - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.

« Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

« *Art. R. 411-44.* - La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.

« Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite.

« *Art. R. 411-45.* - La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :

« - l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ;

« - l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent " ;

« - l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil ".

« La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.

« *Art. R. 411-46.* - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :

« - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;

« - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;

« - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;

« – les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;

« – les services accomplis dans les services extérieurs de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

« Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.

« *Art. R. 411-47.* – Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.

« Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.

« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.

« *Art. R. 411-48.* – Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

« Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

« *Art. R. 411-49.* – La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions.

« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.

« La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.

« *Art. R. 411-50.* – Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.

« Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.

« *Art. R. 411-51.* – La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.

« *Art. R. 411-52.* – La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :

« – par la déchéance de la nationalité française ;

« – par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;

« – par une révocation.

« Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :

« – pour toute autre condamnation ;

« – pour indignité dûment constatée ;

« – à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.

« *Art. R. 411-53.* – L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. »

Art. 2. – Le décret du 7 juin 1945 modifié ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogés.

Art. 3. – Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

Décret du 22 juillet 1987 portant classement parmi les sites du département de la Savoie du site du hameau du Monal sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise

NOR : *EQUU8700481D*

Par décret en date du 22 juillet 1987, est classé parmi les sites du département de la Savoie l'ensemble formé par le site du hameau du Monal sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise (1).

(1) Les plans et le texte intégral de ce décret pourront être consultés à la préfecture de la Savoie et à la mairie de Sainte-Foy-Tarentaise.

TRANSPORTS

Arrêtés du 26 juin 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

NOR : *TRSA8700233A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers ;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5 700 kg ;

Vu la demande présentée par la société Air International Formation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 6 novembre 1986,

Arrête :

Art. 1er. – La société Air International Formation est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes au maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.

Art. 4. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Art. 5. - Les autorisations et agréments au présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 1990.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPÉROU

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers ;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5 700 kg ;

Vu la demande présentée par la société Héli Transport ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 janvier 1986,

Arrête :

Art. 1er. - La société Héli Transport est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile, et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R. 330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.

En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers Nice-Cannes.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Art. 7. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valable que si la société à souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1990.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.

Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1986 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien à la société Héli Transport sont abrogées.

Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPÉROU

Arrêté du 15 juillet 1987 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations valables en 1988 pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent communautaire ou du contingent multilatéral

NOR : *TRST8700260A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Arrête :

Art. 1er. - Les entreprises de transport routier de marchandises inscrites au registre des transporteurs routiers et qui exécutent régulièrement des transports internationaux, soit dans l'enceinte communautaire (C.E.E.) soit dans celle de la conférence européenne des ministres des transports (C.E.M.T.) peuvent demander des autorisations du contingent communautaire (C.E.E.) ou du contingent multilatéral (C.E.M.T.) valables pour l'année 1988.

Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent de telles autorisations doivent adresser leur demande au commissaire de la République (direction régionale de l'équipement) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs.

Les entreprises désireuses d'obtenir les autorisations valables à compter du 1er janvier 1988 devront déposer une demande d'attribution entre le 1er septembre et le 30 septembre 1987.

Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite des contingents disponibles.

Les demandes déposées postérieurement au 30 septembre 1987 ne pourront être examinées que si des autorisations déjà attribuées deviennent disponibles.

Art. 3. - Le dossier devra comporter, pour chaque contingent au titre duquel une autorisation est sollicitée, une demande établie sur les imprimés édités à cet effet par l'administration et qui seront mis à la disposition des entreprises par les directeurs régionaux de l'équipement.

Le dossier comprendra également :

a) Un bordereau de situation fiscale ;

b) Une attestation de l'U.R.S.S.A.F. à laquelle l'entreprise est immatriculée constatant la situation de l'entreprise ;

c) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise concernant s'il y a lieu la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales et fiscales.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1987.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Arrêté du 7 juillet 1987 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et personnels techniques de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

NOR : *REST8700312A*

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret nº 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, notamment l'article 61 ;

Vu le décret nº 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 18 juin 1986,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont répartis en quatre branches d'activité professionnelle (B.A.P.) :

B.A.P. I : sciences humaines, juridiques, économiques et sociales ;
B.A.P. II : informatique et calcul scientifique ;
B.A.P. III : techniques expérimentales ;
B.A.P. IV : gestion scientifique et technique de la recherche.

Art. 2. - Au sein de chacune des branches d'activité professionnelles, les fonctionnaires sont nommés au titre soit d'un des métiers, soit d'une des spécialités suivantes :

B.A.P. I. - SCIENCES HUMAINES, JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

Ingénieurs de recherche

Ingénieur de recherche en sciences humaines.
Ingénieur de recherche en sciences juridiques.
Ingénieur de recherche en sciences économiques.
Ingénieur de recherche en sciences sociales.

Ingénieurs d'études

Ingénieur d'études en sciences humaines.
Ingénieur d'études en sciences juridiques.
Ingénieur d'études en sciences économiques.
Ingénieur d'études en sciences sociales.
Ingénieur d'études en sciences auxiliaires des sciences humaines, juridiques, économiques et sociales.

Assistants ingénieurs

Assistant ingénieur en sciences auxiliaires des sciences humaines, juridiques, économiques et sociales.

Techniciens

Technicien des sciences auxiliaires des sciences humaines, juridiques, économiques et sociales.

B.A.P. II. - INFORMATIQUE ET CALCUL SCIENTIFIQUE

Ingénieurs de recherche

Ingénieur de recherche en informatique.
Ingénieur de recherche en calcul scientifique.
Ingénieur de recherche responsable de centre serveur.
Ingénieur de recherche statisticien.

Ingénieurs d'études

Ingénieur d'études analyste.
Ingénieur d'études chef d'exploitation.
Ingénieur d'études chef de salle.
Ingénieur d'études en calcul scientifique.
Ingénieur d'études en informatique de recherche.
Ingénieur d'études en informatique de gestion.
Ingénieur d'études en statistiques.

Assistants ingénieurs

Assistant ingénieur en informatique.
Assistant ingénieur en calcul scientifique.
Assistant ingénieur en statistiques.

Techniciens

Technicien d'exploitation.

Adjoints techniques

Adjoint technique d'exploitation.

B.A.P. III. - TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Ingénieurs de recherche

Ingénieur de recherche électronicien.
Ingénieur de recherche électrotechnicien.
Ingénieur de recherche mécanicien.
Ingénieur de recherche métrologiste.
Ingénieur de recherche en biomécanique.

Ingénieurs d'études

Ingénieur d'études électronicien.
Ingénieur d'études électrotechnicien.
Ingénieur d'études mécanicien.
Ingénieur d'études métrologiste.
Ingénieur d'études en biomécanique.

Assistants ingénieurs

Assistant ingénieur électronicien.
Assistant ingénieur électrotechnicien.
Assistant ingénieur maquettiste en électronique.
Assistant ingénieur mécanicien.
Assistant ingénieur métrologiste.
Assistant ingénieur en biomécanique.
Assistant ingénieur enquêteur.

Techniciens

Technicien maquettiste.
Technicien en électronique.
Technicien en électrotechnique.
Technicien en mécanique.
Technicien en métrologie.
Technicien en biomécanique.
Technicien d'enquêtes.

Adjoints techniques

Adjoint technique électronicien.
Adjoint technique électrotechnicien.
Adjoint technique en mécanique.
Adjoint technique en métrologie.
Adjoint technique en biomécanique.

B.A.P. IV. - GESTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA RECHERCHE

Ingénieurs de recherche

Ingénieur de recherche en sciences de la documentation.
Ingénieur de recherche en sciences de la communication.
Ingénieur de recherche en valorisation de la recherche.
Ingénieur de recherche en gestion scientifique ou technique.
Ingénieur de recherche en programmation de la recherche.

Ingénieurs d'études

Ingénieur d'études en sciences de la documentation.
Ingénieur d'études en sciences de la communication.
Ingénieur d'études en valorisation de la recherche.
Ingénieur d'études en gestion scientifique, ou technique.
Ingénieur d'études en programmation de la recherche.

Assistants ingénieurs

Assistant ingénieur documentaliste.
Assistant ingénieur dessinateur.
Assistant ingénieur en sciences de la communication.
Assistant ingénieur en valorisation de la recherche.
Assistant ingénieur en gestion scientifique ou technique.
Assistant ingénieur des services généraux.

Techniciens

Technicien documentaliste.
Technicien en audiovisuel.
Technicien en photographie.
Technicien de gestion scientifique ou technique.
Technicien des services généraux.

Adjoints techniques

Adjoint technique en audiovisuel.
Adjoint technique en photographie.
Adjoint technique de gestion scientifique ou technique.
Adjoint technique des services généraux.

Agents techniques

Agent technique en photographie.
Agent technique des services généraux.

Art. 3. - Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1987.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche et de la technologie,
J. PERGET

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. EDOU

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Décret n° 87-595 du 22 juillet 1987 portant application de l'article L. 161-18 du code de la sécurité sociale relatif à l'appréciation de l'inaptitude au travail

NOR : *ASES8701050D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-18, L. 351-7, L. 352-1 et L. 634-2 ;

Vu le code rural, et notamment les articles 1122-4 et 1122-5 ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales,

Décrète :

Art. 1er. - Sont insérés au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie Décrets) les articles suivants :

« *Art. D. 161-2-1.* - Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

« *Art. D. 161-2-2.* - La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural. »

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
GEORGES CHAVANES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME

Arrêté du 10 juillet 1987 déclarant d'utilité publique des travaux à exécuter pour la construction d'une canalisation de transport de gaz

NOR : *INDG8700420A*

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme en date du 10 juillet 1987, sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'obtention des servitudes, les travaux à exécuter pour la construction de la canalisation de transport de gaz Lauzac'h - Saint-Avé (Morbihan), additif n° 2 à la concession n° 44, sur le territoire des communes ci-après désignées du département du Morbihan :

Ambon, Berric, Lauzac'h, Monterblanc, Saint-Avé, Saint-Nolff, Sulniac, Surzur, Theix, Tréffléan, Trinité-Surzur (La), Vannes.

Arrêtés du 15 juillet 1987 déclarant d'utilité publique des travaux à exécuter pour la construction de canalisations de transport de gaz

NOR : *INDG8700417A*

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme en date du 15 juillet 1987, sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'obtention des servitudes, les travaux à exécuter pour la construction de la canalisation de transport de gaz Paulhan-Lodève-Bédarieux et du branchement de Clermont-L'Hérault (Hérault), avenant n° 2 à la concession n° 33, sur le territoire des communes ci-après désignées du département de l'Hérault :

Aspiran, Bédarieux, Brenas, Carlencas-et-Levas, Clermont-l'Hérault, Liausson, Lodève, Mérifons, Nébian, Octon, Paulhan, Le Puech, Villeneuvette.

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme en date du 15 juillet 1987, sont déclarés d'utilité publique, en vue de l'obtention des servitudes, les travaux à exécuter pour la construction de la canalisation de transport de gaz Saint-Pierre-du-Bosguérard - Brionne (Eure), avenant n° 7 à la concession n° 5, sur le territoire des communes ci-après désignées du département de l'Eure :

Le Bec-Hélouin, Bourgtheroulde-Infreville, Bosguérard-de-Marcouville, Bosrobert, Brionne, Calleville, Le Gros-Theil, Harcourt, La Haye-du-Theil, Houlbec-près-le-Gros-Theil, La Neuville-du-Bosc, Saint-Denis-des-Monts, Saint-Eloi-de-Fourques, Saint-Philibert-sur-Boissey, Saint-Pierre-du-Bosguérard.

Arrêté du 16 juillet 1987 acceptant la renonciation au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis du Ruisseau-du-Puits »

NOR : *INDE8700423A*

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme en date du 16 juillet 1987, est acceptée la renonciation au permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis du Ruisseau-du-Puits », accordé par décret du 26 avril 1985 (*Journal officiel* du 3 mai 1985) à la société Eurafrep et à la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), conjointes et solidaires, et portant sur une superficie de 66 kilomètres carrés environ située dans les départements de l'Aube et de la Marne.

P. ET T.

Décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur

NOR : *PTTP8700536D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;

Vu le décret n° 70-1295 du 23 décembre 1970 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;

Vu le décret n° 74-778 du 13 septembre 1974 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur ;

Vu le décret n° 78-591 du 12 mai 1978 portant aménagement des taxes des services postaux du département de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Art. 1er. - Les taxes indiquées ci-dessous s'appliquent :

1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les départements d'outre-mer ;

3° Au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de la collectivité territoriale de Mayotte et des territoires d'outre-mer :

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
I. - *Lettres*	
Jusqu'à 20 g	2,20
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	3,70
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	5,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	12,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	15,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	20,00
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	27,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	33,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	38,00
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	43,00
II. - *Plis non urgents*	
Jusqu'à 20 g	2,00
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	2,70
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	3,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	7,40
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	10,90
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	22,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	28,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	33,00
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	38,00
III. - *Cartes postales*	
1° Cartes postales simples	2,00
2° Cartes postales urgentes	2,20

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
IV. - *Paquets-poste*	
A. - Relations intradépartementales :	
Envois de messagerie en provenance et à destination de localités situées dans un même département (à l'exclusion des départements dans lesquels le service du « paquet départemental à délai garanti » est mis en œuvre et dont les redevances sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., en application de l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications).	
Jusqu'à 100 g	3,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	7,40
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	10,90
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	19,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	23,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	27,00
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	31,00
B. - Autres relations :	
Jusqu'à 100 g	3,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	7,40
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	10,90
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	15,40
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	22,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	28,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	33,00
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	38,00
V. - *Paquets-poste urgents*	
Jusqu'à 100 g	5,60
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	12,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	15,30
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	20,00
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	27,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	33,00
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	38,00
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	43,00
VI. - *Cécogrammes destinés aux aveugles*	
Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, de distribution par porteur spécial, de réclamation et de remboursement.	
VII. - *Imprimés électoraux*	
Par 50 g ou fraction de 50 g	0,22
VIII. - *Envois avec valeur déclarée*	
Sous réserve du fonctionnement de ce service dans les relations énumérées au paragraphe 3° figurant en tête du présent article.	
A. - Lettres avec valeur déclarée :	
Maximum de garantie et de déclaration : 25 000 F.	
Poids maximum : 3 kg.	
Tarif d'affranchissement	Taxe des lettres
Droit fixe de recommandation	15,50
Droit proportionnel d'assurance :	
Par 200 F ou fraction de 200 F de valeur déclarée	0,60
Avec minimum de perception de	9,00

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
B. - Boîtes avec valeur déclarée :	
Maximum de garantie et de déclaration : 25 000 F.	
Poids maximum : 5 kg.	
Tarif d'affranchissement	Comme pour les lettres avec valeur déclarée.
Droit fixe de recommandation et droit proportionnel d'assurance	
C. - Paquets avec valeur déclarée :	
Maximum de garantie et de déclaration : 8 000 F.	
Poids maximum : 5 kg.	
Tarif d'affranchissement	Comme pour les lettres avec valeur déclarée.
Droit fixe de recommandation et droit proportionnel d'assurance	
IX. - *Emballages pour paquets-poste*	
A. - Emballages-paquets :	
Vendus aux guichets des bureaux de poste	
1° Vente à l'unité :	
Modèle n° 1	3,00
Modèle n° 2	4,50
Modèle n° 3	6,00
Modèle n° 4	7,50
2° Vente à l'étui de 25 emballages :	
Modèle n° 1	60,00
Modèle n° 2	90,00
Modèle n° 3	120,00
Modèle n° 4	150,00
Vendus dans les magasins départementaux de la poste uniquement par palette	
Modèle n° 1 (1 palette = 50 étuis) :	
Jusqu'à 2 palettes. La palette	2 810,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette	2 625,00
Plus de 5 palettes. La palette	2 435,00
Modèle n° 2 (1 palette = 32 étuis) :	
Jusqu'à 2 palettes. La palette	2 700,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette	2 520,00
Plus de 5 palettes. La palette	2 340,00
Modèle n° 3 (1 palette = 28 étuis) :	
Jusqu'à 2 palettes. La palette	3 150,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette	2 940,00
Plus de 5 palettes. La palette	2 730,00
Modèle n° 4 (1 palette = 21 étuis) :	
Jusqu'à 2 palettes. La palette	2 950,00
Jusqu'à 5 palettes. La palette	2 760,00
Plus de 5 palettes. La palette	2 560,00
B. - Emballages spécifiques aux expéditions de bouteilles :	
1° Vente à l'unité	11,00
2° Vente en nombre : lot de 20 emballages	150,00
X. - *Taxes postales accessoires*	
A. - Distribution par porteur spécial :	
Taxe supplémentaire par objet	21,00
B. - Droits de recommandation et indemnités pour perte :	
1° Lettres :	
Droit de recommandation/indemnité pour perte correspondante	R1 13,70/100 R2 15,50/430 R3 17,00/860 R4 19,00/1 220
2° Cartes postales urgentes :	
Droit de recommandation/indemnité pour perte correspondante	Taux unique 13,70/100
3° Journaux :	
Droit de recommandation/indemnité pour perte correspondante	Taux unique 6,70/100
4° Autres objets admis à la recommandation :	
Droit de recommandation/indemnité pour perte correspondante	R1 6,70/100 R2 8,40/430 R3 10,00/860 R4 12,00/1 220
C. - Avis de réception postal demandé lors du dépôt des objets chargés ou recommandés	5,40

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
D. - Taxe de recherche pour réclamation injustifiée relative à un objet chargé ou recommandé ..	10,50
E. - Poste restante :	
1° Surtaxe fixe applicable aux objets de correspondance adressés poste restante :	
Journaux et écrits périodiques	1,10
Autres objets (à l'exclusion des télégrammes) ..	2,20
2° Droit spécial d'abonnement annuel à la poste restante :	
Voyageurs de commerce titulaires de la carte d'identité prévue par la loi du 8 octobre 1919	100,00
Autres personnes	280,00
F. - Taxe de traitement applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis	3,50
Le total de la taxe de traitement et du montant de l'insuffisance d'affranchissement est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.	
G. - Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse et aux libres réponses :	
1° Tarif général :	
Par exemplaire distribué	0,44
Minimum de perception par autorisation :	
Dont la durée est inférieure à un an : taxe complémentaire unitaire × 400	176,00
Autres autorisations, taxe annuelle : taxe complémentaire unitaire × 1 000	440,00
2° Tarif spécial :	
Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse et aux libres réponses reçues en grand nombre :	
Par exemplaire distribué :	
De 20 001 à 100 000 réponses par an	0,396
De 100 001 à 250 000 réponses par an	0,352
De 250 001 à 500 000 réponses par an	0,308
De 500 001 à 1 million de réponses par an	0,264
Au-dessus de 1 million de réponses par an	0,220
H. - Taxes applicables aux ordres de réexpédition :	
1° La durée d'exécution des ordres de réexpédition est limitée à 1 an :	
Ordres de réexpédition à exécuter dans une commune de 20 000 habitants et plus	80,00
Ordres de réexpédition à exécuter dans une commune de moins de 20 000 habitants	50,00
2° Droit spécial d'abonnement annuel	220,00
3° Ordres de réexpédition à exécuter par le service de la poste restante (durée limitée à trois mois)	Gratuit
I. - Droit de garde des objets de correspondance :	
Durée maximum de garde des objets : un mois.	
Communes de 20 000 habitants et plus	80,00
Communes de moins de 20 000 habitants	50,00
XI. - *Redevance d'abonnement pour boîtes postales*	
A. - Abonnements annuels :	
Prix uniforme, quel que soit le nombre d'habitants de la commune	153,00
La redevance est majorée de 20 p. 100 par appellation différente de celle sous laquelle l'abonnement a été concédé.	
B. - Abonnements spéciaux dits « de saison » :	
Prix uniforme, par mois	105,00
XII. - *Redevance annuelle pour le relevage du courrier à domicile ou des boîtes aux lettres particulières.*	Prix de revient majoré de 15 % pour frais généraux.
XIII. - *Livrets cadastraux*	
Livrets cadastraux échangés entre les services des contributions directes et du cadastre et les propriétaires :	
Poids maximum : 500 g	5,80
XIV. - *Magazines sonores*	
Par échelon de 250 g ou fraction de 250 g d'après le poids total des envois	2,20

Art. 2. - Jusqu'à l'intervention du décret modifiant divers articles de la troisième partie du code des postes et télécommunications insérés dans les livres Ier et III relatifs au service postal et aux services financiers, les taxes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 28 du code précité relatives aux documents encartés dans les journaux et écrits périodiques sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. Elles résultent actuellement de l'arrêté du ministre chargé des P. et T. en date du 26 décembre 1986.

Ces taxes sont réduites de 50 p. 100 lorsque le poids total des documents insérés dans les publications n'excède pas 50 grammes et que leur présentation ne fait pas obstacle à l'exécution normale du service.

Art. 3. - Les documents dépourvus de valeur intrinsèque peuvent faire l'objet de la déclaration de valeur prévue à l'article Ier et correspondant aux frais de remplacement desdits documents dans la limite de 8 000 F maximum.

Art. 4. - Les taxes applicables aux objets bénéficiant de tarifs spéciaux en contrepartie d'une participation de l'expéditeur à l'exécution du service sont prévues par l'arrêté du ministre des P. et T. en date du 26 décembre 1986, pris conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 septembre 1974, modifiant l'article 7 du décret du 23 décembre 1970.

Art. 5. - Les droits et taxes des services postaux pour les correspondances circulant à l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prévus par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., pris conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 1978.

Art. 6. - Les taxes indiquées ci-après s'appliquent à l'intérieur de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans leurs relations réciproques :

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
Mandats	
I. - *Mandats-lettres*	
A. - Mandats-lettres :	
a) Mandats ne dépassant pas 1 000 F :	
Droit par mandat	10,20
b) Mandat dépassant 1 000 F :	
1. Droit fixe	10,20
2. Droit proportionnel :	
Par 1 000 F ou fraction de 1 000 F jusqu'à 4 000 F	2,10
Par 2 000 F ou fraction de 2 000 F sur la partie excédant 4 000 F	2,10
B. - Mandats-lettres émis en nombre sur autorisation de l'administration de la poste et des télécommunications par des organismes importants :	
Droit fixe par mandat	5,20

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
II. - *Mandats-cartes*	
a) Mandats ne dépassant pas 1 000 F :	
Droit par mandat	13,70
b) Mandats dépassant 1 000 F :	
1. Droit fixe	13,70
2. Droit proportionnel :	
Par 1 000 F ou fraction de 1 000 F jusqu'à 4 000 F	2,10
Par 2 000 F ou fraction de 2 000 F sur la partie excédant 4 000 F	2,10
Sont exonérés du droit de commission les mandats émis en règlement du montant des encaissements à domicile et les mandats émis directement par les bureaux de poste en représentation du montant des remboursements grevant les colis postaux.	
III. - *Mandats télégraphiques*	
En sus des taxes télégraphiques applicables dans la relation considérée :	
a) Lorsque l'expéditeur ne demande pas le paiement à domicile	Droit de commission des mandats-lettres visés en I (A).
b) Lorsque l'expéditeur demande le paiement à domicile	Droit de commission des mandats-lettres visés en I (A) majoré de la taxe de présentation à domicile (§ V ci-après).
IV. - *Taxe de renouvellement*	
Applicable aux mandats, quel qu'en soit le montant, dont le paiement est demandé après l'expiration du délai de validité :	
1° Au cours du mois qui suit	8,30
2° Au-delà du mois visé ci-dessus	16,60
V. - *Taxe de présentation à domicile*	
Par mandat télégraphique dont le destinataire demande le paiement à domicile	5,50
VI. - *Avis de paiement des mandats*	Taxe applicable à l'avis de réception postal d'un objet chargé ou recommandé.
VII. - *Taxe de recherche applicable aux réclamations injustifiées*	Taxe applicable aux réclamations injustifiées relatives à un objet chargé ou recommandé.
Encaissements à domicile	
VIII. - *Valeurs à recouvrer*	
En sus des taxes postales applicables aux lettres et, facultativement, de la taxe de recommandation au taux R 2 « autres objets » :	
1° Au dépôt :	
a) Droit par envoi	6,10
b) Droit par valeur :	
Lorsque le règlement est à effectuer par mandat de versement à un compte chèque postal	12,00
Lorsque le règlement est à effectuer par mandat-carte	19,50
Les droits perçus restent acquis à l'administration de la poste et des télécommunications alors même que les valeurs ne sont pas recouvrées.	
2° Droit par valeur protestée	30,30

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
IX. - *Objets contre remboursement*	
En sus des taxes postales applicables aux objets de la catégorie à laquelle appartiennent ces envois :	
Droit perçu par objet au moment du dépôt :	
a) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat de versement à un compte chèque postal	17,90
b) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat-carte	25,10
c) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat optique (le droit perçu comprend la fourniture des bandes magnétiques des encaissements effectués)	16,40
Le droit perçu reste acquis à l'administration de la poste et des télécommunications alors même que l'envoi fait retour à l'expéditeur.	
X. - *Cartes remboursement*	
En sus de la taxe postale applicable aux lettres et éventuellement de la taxe de recommandation au taux R 2 « autres objets » :	
Droit perçu par carte au moment du dépôt	13,60
Le droit perçu reste acquis à l'administration de la poste et des télécommunications alors même que la carte remboursement fait retour à l'expéditeur.	
XI. - *Taxe de recherche applicable aux réclamations injustifiées*	Taxe applicable aux réclamations injustifiées relatives à un objet chargé ou recommandé.
Chèques postaux	
XII. - *Versements*	
A. - 1° Mandats-cartes de versement et mandats optiques établis par les titulaires pour alimenter leur propre compte chèque postal	Gratuit
2° Autres mandats optiques :	
Droit perçu sur l'expéditeur :	
Par mandat quel qu'en soit le montant	5,20
Droit perçu sur le destinataire en contrepartie de la fourniture de bandes magnétiques :	
Par mandat édité avec montant	0,25
Par mandat édité sans montant	0,68
Ce droit ne s'applique pas aux mandats optiques émis en règlement du montant des encaissements à domicile.	
3° Autres mandats de versement aux comptes chèques postaux :	
Jusqu'à 1 000 F	6,60
Au-dessus de 1 000 F	8,80
4° Mandats de versement télégraphiques :	
En sus des taxes télégraphiques	Droit de commission prévu au paragraphe 1° ou 3° selon le cas.
B. - Versements par chèques bancaires et effets de commerce :	
1° Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux :	
a) Chèques bancaires	Gratuit
b) Effets de commerce :	
Domiciliés dans un centre de chèques postaux	Droits visés en A (§ 3°) ci-dessus.
Non domiciliés dans un centre de chèques postaux	Taxe double de la précédente.
Les taxes prévues au présent alinéa *b* sont acquises à l'administration de la poste et des télécommunications alors même que les valeurs demeurent impayées.	

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
c) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés :	
En sus des taxes prévues à l'alinéa *b* ci-dessus	Même taxe que les valeurs protestées des encaissements à domicile (VIII, 2°).
2° Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l'intermédiaire du service postal des valeurs à recouvrer	Même taxe que les valeurs à recouvrer des encaissements à domicile (VIII).
XIII. - *Chèques de paiement*	
A. - Chèques de retrait :	
Retraits au profit des titulaires de comptes chèques postaux	Gratuit
En cas d'utilisation de la voie télégraphique	Taxes télégraphiques.
Retraits de dépannage sur C.C.P. sans carte :	
Jusqu'à 1 000 F	Gratuit
Au-dessus de 1 000 F	16,00
B. - Chèques d'assignation :	
1° Transformés en mandats-cartes :	
a) Droit normal :	
Mandat ne dépassant pas 1 000 F :	
Droit par mandat	12,00
Mandat dépassant 1 000 F :	
Droit fixe	12,00
Droit proportionnel :	
Par 1 000 F ou fraction de 1 000 F jusqu'à 4 000 F	2,10
Par 2 000 F ou fraction de 2 000 F sur la partie excédant 4 000 F	2,10
b) Droit réduit pour assignations multiples :	
Droit fixe applicable aux chèques multiples :	
Jusqu'à 100 mandats	870,00
A partir du 101e mandat, par mandat	8,70
Droit proportionnel applicable aux chèques multiples :	
Par 1 000 F ou fraction de 1 000 F	2,10
2° Transformés en mandats télégraphiques	Mêmes droits que pour les mandats télégraphiques émis par les bureaux de poste.
3° Sous forme de lettres-chèques payables à vue	3,50
C. - Chèques postaux de voyage	Gratuit
XIV. - *Chèques postaux certifiés*	
1° Certification simple	Gratuit
2° Certification accélérée (en sus de la taxe des chèques de leur catégorie)	8,40
XV. - *Virements*	
1° Virements postaux ordinaires	Gratuit
2° Virements d'office périodiques de somme fixe	3,50
3° Autres virements d'office et virements accélérés :	
Par 10 000 F ou fraction de 10 000 F	7,60
Maximum de perception	30,40
4° Virements télégraphiques :	
En sus des taxes télégraphiques :	
Par 10 000 F ou fraction de 10 000 F	7,60
Maximum de perception	91,20
5° Virements effectués au moyen d'un titre universel de paiement :	
Droit perçu sur le destinataire en contrepartie de la fourniture de bandes magnétiques, par virement édité avec montant :	
- prémarqué	1,05
- non prémarqué	1,15
Edité sans montant :	
- prémarqué	1,35
- non prémarqué	1,60
6° Virements effectués au moyen d'une lettre-chèque optique :	
Droit perçu sur l'émetteur en contrepartie de la fourniture :	
- de bandes magnétiques descriptives des titres payés : par chèque payé par virement	0,25
- de relevés des titres impayés : par chèque payé par virement	0,14
7° Ordres de prélèvement :	
a) Sur un compte chèque postal :	
Donnés sur bandes magnétiques par prélèvement	1,05
Avec fiches individuelles, par prélèvement	2,60
Sans fiches individuelles, par prélèvement	2,15
b) Sur un compte bancaire :	
Donnés sur bande magnétique, par prélèvement	1,55
Donnés sur support papier, par prélèvement	2,85
XVI. - *Réclamations*	
Taxe de recherche pour réclamation injustifiée adressée au centre de chèques postaux par le titulaire du compte chèque postal ou présentée dans un bureau de poste	Taxe applicable aux réclamations injustifiées relatives à un objet chargé ou recommandé.
XVII. - *Taxes diverses*	
1° Ouverture de compte chèque postal	Gratuit
2° Taxe annuelle de tenue de compte	5,00
3° Notification d'avoir à une date déterminée	8,70
4° Notification périodique d'avoir :	
Redevance mensuelle :	
Pour avis hebdomadaire	8,10
Pour avis bihebdomadaire	16,20
Pour avis quotidien	32,40
5° Copies de comptes :	
Par 100 opérations ou fraction de 100 opérations	8,10
En sus, par extrait consulté	0,81
6° Modification de l'intitulé d'un compte chèque postal	6,00
7° Renseignements donnés par téléphone ou par télex :	
En sus des taxes téléphoniques ou télex	8,10
8° Insuffisances de provision constatées sur les comptes chèques postaux :	
Droit fixe	2,50
Droit proportionnel	Calculé en fonction du montant de l'insuffisance, de sa durée et du taux du marché monétaire.
9° Taxe pour chèque ou ordre de débit sans provision suffisante :	
a) Chèques transmis par le tireur et ordre de débit ne pouvant être exécutés par suite d'insuffisance au compte	15,20
b) Chèques sans provision suffisante transmis au centre de chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur	30,40
10° Préavis téléphoniques ou par télex d'inscription de certaines opérations :	
En sus des taxes téléphoniques ou télex	8,10
11° Avis d'inscription d'un virement	Taxe applicable à l'avis de réception postal d'un objet chargé ou recommandé.

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
12° Taxe d'urgence applicable par mandat :	
Aux mandats-cartes de versement aux comptes chèques postaux émis aux guichets de centres de chèques postaux ou par certains bureaux de poste spécialement désignés à cet effet et dont le montant doit être inscrit immédiatement au crédit des comptes chèques postaux des bénéficiaires (en sus du droit éventuel de commission).	
Aux mandats-lettres déposés par les titulaires de comptes chèques postaux aux centres de chèques teneurs de leurs comptes pour en faire porter immédiatement le montant au crédit de ceux-ci :	
Par 10 000 F ou fraction de 10 000 F	7,60
Maximum de perception	30,40
13° Taxe pour opposition :	
- sur les chèques régulièrement émis ou non émis, les cartes délivrées par la poste et les postchèques, fondée sur le vol, la perte du titre ou la faillite du bénéficiaire	42,00
- sur les titres universels de paiement	42,00
- sur les chèques régulièrement émis	84,00
14° Taxe pour annulation de chèques postaux transmis par les tireurs	42,00

Art. 7. - Les taxes définies à l'article 6 sont également applicables, sous réserve de l'existence du service dans la relation considérée, au départ de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à destination de la collectivité territoriale de Mayotte et des territoires d'outre-mer, sauf exceptions indiquées ci-après :

NATURE DES PRESTATIONS	TAXES (en francs)
Encaissements à domicile	
I. - *Objets contre remboursement*	
En sus des taxes postales applicables aux objets de la catégorie à laquelle appartiennent les envois :	
Droit perçu par objet au moment du dépôt	17,90
Le droit perçu reste acquis à l'administration de la poste et des télécommunications alors même que l'envoi fait retour à l'expéditeur.	
Chèques postaux	
II. - *Versements*	
Mandats de versement aux comptes chèques postaux :	
Jusqu'à 1 000 F	6,60
Au-dessus de 1 000 F	8,80
Pour les mandats de versements télégraphiques taxes télégraphiques en sus.	
III. - *Encaissements de chèques bancaires et effets de commerce*	
1° Chèques ou effets de commerce remis à un centre de chèques postaux métropolitain pour encaissement dans un territoire d'outre-mer	Les chèques et effets de commerce sont encaissés par l'intermédiaire de la Banque de France et ne donnent pas lieu à perception de taxe par l'administration de la poste et des télécommunications.
2° Chèques ou effets de commerce remis à un centre de chèques postaux d'un territoire d'outre-mer et encaissés par l'intermédiaire d'un centre de chèques postaux métropolitain :	
Taxe par valeur	Droits des mandats de versement à un compte chèque postal visés au paragraphe II ci-dessus.
IV. - *Chèques de paiement*	
Chèques de retrait et chèques d'assignation transformés en mandats	Mêmes droits de commission que les mandats analogues émis par les bureaux de poste.

Art. 8. - Le décret n° 86-878 du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur est abrogé.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1987 pour les taxes des services postaux et du 15 novembre 1987 pour les taxes des services financiers.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.
GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'industrie, des P.T.T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international

NOR : *PTTP8700537D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et les divers actes signés à Hambourg le 27 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) ;

Vu le décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,

Décrète :

TITRE Ier

TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

Art. 1er. - Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.

Art. 2. - Les taxes applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après, sous réserve des particularités prévues aux articles 3 à 12 :

1° *Transport*

Lettres :

Jusqu'à 20 g	3,60 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	6,00 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	8,00 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	15,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	28,00 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	49,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	80,00 F
Cartes postales	2,80 F
Cartes illustrées avec cinq mots de vœux au maximum	2,00 F

Imprimés :

Jusqu'à 20 g	2,00 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	3,00 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	4,40 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	9,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	13,20 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	22,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	30,00 F
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 5 000 g (envois de livres, brochures, annuaires, catalogues) en plus de la taxe de 30,00 F correspondant à 2 000 g, par 1 000 g ou fraction en excédent	15,00 F

Les paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination et insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux bénéficient du tarif spécial ci-dessous :

Par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac	13,20 F

Cécogrammes :

Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réexpédition, de poste restante, de réclamation, de demande de retrait ou de modification d'adresse, de remboursement et de présentation à la douane.

Petits paquets :

Jusqu'à 100 g	4,40 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	9,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	13,20 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	22,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g (pour certains pays seulement)	30,00 F

2° *Recommandation*

Droit fixe	15,50 F

Par exception, les sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination acquittent, par sac, un droit égal à trois fois la taxe unitaire visée ci-dessus.

3° *Lettres avec valeur déclarée*

L'envoi des lettres avec valeur déclarée à destination des pays qui participent à ce service est soumis aux conditions ci-après, sous réserve des limites fixées par ces pays en matière de déclaration et de garantie :

Taxe de transport et de droit de recommandation : les mêmes que pour les lettres de même poids pour la même destination.

Assurance : par 350 F ou fraction de 350 F de valeur déclarée	2,20 F

Déclaration de valeur maximale 3 000 D.T.S. L'équivalent de cette somme, en francs, est calculé pour chaque année par le ministère de la poste et des télécommunications. La déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite et passible des peines prévues à l'article L. 26 du code des postes et télécommunications.

Art. 3. - Les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques imprimés qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés.

Art. 4. - Les journaux et écrits périodiques bénéficient d'un tarif particulier fixé par décret.

Art. 5. - Les taxes de transport applicables en France aux lettres et cartes postales à destination de l'Espagne, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres, sont fixées comme suit :

Lettres :

Jusqu'à 20 g	2,20 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	5,00 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	7,00 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	14,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	27,00 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	44,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	69,00 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 6. - Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux lettres et aux cartes postales à destination du Canada sont fixées comme suit :

Lettres :

Jusqu'à 20 g	2,20 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	5,00 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	7,00 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	14,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	27,00 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	44,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	69,00 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 7. - Les taxes de transport applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination des Etats-Unis d'Amérique sont fixées comme suit :

Lettres :

Jusqu'à 20 g	2,20 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	5,00 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 8. - Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit :

Lettres :

Jusqu'à 20 g	2,20 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	3,70 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	5,60 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 9. - Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination de la République fédérale d'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg sont fixées comme suit :

Lettres :

Jusqu'à 20 g	2,20 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	3,70 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 10. - Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux cartes postales à destination de la Belgique, du Danemark, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des Pays-Bas sont fixées comme suit :

Lettres (jusqu'à 20 g)	2,20 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 11. - Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux

cartes postales à destination de l'Autriche, de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal, de la Suisse et du Liechtenstein sont fixées comme suit :

Lettres (jusqu'à 20 g)	2,50 F
Cartes postales	2,00 F

Art. 12. - Les taxes et droits des services postaux et les conditions d'admission des objets de correspondance applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux envois à destination de la République populaire du Bénin, du Burkina-Faso, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont ceux en vigueur dans les relations du régime international général, sous réserve des particularités ci-après :

a) Lettres :

Jusqu'à 20 g	3,60 F
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g	5,50 F
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g	7,20 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	15,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	19,00 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	26,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	35,00 F

b) Cartes postales :

Conditions d'admission et taxes du régime international général.

Acheminement par voie aérienne sans surtaxe.

c) Petits paquets :

Catégorie non admise et remplacée par celle des paquets-poste.

d) Paquets-poste :

Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur.

Jusqu'à 100 g	4,40 F
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g	9,00 F
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g	13,20 F
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g	22,00 F
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g	30,00 F
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	45,00 F

Poids maximal : 3 kg.

e) Recommandation :

Droit fixe :

Lettres et cartes postales	15,50 F
Sacs spéciaux d'imprimés	25,20 F
Autres objets	8,40 F

f) Envois avec valeur déclarée :

Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur, sous réserve de la participation au service du pays considéré et des limites fixées par celui-ci en matière de poids, de déclaration et de garantie.

Poids maximaux :

Envois sous forme de lettres	2 kg
Envois sous forme de paquets	3 kg
Envois sous forme de boîtes	5 kg

Taxe de transport : celle des lettres pour la même destination :

Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g	45,00 F
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g	60,00 F
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g	75,00 F
Droit de recommandation	15,50 F.

Assurance : par 200 F ou fraction de 200 F de valeur déclarée : 0,60 F (avec minimum de perception de : 9 F).

Déclaration de valeur maximale 25 000 F, réduite à 8 000 F pour les paquets avec valeur déclarée.

Art. 13. - En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.

Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.

Art. 14. - Les envois originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.

Art. 15. - L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,40 F.

Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 10,50 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.

Art. 16. - Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la Convention postale universelle, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé du régime international est fixé à 180 F.

Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un sac recommandé est fixé à 540 F par sac.

Art. 17. - Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F.

Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.

Art. 18. - Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration de la poste.

Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2 et 3), par objet : 13,00 F ;

2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac : 20,00 F ;

3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.

Art. 19. - Le prix de vente des coupons-réponse internationaux est fixé à 7,20 F.

Art. 20. - Les demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois donnent lieu pour chaque demande à la perception d'une taxe de 17,70 F. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique.

TITRE II

SERVICES FINANCIERS

Art. 21. - Les taxes relatives aux services financiers applicables en France, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après sous réserve des particularités prévues à l'article 22 :

NATURE DES PRESTATIONS	DROITS ET TAXES (en francs)
I. - **Mandats**	
A. - *Mandats de poste*	
a) Mandats échangés au moyen de cartes	
Droit par mandat d'un montant :	
Jusqu'à 500 F	13,50
De 500,01 F à 1 000 F	20,00
De 1 000,01 F à 2 000 F	33,00
De 2 000,01 F à 5 000 F	43,50
Au-delà de 5 000 F	51,00
b) Mandats échangés au moyen de listes	
Droit par mandat	Droits des mandats-cartes visés au paragraphe *a* ci-dessus majorés de 6,00 F.

NATURE DES PRESTATIONS	DROITS ET TAXES (en francs)
c) Taxe unitaire applicable aux mandats internationaux présentés sur bande magnétique transmise à l'administration de paiement étrangère	11,00
B. - *Mandats télégraphiques*	Droits des mandats de poste de même catégorie pour la même destination. En sus, taxe télégraphique.
C. - *Mandats échangés par l'intermédiaire de l'administration française*	
Droit supplémentaire au profit de l'administration française déduit de la somme transférée :	
Par mandat	10,00
D. - *Présentation à domicile*	
Mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile	Taxe du régime intérieur appliquée aux mandats télégraphiques payables à domicile, perçue sur le destinataire.
E. - *Visa pour date*	
Autorisation de paiement	
Mandat devant être soumis à la formalité du visa pour date ou donner lieu à autorisation de paiement par la faute de l'expéditeur ou du destinataire	Taxe applicable à une réclamation concernant un objet recommandé, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.
F. - *Mandat adressé poste restante*	
Taxe perçue sur le destinataire	Surtaxe fixe de poste restante applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
II. - **Chèques postaux**	
A. - *Virements postaux*	
a) Virements transmis par voie postale	Gratuit
b) Virements transmis par voie télégraphique :	
1. Taxe de virements	Taxe des virements transmis par voie postale.
2. Taxes télégraphiques	Suivant destination.
3. En sus des taxes télégraphiques	Taxe du régime intérieur applicable aux virements télégraphiques.
c) Virements transmis par télex :	
1. Taxe de virements	Taxe des virements transmis par voie postale.
2. Taxe télex	17,00

NATURE DES PRESTATIONS	DROITS ET TAXES (en francs)
B. - *Mandats de versement à un compte chèque postal*	
a) Mandats échangés au moyen de cartes :	
Droit par mandat d'un montant :	
- ne dépassant pas 1 000 F	9,00
- au-dessus de 1 000 F	13,50
b) Mandats échangés au moyen de listes :	
Droit par mandat	Droits des mandats-cartes de versement visés au paragraphe *a* ci-dessus majorés de 6,00 F.
C. - *Chèques de paiement transformés en mandats internationaux*	Mêmes droits de commission que les mandats analogues émis par les bureaux de poste.
III. - **Envois contre remboursement**	
Indépendamment des taxes postales applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent :	
a) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat échangé au moyen de cartes :	
Par mandat de versement, remboursement à inscrire à un compte chèque postal :	
Droit fixe	Même droit que celui perçu par objet contre remboursement du régime intérieur dont le règlement est à effectuer par mandat de versement à un compte chèque postal.
Par mandat de remboursement payable en espèces :	
Droit fixe	Même droit que celui perçu par objet contre remboursement du régime intérieur dont le règlement est à effectuer par mandat-carte.
b) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat échangé au moyen de liste	Mêmes droits que ceux visés au paragraphe *a* ci-dessus majorés de 6,00 F.
Les droits prévus ci-dessus restent acquis à l'administration de la poste et télécommunications alors même que les envois feraient retour aux déposants.	
IV. - **Taxes diverses**	
A. - *Avis de paiement d'un mandat de poste, avis d'inscription d'un mandat de versement ou d'un virement au crédit d'un compte du bénéficiaire.*	
a) Demande au moment de l'émission	Taxe de l'avis de réception d'un envoi recommandé demandé au moment du dépôt.

NATURE DES PRESTATIONS	DROITS ET TAXES (en francs)
b) Seconde demande lorsque l'avis n'est pas parvenu dans les délais normaux :	
Cas d'un mandat de poste	Même taxe qu'en *a* ci-dessus. Taxe remboursée si le paiement du mandat a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande.
Cas d'un mandat de versement ou d'un virement	Néant
B. - *Paiement en main propre*	1,30
C. - Réclamation	
Taxe perçue dans le cas où aucune demande d'avis de paiement d'un mandat de poste ou d'avis d'inscription d'un mandat de poste ou d'avis d'inscription d'un mandat de versement ou d'un virement n'a été faite au moment de l'émission ou du dépôt du titre. Cette taxe est également applicable aux réclamations concernant les mandats émis par un office étranger à destination d'un autre office étranger	Taxe applicable à une réclamation concernant un objet recommandé.
D. - *Retrait, modification d'adresse d'un mandat. Annulation d'un virement. Demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi.*	
Par demande	Taxe d'une demande de retrait ou de modification d'adresse d'un objet de correspondance.
En sus, si la demande doit être transmise par voie télégraphique	Taxe télégraphique correspondante.
La taxe prévue ci-dessus pour l'annulation ou la modification du montant du remboursement grevant un envoi reste acquise à l'administration de la poste et télécommunications, alors même que l'envoi ferait retour au déposant.	
E. - *Taxes applicables aux postchèques sans provision suffisante*	
Par carte	Taxe applicable aux chèques transmis par le tireur et ordres de débit ne pouvant être exécutés par suite d'une insuffisance d'avoir du compte.

Art. 22. - Les taxes et droits de commission des services financiers applicables en France, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les relations avec la République populaire du Bénin, du Burkina Faso, la République unie du Cameroun, la République centrafricaine, la République fédérale et islamique des Comores, la République populaire du Congo, la République de Côte-d'Ivoire, la République gabonaise, la République du Mali, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad et la République togolaise sont ceux en vigueur au départ du régime intérieur à destination de la collectivité territoriale de Mayotte et des territoires d'outre-mer prévus à l'article 7 du décret n° 87-596 du 30 juillet 1987.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23. - La taxe applicable à l'aérogramme est fixée à 4,20 F au départ de la France métropolitaine, des départements français d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 24. - Dans les relations entre la France et les pays avec lesquels des arrangements spéciaux ont été conclus, l'administration de la poste et télécommunications est autorisée à assurer des liaisons postales spécialisées.

Les taxes afférentes à ces liaisons sont fixées contractuellement avec les expéditeurs à partir des prix de revient des différents services assurés.

Art. 25. - Dans les relations entre la France et les pays avec lesquels des accords particuliers ont été conclus, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., est autorisé, en ce qui concerne les mandats de poste et les chèques d'assignation, à majorer ou à réduire, par arrêté publié au *Journal officiel* de la République française, les taxes prévues à proportion des augmentations ou des diminutions portant sur le montant des quotes-parts à verser par la France.

Les réductions de taxes ne doivent en aucun cas conduire à percevoir des taxes inférieures à celles correspondantes du régime intérieur.

Art. 26. - L'administration de la poste et télécommunications est autorisée à définir, par contrat, des conditions dérogatoires aux dispositions prévues par les tarifs en vigueur avec les expéditeurs ayant un trafic important de mandats de poste ou de chèques d'assignation internationaux.

Le trafic minimal annuel exigé est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

Les expéditeurs doivent souscrire un engagement concernant l'importance et les caractéristiques de leurs envois susceptibles de permettre une réduction du coût des prestations qui leur sont fournies.

Ces contrats peuvent prévoir, par rapport aux tarifs en vigueur, des réductions allant au maximum à 20 p. 100 de ces tarifs.

Art. 27. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-879 du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international.

Art. 28. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1987 pour les taxes des services postaux et du 15 novembre 1987 pour les taxes des services financiers.

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Décret n° 87-598 du 30 juillet 1987 portant fixation du taux des surtaxes aériennes

NOR : *PTTP8700538D*

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la convention et les arrangements de l'Union postale universelle signés à Hambourg le 27 juillet 1984 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56,

Décrète :

Art. 1er. - Les objets de correspondance privée déposés en France métropolitaine à acheminer par voie aérienne sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :

PAYS DE DESTINATION	SURTAXES APPLICABLES AUX CORRESPONDANCES AVION	
	L. C. (Lettres, cartes postales, valeurs à recouvrer, envois avec valeur déclarée) Par 5 grammes (en francs)	A. O. (Paquets affranchis au tarif des lettres, petits paquets, paquets-poste, plis non urgents, imprimés non périodiques, journaux et imprimés périodiques) Par 25 grammes (en francs)
A. - Europe (y compris Açores, Canaries, Chypre, Madère, Turquie)	Sans surtaxe	0,30
B. - Algérie	0,10	0,30
Maroc et Tunisie	(1) 0,10	0,30
C. - Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, République populaire du Congo, République de Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guadeloupe (et dépendances), Guinée, Guyane française, Mali, Martinique, Mauritanie, Niger, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Tchad, Togo	(1) 0,30	0,70
D. - Comores, Madagascar, collectivité territoriale de Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, navires de la marine nationale en croisière ou en mission	(1) 0,60	1,20
E. - Arabie Saoudite, Egypte, Iran, Iraq, Israël, Jamahiriya libyenne, Jordanie, Liban, République arabe syrienne	0,30	0,70
F. - Birmanie, République populaire de Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Hong-kong, Indonésie, Japon, Kampuchea, République démocratique populaire Lao, Macao, Malaisie, République populaire de Mongolie, Philippines, Singapour, Taïwan (Formose), Thaïlande, Timor, Viet-Nam, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays étrangers d'Océanie	0,90	1,60
G. - Autres pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie	0,60	1,20

(1) Le courrier L.C. est transporté sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 20 grammes.

Art. 2. - Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit :

PAYS DE DESTINATION	SURTAXES APPLICABLES AUX CORRESPONDANCES AVION	
	L. C. (Lettres, cartes postales, valeurs à recouvrer, envois avec valeur déclarée) Par 5 grammes (en francs)	A. O. (Paquets affranchis au tarif des lettres, petits paquets, paquets-poste, plis non urgents, imprimés non périodiques, journaux et imprimés périodiques) Par 25 grammes (en francs)
A. - *Correspondances déposées à la Martinique et à la Guadeloupe (et dépendances)*		
1° Relations réciproques entre la Martinique, la Guadeloupe (et dépendances) et la Guyane française	Sans surtaxe	Sans surtaxe
2° *a)* France métropolitaine	(1) 0,30	0,70
b) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, République populaire du Congo, République de Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, collectivité territoriale de Mayotte, Niger, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sénégal, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Tunisie, Wallis-et-Futuna, navires de la marine nationale en croisière ou en mission	(1) 0,60	1,20
3° Antilles, Guyane, Surinam, Venezuela	0,10	0,20
4° Saint-Pierre-et-Miquelon	(1) 0,30	0,60
Autres pays d'Amérique	0,30	0,60
5° Autres pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie	0,60	1,20

PAYS DE DESTINATION	SURTAXES APPLICABLES AUX CORRESPONDANCES AVION	
	L. C. (Lettres, cartes postales, valeurs à recouvrer, envois avec valeur déclarée) Par 5 grammes (en francs)	A. O. (Paquets affranchis au tarif des lettres, petits paquets, paquets-poste, plis non urgents, imprimés non périodiques, journaux et imprimés périodiques) Par 25 grammes (en francs)
B. - *Correspondances déposées en Guyane française*		
1° Guadeloupe (et dépendances), Martinique	Sans surtaxe	Sans surtaxe
2° *a)* France métropolitaine	(1) 0,30	0,70
b) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, République populaire du Congo, République de Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, collectivité territoriale de Mayotte, Niger, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sénégal, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Tunisie, Wallis-et-Futuna, navires de la marine nationale en croisière ou en mission	(1) 0,60	1,20
3° Guyane, Surinam	0,10	0,20
4° Antilles, Brésil, Venezuela	0,20	0,40
5° Saint-Pierre-et-Miquelon	(1) 0,30	0,60
Autres pays d'Amérique	0,30	0,60
6° Autres pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie	0,60	1,20
C. - *Correspondances déposées à la Réunion*		
1° Madagascar, collectivité territoriale de Mayotte	(1) 0,10	0,20
2° Comores	(1) 0,40	0,90
3° *a)* France métropolitaine	(1) 0,30	0,70
b) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, République populaire du Congo, République de Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guadeloupe (et dépendances), Guinée, Guyane française, Mali, Maroc, Martinique, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Tunisie, Wallis-et-Futuna, navires de la marine nationale en croisière ou en mission	(1) 0,60	1,20
4° Ile Maurice	0,10	0,20
5° Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Egypte, Ethiopie, Jamahiriya libyenne, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Ouganda, Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, République unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe	0,40	0,90
6° Autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie	0,60	1,20
D. - *Correspondances déposées à Saint-Pierre-et-Miquelon*		
1° Guadeloupe (et dépendances), Guyane française, Martinique	(1) 0,30	0,60
2° *a)* France métropolitaine	(1) 0,30	0,70
b) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, République populaire du Congo, République de Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Collectivité territoriale de Mayotte, Niger, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sénégal, Tchad, Terres australes et antarctiques françaises, Togo, Tunisie, Wallis-et-Futuna, navires de la marine nationale en croisière ou en mission	(1) 0,60	1,20
3° Canada, U.S.A.	0,10	0,20
4° Mexique, Antilles, Amérique centrale	0,30	0,70
5° Amérique du Sud	0,40	0,90
6° Autres pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie	0,60	1,20

(1) Le courrier L.C. est transporté sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 20 grammes.

Art. 3. - Les correspondances officielles déposées en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte à destination des territoires français d'outre-mer sont transportées sans surtaxe par la voie aérienne jusqu'au poids de 100 grammes. Au-delà, les objets de l'espèce à acheminer par avion sont passibles de la surtaxe A.O. applicable aux correspondances privées.

Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, toutes les correspondances officielles jusqu'au poids de 100 grammes ainsi que celles d'un poids supérieur ayant un caractère d'urgence sont transportées d'office par voie aérienne sans surtaxe.

Art. 4. - Le décret n° 86-880 du 29 juillet 1986 portant fixation du taux des surtaxes aériennes est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1987.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de stations et sur le parcours des faisceaux hertziens Rennes-Médréac et Rennes-Saint-Méen-le-Grand, traversant le département d'Ille-et-Vilaine

NOR : *PTTT8700137D*

Par décret en date du 22 juillet 1987, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites des zones secondaires de dégagement des stations de Montfort-sur-Meu, Médréac et Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), situées sur le parcours des faisceaux hertziens Rennes-Médréac et Rennes-Saint-Méen-le-Grand, ainsi que les zones spéciales de dégagement entre les stations de Rennes-D.R.T. et Montfort-sur-Meu, Montfort-sur-Meu et Médréac, Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand.

Les zones secondaires et les zones spéciales de dégagement intéressant le département d'Ille-et-Vilaine sont définies sur ces plans par les tracés en noir.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.

La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur les plans.

(1) Ces plans peuvent être consultés à la direction départementale de l'équipement (service Groupe Etudes et programmes) du département intéressé.

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Chapelle-Voland-Lons-le-Saunier, traversant le département du Jura

NOR : *PTTT8700185D*

Par décret en date du 22 juillet 1987, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone secondaire de dégagement de la station de Chapelle-Voland (Jura), située sur le parcours du faisceau hertzien Chapelle-Voland-Lons-le-Saunier, ainsi que la zone spéciale de dégagement (protection partielle) entre les stations de Chapelle-Voland et Perrigny (Jura).

La zone secondaire et la zone spéciale de dégagement intéressant le département du Jura sont définies sur ce plan par les tracés en noir.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.

La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.

(1) Ce plan peut être consulté à la direction départementale de l'équipement (service Groupe Etudes et programmes) du département intéressé.

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Paimpol-Penvénan, traversant le département des Côtes-du-Nord

NOR : *PTTT8700179D*

par décret en date du 22 juillet 1987, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone secondaire de dégagement de la station de Penvénan (Côtes-du-Nord), située sur le parcours du faisceau hertzien Paimpol-Penvénan, ainsi que la zone spéciale de dégagement entre les stations de Paimpol (Côtes-du-Nord) et Penvénan.

La zone secondaire et la zone spéciale de dégagement intéressant le département des Côtes-du-Nord sont définies sur ce plan par les tracés en noir.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.

La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.

(1) Ce plan peut être consulté à la direction départementale de l'équipement (service Groupe Etudes et programmes) du département intéressé.

Décret du 22 juillet 1987 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage d'une station et sur le parcours du faisceau hertzien Livron-sur-Drôme-Valence, traversant le département de la Drôme

NOR : *PTTT8700171D*

Par décret en date du 22 juillet 1987, est approuvé le plan annexé audit décret (1) fixant les limites de la zone secondaire de dégagement de la station de Livron-sur-Drôme (Drôme), située sur le parcours du faisceau hertzien Livron-sur-Drôme-Valence, ainsi que la zone spéciale de dégagement entre les stations de Livron-sur-Drôme et Valence (Drôme).

La zone secondaire et la zone spéciale de dégagement intéressant le département de la Drôme sont définies sur ce plan par les tracés en noir.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.

La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.

(1) Ce plan peut être consulté à la direction départementale de l'équipement (service Groupe Etudes et programmes) du département intéressé.

Arrêté du 30 juillet 1987 portant modification de diverses taxes postales accessoires

NOR : *PTTP8700539A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Sur la proposition du directeur général de la poste,

Vu l'article D. 40 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,

Arrête :

Art. 1er. - Les frais de recherche dans les documents de service sont fixés à 45 F par demi-heure indivisible.

Art. 2. - Le prix de vente des coupons-réponse « E » est fixé à 3,50 F.

Art. 3. - Le prix de vente des cartes postales est fixé à 0,40 F en sus de la taxe d'affranchissement.

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1986 portant modification de diverses taxes postales accessoires sont abrogées.

Art. 5. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté dont la date d'application est fixée au 1er août 1987, et qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

GÉRARD LONGUET

Arrêté du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux applicables dans le service intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : *PTTP8700540A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Sur la proposition du directeur général de la poste,

Vu le décret n° 78-591 du 12 mai 1978 portant aménagement des taxes des services postaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 87-357 du 30 mai 1987 portant réaménagement des taxes applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) ;

Vu le décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,

Arrête :

Art. 1er. - Les droits et taxes des services postaux applicables dans le service intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont réaménagés dans les conditions suivantes :

NATURE DES CORRESPONDANCES ou des services	TAXES (en francs)
I. - *Lettres*	
Jusqu'à 20 g	1,50
De 20 à 50 g	2,60
De 50 à 100 g	3,00
De 100 à 250 g	4,10
De 250 à 500 g	5,00
De 500 à 1 000 g	6,10
De 1 000 à 2 000 g	7,60
De 2 000 à 3 000 g	10,20
De 3 000 à 4 000 g	12,60
De 4 000 à 5 000 g	16,00
II. - *Papiers de commerce et d'affaires*	
1° Tarif général des lettres.	
2° Tarif spécial :	
Factures, relevés de comptes ou de factures, bordereaux ou avis d'expédition et notes d'honoraires expédiés sous enveloppe ouverte et réduits à leurs énonciations constitutives :	
Jusqu'à 20 g	1,10
III. - *Cartes postales ordinaires et illustrées*	1,10
IV. - *Cartes de visite*	
Sont assimilés aux cartes de visite, les imprimés illustrés sur carte dépourvue de tout caractère commercial et dénommés cartes mignonnettes, cartes de Noël, du Nouvel An.	Tarif des cartes postales.
V. - *Imprimés ordinaires et échantillons*	
Jusqu'à 20 g	0,90
De 20 à 50 g	1,10
De 50 à 100 g	2,00
De 100 à 250 g	3,00
Poids maximum, 250 grammes.	
VI. - *Imprimés spéciaux*	
a) Imprimés en relief à l'usage des aveugles :	
Jusqu'à 5 kg	Gratuit
b) Imprimés électoraux (par 50 g ou fraction de 50 g)	0,22
VII. - *Paquets-poste*	
Jusqu'à 100 g	2,60
De 100 à 250 g	4,60
De 250 à 500 g	6,10
De 500 à 1 000 g	7,60
De 1 000 à 2 000 g	10,60
De 2 000 à 3 000 g	13,70
De 3 000 à 4 000 g	17,80
De 4 000 à 5 000 g	21,40
VIII. - *Objets recommandés*	
1° Droit fixe de recommandation. Tous objets	11,50
2° Indemnité en cas de perte	500,00
IX. - *Avis de réception*	
Demande faite au moment du dépôt	4,80
Demande faite postérieurement au dépôt	9,60
X. - *Réclamation*	
Relative à un objet chargé ou recommandé	9,60
XI. - *Poste restante*	
1° Journaux et écrits périodiques	1,10
2° Autres objets (à l'exclusion des télégrammes)	2,20
XII. - *Redevances d'abonnement pour boîtes postales*	
Par an et par boîte	70,00
XIII. - *Taxes minimales applicables aux objets non ou insuffisamment affranchis*	
1° Journaux et écrits périodiques	1,50
2° Autres objets	3,00
Taxe éventuellement arrondie au 0,10 F immédiatement inférieur.	
XIV. - *Journaux et écrits périodiques*	
A. - Journaux routés et semi-routés	Taxes réduites de 33 p. 100 par rapport aux tarifs prévus pour le régime intérieur.
B. - Autres journaux :	
Par 100 g ou fraction de 100 g	1,60

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1986 portant réaménagement des taxes des services postaux applicables dans le service intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 1987.

Art. 4. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

GÉRARD LONGUET

Arrêté du 30 juillet 1987 fixant les conditions de généralisation de l'expérience « paquet départemental à délai garanti »

NOR : *PTTP8700541A*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Sur la proposition du directeur général de la poste,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 7, D. 41.1 et D. 90 ;

Vu le décret n° 87-596 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé pour les envois intra-départementaux de paquets-poste (paquets-poste déposés et distribués dans le même département) un service à délai garanti dit « paquet départemental à délai garanti ».

Dans les départements où elle est mise en service cette prestation se substitue au paquet intra-départemental.

Art. 2. - Dans tous les cas, sauf cas de force majeure, le paquet départemental à délai garanti est remis au destinataire le lendemain du jour de dépôt. En cas de dépassement de ce délai, la taxe d'affranchissement est remboursée par la poste à l'expéditeur selon des modalités réglementairement définies.

Art. 3. - Les envois sont admis dans les conditions suivantes :

- dimensions minimales : 10 cm × 7 cm ;
- dimensions maximales : le total des trois dimensions ne peut excéder 100 cm et la plus grande dimension ne doit pas dépasser 60 cm ;
- poids unitaire maximum : 7 kg.

Art. 4. - Les taxes d'affranchissement du paquet départemental à délai garanti sont les suivantes :

ECHELONS DE POIDS	TAXE (en francs)
De 0 à 100 g	5,60
De 100 à 250 g	12,30
De 250 à 500 g	15,30
De 500 à 1 000 g	20,00
De 1 000 à 2 000 g	27,00
De 2 000 à 3 000 g	33,00

ECHELONS DE POIDS	TAXE (en francs)
De 3 000 à 4 000 g	38,00
De 4 000 à 5 000 g	43,00
De 5 000 à 6 000 g	60,00
De 6 000 à 7 000 g	70,00

Art. 5. - Les envois de paquets départementaux à délai garanti regroupés dans un ou plusieurs sacs pour un même destinataire bénéficient des tarifs indiqués ci-après.

Les expéditeurs doivent toutefois disposer d'une autorisation préalable délivrée par le receveur du bureau de dépôt concerné qui détermine les modalités d'expédition contractuellement applicables.

ECHELONS DE POIDS	TAXE (en francs)
Minimum admis pour un envoi groupé = 3 kg :	
- de 3 à 5 kg	33
- de 5 à 7 kg	41
- au-delà de 7 kg par kilogramme complémentaire ou fraction de kilo supplémentaire (jusqu'à 25 kg)	4

Art. 6. - Le paquet départemental à délai garanti peut donner lieu à recommandation, envoi contre remboursement, envoi avec avis de réception, dans les conditions habituelles définies pour les paquets-poste par voie de décret.

Art. 7. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française et qui prendra effet à compter du 1er août 1987.

Fait à Paris, le 30 juillet 1987.

GÉRARD LONGUET

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Arrêté du 16 juillet 1987 autorisant au titre de l'année 1987 l'ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (femmes et hommes)

NOR : *ACVE8750014A*

Par arrêté du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du Plan, en date du 16 juillet 1987, est autorisée au titre de l'année 1987 l'ouverture de deux concours pour le recrutement de secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (femmes et hommes).

Le nombre total des places offertes aux concours est fixé à six.

Ces places sont réparties de la manière suivante :

Concours externe (prévu à l'article 4 du décret n° 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires généraux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre) : quatre places ;
Concours interne (prévu au même article) : deux places.

Les registres d'inscriptions seront ouverts jusqu'au 7 octobre 1987 inclus, délai de rigueur.
Les formulaires d'inscription pourront être adressés aux candidats, sur leur demande, jusqu'au 25 septembre 1987.
La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Nota. - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (bureau DAG 1, service des concours), hôtel des Invalides, 75700 Paris (téléphone : 45-50-34-68, poste 33-33).

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Décret du 24 juillet 1987 portant radiation (Institut national de la statistique et des études économiques)

NOR : *ECOS8720015D*

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987, M. Didier (Michel), administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, nommé et titularisé en qualité de professeur d'économie et statistique industrielles (macro-économie et politique économique) au Conservatoire national des arts et métiers, à compter du 1er mars 1986, est radié des cadres de son administration d'origine à compter de la même date.

Arrêté du 10 juillet 1987 portant nomination d'un rapporteur au Conseil de la concurrence

NOR : *ECOC8700078A*

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 10 juillet 1987, Mme Betch (Martine), substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris, est nommée rapporteur à temps plein au Conseil de la concurrence.

Tableau d'avancement et arrêté du 3 juillet 1987 portant promotion (administration centrale)

NOR : *ECOP8700218A*

TABLEAU D'AVANCEMENT DE CLASSE DES ATTACHES PRINCIPAUX ET ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE

Année 1987

Attaché principal d'administration centrale de 2e classe, 7e échelon, proposé pour la 1re classe :

M. Lemoine (Marcel).

Attachés d'administration centrale de 2e classe, 7e échelon, proposés pour la 1re classe :

M. Koenig (Henri), détaché.
M. Mouchet (Jean-Marie).
M. Dejean de la Batie (Roland).
M. Cardot (François).
M. Verdoni (Jean-Pierre).
M. Bertocco (Joël).
M. Chartier (Jacques).
M. Jean-Louis (Pierre).
Mlle Le Du (Annie).
M. Monin (René).
M. Rastell (Pierre).
M. Bourgade (Guy).
Mme Lesage (Ginette).
M. Moreaux (Pierre).
Mlle Naigeon (Colette).
Mme Tardif (Renée).
Mme Joulou (Christiane).
Mme Aguilo (Michelle).
M. Goujon (Serge).
Mme Bourdis (Anne).
M. Fabregoule (Jacques).
M. Suc (Bernard).
Mlle Lemarie (Françoise).

ARRETE PORTANT PROMOTION

Par arrêté du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, en date du 3 juillet 1987, M. Lemoine (Marcel), attaché principal d'administration centrale de 2e classe, 7e échelon, au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation est promu à la 1re classe, 1er échelon de son grade, à compter du 27 février 1987.

Les attachés d'administration centrale de 2e classe, 7e échelon, au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, dont les noms suivent, sont promus à la 1re classe, 1er échelon de leur grade :

M. Koenig (Henri), à compter du 1er avril 1987.
M. Mouchet (Jean-Marie), à compter du 1er avril 1987.
M. Dejean de la Bastie (Roland), à compter du 1er avril 1987.
M. Cardot (François), à compter du 6 avril 1987.
M. Verdoni (Jean-Pierre), à compter du 1er mai 1987.
M. Bertocco (Joël), à compter du 1er août 1987.
M. Chartier (Jacques), à compter du 31 août 1987.
M. Jean-Louis (Pierre), à compter du 31 août 1987.
Mlle Le Du (Annie), à compter du 16 septembre 1987.
M. Monin (René), à compter du 20 septembre 1987.
M. Rastell (Pierre), à compter du 20 septembre 1987.
M. Bourgade (Guy), à compter du 20 septembre 1987.
Mme Lesage (Ginette), à compter du 20 septembre 1987.
M. Moreaux (Pierre), à compter du 20 septembre 1987.
Mlle Naigeon (Colette), à compter du 20 septembre 1987.
Mme Tardif (Renée), à compter du 20 septembre 1987.
Mme Joulou (Christiane), à compter du 20 septembre 1987.
Mme Aguilo (Michelle), à compter du 20 septembre 1987.
M. Goujon (Serge), à compter du 20 septembre 1987.
Mme Bourdis (Anne), à compter du 1er octobre 1987.
M. Fabregoule (Jacques), à compter du 1er octobre 1987.
M. Suc (Bernard), à compter du 1er novembre 1987.
Mlle Lemarie (Françoise), à compter du 16 décembre 1987.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 1er juillet 1987 fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne de sous-directeur des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

NOR : *JUSE8740033A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 1er juillet 1987, sont déclarés admis, à l'issue des épreuves d'admission des concours externe et interne de sous-directeur qui se sont déroulées du 24 au 30 juin 1987, les candidates et candidats suivants :

A titre externe

1 M. Parkouda (Martin).
2 M. Clément (Bruno).
3 M. Droz (Michel).
4 M. Landais (Thierry).
5 Mlle Dartigues (Pascale).
6 M. Fichot (Christophe).
7 M. Mayol (Jean-Philippe).
8 M. Michau (Pierre-Yves).
9 M. Gomez (Yannick).
10 M. Fauh (Bruno).
11 Mlle Cantin (Mauricette).
12 M. Fender (Serge).
13 M. Michel (Jean-Marie).
13 M. Thernisien (Pascal).
15 Mlle Goudin (Isabelle).

A titre interne

1 M. Choquet (Jean-Louis).
2 M. Kaiser (François).
3 Mlle Lopez (Thérèse).

Les candidates et candidats suivants sont inscrits sur la liste complémentaire :

A titre externe

1 M. Bidet (Yves).
2 Mlle Brassou (Martine).
3 Mlle Vayrou (Danièle).
4 Mlle Dessales (Françoise).
5 Mlle Mendiburu (Hélène).
6 M. Le Guen (Patrick).
7 M. Redon (Jacques).
8 Mlle Degand (Laurence).

A titre interne

Néant.

Arrêté du 3 juillet 1987 portant désignation et acceptation de démission d'assesseurs (tribunaux pour enfants)

NOR : *JUSF8750088A*

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 juillet 1987 :

Sont désignés pour exercer jusqu'au 31 décembre 1989, au titre de la première liste, les fonctions d'assesseur dans les juridictions ci-dessous :

Cour d'appel d'Angers

Tribunal pour enfants du Mans

Assesseur suppléant : M. Jolivet (Bruno).

Cour d'appel de Caen

Tribunal pour enfants de Caen

Assesseur suppléant : Mme Troubat (Véronique), épouse Eydoux.

Cour d'appel de Grenoble

Tribunal pour enfants de Grenoble

Assesseur suppléant : M. Tingry (Michel).

Cour d'appel de Nancy

Tribunal pour enfants de Nancy

Assesseurs suppléants : M. Paris (Bernard) ; M. Weber (Yves).

Cour d'appel de Paris

Tribunal pour enfants de Créteil

Assesseur suppléant : Mme Popineau (M., Christine), épouse Mamelouk.

Cour d'appel de Rennes

Tribunal pour enfants de Rennes

Assesseurs suppléants : Mme Bossard (Jocelyne), épouse Basset ; Mme Moisand (Annick), épouse Joalland ; Mme Gueutier (Françoise), épouse Thoreux.

Cour d'appel de Versailles

Tribunal pour enfants de Versailles

Assesseur titulaire : M. Majou (Bernard).

Sont désignés pour exercer jusqu'au 31 décembre 1987, au titre de la deuxième liste, les fonctions d'assesseur dans les juridictions ci-dessous :

Cour d'appel de Besançon

Tribunal pour enfants de Lons-le-Saunier

Assesseur suppléant : Mme Guérin (Edith), épouse Clerc.

Cour d'appel de Paris

Tribunal pour enfants d'Auxerre

Assesseur suppléant : Mme Lemaire (Martine), épouse Lepers, en remplacement de M. Dick (Gérard), dont la démission est acceptée.

Cour d'appel de Rennes

Tribunal pour enfants de Rennes

Assesseurs suppléants : Mme Herbinet (Véronique), épouse Graffin ; M. Pager (Gérard-Pierre).

Cour d'appel de Versailles

Tribunal pour enfants de Versailles

Assesseur titulaire : M. Giacobbi (Pierre), en remplacement de Mme Montenay (Henriette), épouse Girault, dont la démission est acceptée.

La démission de M. Witt (Jean), assesseur titulaire (au titre de la deuxième liste) auprès du tribunal pour enfants de Strasbourg, est acceptée.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 16 juillet 1987 portant nomination du jury du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées en 1988

NOR : *DEFC8701550A*

Par arrêté du ministre de la défense en date du 16 juillet 1987, le jury du concours d'admission dans le corps du contrôle général des armées en 1988 est composé ainsi qu'il suit :

Président

M. Denis, contrôleur général des armées.

Membres titulaires

Civils

Mme Flouzat, recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
M. Robert, professeur à l'université de Paris-II.

Militaires

M. Fohanno, contrôleur général des armées.
M. Pellan, contrôleur général des armées.
M. Watremez, contrôleur général des armées.

Membres suppléants

Président

M. Digard, contrôleur général des armées.

Civils

M. Delvolvé, professeur à l'université de Paris-II.
M. Vitry, professeur à l'université de Paris-II.

Militaires

M. Henric, contrôleur général des armées.
M. Lazerges, contrôleur général des armées.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Décret du 29 juillet 1987 portant nomination d'un consul général de France à Tunis

NOR : *MAEA8720157D*

Par décret du Président de la République en date du 29 juillet 1987, M. Claude Le Breton, conseiller des affaires étrangères, consul général de France à Tananarive, est nommé consul général de France à Tunis, en remplacement de M. Jean Binaud.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 28 juillet 1987 portant nomination de sous-préfets, secrétaire général de préfecture et commissaire adjoint de la République

NOR : *INTA8700198D*

Par décret du Président de la République en date du 28 juillet 1987 :

M. Mehnert (Jean-Michel), administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet hors classe, chargé de mission auprès du préfet, commissaire de la République de la région Bretagne, commissaire de la République du département d'Ille-et-Vilaine, est nommé secrétaire général de la préfecture du Doubs (1re catégorie).

M. Le Menn (Bernard), administrateur civil détaché en qualité de sous-préfet de 1re classe, commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Guebwiller, est nommé commissaire adjoint de la République de l'arrondissement d'Argentan.

Arrêté du 29 juin 1987 portant détachement (administration centrale)

NOR : *INTA8720111A*

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, en date du 29 juin 1987, M. Gherardi (Charles), administrateur civil hors classe, affecté au ministère de l'intérieur, est détaché en qualité de sous-directeur au ministère délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 17 avril 1985.

Arrêté du 8 juillet 1987 portant nomination au conseil d'administration du fonds de solidarité

NOR : *INTB8700220A*

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 1987, sont désignés en qualité de membres du conseil d'administration du fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi :

Titulaire : M. Delaballe (Jean), sous-préfet, chef du bureau des affaires sociales, des pensions et du contentieux.

Suppléant : M. Peridont (Jacques), attaché d'administration centrale.

L'arrêté du 9 septembre 1985 est abrogé.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Décret du 24 juillet 1987 portant nomination (enseignements supérieurs)

NOR : *RESP8700407D*

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987, les personnes dont les noms suivent sont nommées et titularisées en qualité de professeur des universités à l'école normale supérieure de Saint-Cloud (école normale supérieure de Lyon), à compter du 1er avril 1987 :

- M. Marin (Alexis), chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (mathématiques fondamentales et appliquées) ;
- M. Thomas (Pierre), professeur agrégé de l'enseignement du second degré (géophysique).

Décret du 24 juillet 1987 portant approbation d'une élection à l'académie des sciences morales et politiques

NOR : *RESP8700388D*

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987, est approuvée l'élection par l'académie des sciences morales et politiques de M. René Brouillet au fauteuil d'académicien titulaire vacant dans la section générale par suite du décès de M. Olivier Wormser.

Décret du 24 juillet 1987 portant nomination (enseignements supérieurs, disciplines médicales)

NOR : *RESP8700409D*

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987, M. Pourhadi (Réza), de nationalité française, est renouvelé en qualité de professeur associé des universités en histologie sur emploi permanent du budget de l'Etat, auprès de l'université de Clermont-I (unité de formation et de recherche de médecine de Clermont-Ferrand), pour l'année universitaire 1987-1988 et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1988.

Décret du 24 juillet 1987 portant radiation (enseignements supérieurs)

NOR : *RESP8700406D*

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 1987, M. Jean-Claude Hocquet, professeur titulaire d'histoire et archéologie des mondes médiévaux à l'université de Lille-III (I.U.T. B), est radié du corps des professeurs à compter du 1er octobre 1985, date de sa nomination en qualité de directeur de recherche titulaire de 1re classe au Centre national de la recherche scientifique.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Arrêté du 9 juillet 1987 complétant la liste des candidats reçus au concours national de praticien hospitalier

NOR : *ASEH8701068A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 9 juillet 1987, sont complétées comme suit les listes de candidats reçus au concours national de praticien hospitalier de 1986, en raison du désistement de candidats reçus, inscrits sur les listes fixées par arrêté du 20 janvier 1987 :

DISCIPLINE : BIOLOGIE

Spécialité : Biologie polyvalente

Article de présentation : 85

Gauthey (Nadine).

DISCIPLINE : MÉDECINE

Spécialité : Epidémiologie, économie de la santé et prévention, biostatistique et informatique médicale

Article de présentation : 86

Levy (Marc).

Spécialité : Neurologie

Article de présentation : 85

Mérienne (Marc).

Spécialité : Pneumologie

Article de présentation : 85

Ducolone (Alain).

Spécialité : Rééducation fonctionnelle

Article de présentation : 86

Petrissans (Jean-Louis).

Arrêté du 22 juillet 1987 portant nomination au Conseil national de l'information statistique

NOR : *ASEG8701071A*

Par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 22 juillet 1987, est nommé membre du Conseil national de l'information statistique en qualité de représentant de l'union confédérale des ingénieurs et cadres C.F.D.T. à compter du 6 juillet 1987 et jusqu'au 15 octobre 1987 :

Membre titulaire : M. Rousselot (Michel).

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME

Arrêté du 7 juillet 1987 portant nomination d'élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, au titre de l'année scolaire 1987-1988

NOR : *INDM8700424A*

Par arrêté du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme en date du 7 juillet 1987, sont nommés élèves titulaires de troisième année à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, au titre de l'année scolaire 1987-1988, les élèves stagiaires dont les noms suivent :

Mlle Bosc (Françoise).
Mlle Chossy (Nicole).
M. Desjardins (Patrick).
M. Didier (Pierre).
M. Kelada (Fayek).
Mlle Laferrere (France).
M. de Robert (Bruno).
Mlle Vermot-Gauchy (Véronique).

avis et communications

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

BUDGET

Avis aux importateurs d'aubergines originaires d'Espagne (excepté les îles Canaries)

NOR : *BUDD8760908V*

A compter du 29 juillet 1987, la taxe compensatoire instituée sur les aubergines (sous-position 07-01 T II du tarif douanier commun) originaires d'Espagne (excepté les îles Canaries) par l'avis aux importateurs du 18 juillet 1987 (*Journal officiel* du même jour, page 8055), modifiée par l'avis aux importateurs du 25 juillet 1987 (*Journal officiel* du même jour, page 8357), est portée à 263,15 F par 100 kg de poids net.

Avis aux importateurs de citrons originaires d'Uruguay

NOR : *BUDD8760909V*

A compter du 29 juillet 1987, la taxe compensatoire instituée sur les citrons (sous-position 08-02 C du tarif douanier commun) originaires d'Uruguay par l'avis aux importateurs du 17 juillet 1987 (*Journal officiel* du même jour, page 8009) est portée à 254,33 F par 100 kg de poids net.

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Avis de vacance d'emploi de professeur dans les écoles de musique classées par l'Etat conservatoires nationaux de région ou écoles nationales de musique

NOR : *MCCH8700332V*

Est déclaré vacant au Conservatoire national de région de Grenoble du poste de professeur ci-après :

Flûte à bec. - Formation musicale : 16 heures.

Les demandes devront parvenir à la mairie intéressée dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis au *Journal officiel* de la République française.

Les candidats devront également informer la direction de la musique et de la danse (examens nationaux), 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, du poste sur lequel ils auront été recrutés.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI

Avis de concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers généraux adjoints ou d'infirmières générales adjointes

NOR : *ASEH8701079V*

Un concours sur épreuves sera ouvert à compter du 5 octobre 1987 à Paris en vue de pourvoir un poste d'infirmier général adjoint ou d'infirmière générale adjointe vacant au centre hospitalier intercommunal de Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent être admis à concourir :

1° Les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires des services médicaux ;

2° Les surveillants et surveillantes titulaires des services médicaux ;

3° Les directeurs et directrices titulaires des écoles de cadres ;

4° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres ;

5° Les directeurs et directrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières ;

6° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 modifié.

Les dossiers d'inscription devront être adressés au plus tard le 5 septembre 1987 par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (3e division, bureau des concours administratifs), 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 PARIS CEDEX 19, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.

Un concours sur épreuves sera ouvert à compter du 10 octobre 1987 à Caen (Calvados) en vue de pourvoir un poste d'infirmier général adjoint ou d'infirmière générale adjointe vacant au centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg (Manche).

Peuvent être admis à concourir :

1° Les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires des services médicaux ;

2° Les surveillants et surveillantes titulaires des services médicaux ;

3° Les directeurs et directrices titulaires des écoles de cadres ;

4° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres ;

5° Les directeurs et directrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières ;

6° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 modifié.

Les dossiers d'inscription devront être adressés au plus tard le 10 septembre 1987 par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie (service des concours et examens paramédicaux), 66, avenue de Thiès, Péricentre II, 14040 CAEN CEDEX, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.

Un concours sur épreuves sera ouvert à compter du 12 octobre 1987 à Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de pourvoir un poste d'infirmier général adjoint ou d'infirmière générale adjointe vacant au centre hospitalier de Mulhouse.

Peuvent être admis à concourir :

1° Les surveillants chefs et surveillantes chefs titulaires des services médicaux ;

2° Les surveillants et surveillantes titulaires des services médicaux ;

3° Les directeurs et directrices titulaires des écoles de cadres ;

4° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de cadres ;

5° Les directeurs et directrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières ;

6° Les moniteurs et monitrices titulaires des écoles d'infirmiers et d'infirmières.

Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 75-245 du 11 avril 1975 modifié.

Les dossiers d'inscription devront être adressés au plus tard le 12 septembre 1987 par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (service PL 2), cité administrative, 2, rue de l'Hôpital-Militaire, 67084 STRASBOURG CEDEX, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.

AVIS DIVERS

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Avis relatif à l'indice des prix pour le mois de juin 1987

NOR : *ECOS8750012V*

L'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé s'établit à 167,2 en juin 1987 sur la base 100 en 1980.

Avis relatif à une instruction de l'Institut d'émission d'outre-mer prise pour l'application du règlement n° 85-02 du Comité de la réglementation bancaire portant institution d'un système de réserves obligatoires

NOR : *ECOT8750047V*

INSTRUCTION N° 3-87 RELATIVE AU SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES, PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 85-02 MODIFIE ET DU REGLEMENT N° 87-05 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

Art. 1er. - Les établissements visés par le règlement n° 85-02 modifié et par le règlement n° 87-05 du Comité de la réglementation bancaire doivent constituer, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous, des réserves sur leurs exigibilités et leurs emplois libellés en francs ayant cours légal dans chaque territoire ou dans chaque collectivité territoriale d'outre-mer.

Art. 2. - Conformément à l'article 2 du règlement n° 85-02 modifié, les réserves s'appliquent aux exigibilités, aux emplois et aux engagements hors bilan énumérés ci-après et libellés en francs, tels qu'ils résultent de la comptabilité du siège et des agences installés dans lesdits territoires et collectivités territoriales :

1° Exigibilité de toute nature, y compris sous forme de pensions, enregistrées à des comptes de résidents, dont le terme initial est inférieur à deux ans, à l'exception :

- des dépôts reçus des établissements de crédit et des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 ;
- des comptes et plans d'épargne logement ;
- des comptes d'épargne populaire ;
- des comptes d'épargne entreprises ;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance.

2° Emplois sous forme :

- de crédits de toute nature, à l'exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreints à constitution des réserves ;
- d'opérations de crédit-bail ;
- d'opérations de location assortie d'une option d'achat ;
- de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation ;
- de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt ;

3° Engagements fermes de reprise d'une durée initiale inférieure à deux ans, se rapportant à des contrats de vente de titres de créances négociables ou de valeurs mobilières et engagements comportant des clauses de rémeré de même durée et portant sur les mêmes titres et valeurs, à l'exception des opérations contractées avec des établissements assujettis.

Art. 3. - Pour la détermination du montant minimal de réserves, les taux applicables aux divers éléments pris en considération sont fixés comme suit :

A. – *Exigibilités*

Les exigibilités enregistrées à des comptes de résidents et visées à l'article 2 (1°) du règlement n° 85-02 précité sont assujetties aux taux de :

– 4,25 p. 100 pour les exigibilités à vue, à l'exception des comptes sur livrets, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale inférieure à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à dix jours ;

– 1 p. 100 pour les comptes sur livrets et les autres exigibilités, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale au moins égale à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure à deux ans.

La fraction des exigibilités soumises à réserves, égale ou inférieure à 15 millions de francs (ou contre-valeur en francs locaux), n'est retenue que pour moitié.

B. – *Emplois*

Les réserves ordinaires sont calculées comme suit :

1° Crédits à court et moyen terme réescomptables, opérations de crédit-bail mobilier réescomptables, crédits à court, moyen et long terme financés sur des ressources d'origine publique ou semi-publique, emplois des institutions financières spécialisées qui ont compétence dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : aucun taux n'est fixé pour le moment.

2° Emplois sous forme :

– de crédits à court, moyen et long terme autres que ceux visés au 1° ci-dessus ;

– d'opérations de crédit-bail mobilier non réescomptables mises en place postérieurement au 1er juillet 1984 ;

– d'opérations de location assortie d'une option d'achat mises en place postérieurement au 1er janvier 1985 ;

– de valeurs mobilières émises par des entreprises résidentes, autres que celles détenues à titre de participation ;

– d'effets négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt :

5 p. 100 sur le total des encours.

3° Les établissements assujettis ont la faculté de déduire du montant des emplois bruts soumis à réserves ordinaires le montant des ressources stables constituées par les fonds propres nets et par les emprunts obligataires, tels que définis ci-après :

– les fonds propres nets résultent de la différence entre le total du capital effectivement libéré, des réserves, des provisions, du report à nouveau et des émissions de titres participatifs répondant aux caractéristiques précisées ci-dessous, d'une part, et le total des immobilisations – en dehors des immeubles ou matériels donnés en crédit-bail ou location avec option d'achat – des titres de filiales et participations, d'autre part. Les titres participatifs libellés en francs français qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs sont assimilés à des fonds propres :

– si les contrats d'émission les concernant ne comportent pas de clause d'amortissement ou de remboursement ;

– et si ces titres sont placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires ;

– les emprunts obligataires pris en considération doivent être libellés en francs français et avoir fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs ; ils doivent en outre :

– être amortissables sur une période au moins égale à sept ans, sans possibilité de remboursement anticipé à la demande du porteur pendant cette période de sept ans ;

– être placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires.

4° Les organismes dont tous les concours sont, par nature, non réescomptables sont autorisés à pratiquer un abattement de 50 p. 100 sur le montant des emplois assujettis aux réserves selon les modalités fixées ci-dessus.

Des exonérations individuelles peuvent également être accordées par l'institut d'émission pour les crédits finançant des opérations d'intérêt général.

Art. 4. – La période de constitution des réserves s'étend du vingt et unième jour de chaque mois au 20 du mois suivant.

Les éléments entrant dans l'assiette des réserves sur les exigibilités et sur les emplois sont extraits des situations comptables arrêtées aux dates fixées par la Commission bancaire.

Art. 5. – Les réserves sont constituées par les soldes créditeurs des comptes courants des établissements de crédit concernés ouverts dans les livres de l'institut d'émission.

Le montant moyen des soldes quotidiens, calculé en fonction du nombre de jours de calendrier de la période définie à l'article 4 ci-dessus, doit être égal au montant des réserves requises.

Art. 6. – Les établissements assujettis doivent adresser à l'institut d'émission par l'intermédiaire du secrétariat général de la commission bancaire les déclarations périodiques établies aux dates des situations fixées par ladite commission et suivant le modèle prévu à cet effet.

Art. 7. – Les intérêts moratoires, dont sont redevables envers l'institut d'émission d'outre-mer les établissements qui n'ont pas respecté le minimum de réserves prescrit au cours d'une période mensuelle, sont calculés en fonction de l'insuffisance constatée et décomptés sur le nombre de jours que comporte la période mensuelle.

Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire, augmenté de deux points.

Un taux majoré au plus égal à 0,1 p. 100 par jour peut être appliqué à un établissement en cas d'insuffisances graves ou répétées, ainsi qu'en cas de déclaration fallacieuse.

L'imputation des intérêts moratoires, calculés au taux fixé par la présente instruction ou au taux majoré, est opérée d'office par l'institut d'émission d'outre-mer, deux jours ouvrables francs après l'envoi de la notification.

Art. 8. – La présente instruction, qui abroge l'instruction n° 1-87, entrera en vigueur immédiatement.

Avis relatif à une instruction de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer prise pour l'application du règlement n° 85-01 du Comité de la réglementation bancaire portant institution d'un système de réserves obligatoires

NOR : *ECOT8750046V*

INSTRUCTION N° 3-87 RELATIVE AU SYSTEME DE RESERVES OBLIGATOIRES, PRISE EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 85-01 MODIFIE ET DU REGLEMENT N° 87-04 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE

Art. 1er. – Les établissements visés par le règlement n° 85-01 modifié et par le règlement n° 87-04 du Comité de la réglementation bancaire doivent constituer dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous des réserves sur leurs exigibilités et leurs emplois libellés en francs.

Art. 2. – Conformément à l'article 2 du règlement n° 85-01 modifié, les réserves s'appliquent aux exigibilités, aux emplois et aux engagements hors bilan énumérés ci-après et libellés en francs, tels qu'ils résultent de la comptabilité du siège et des agences installés dans lesdits départements et collectivités territoriales :

1° Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions, enregistrées à des comptes de résidents, dont le terme initial est inférieur à deux ans, à l'exception :

– des dépôts reçus des établissements de crédit et des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 ;
– des comptes et plans d'épargne logement ;
– des comptes d'épargne populaire ;
– des comptes d'épargne entreprises ;
– des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;

2° Emplois sous forme :

– de crédits de toute nature, à l'exception des cautions et avals, consentis à des entreprises ou des personnes qui ne sont pas astreintes à constitution des réserves ;
– d'opérations de crédit-bail ;
– d'opérations de location assortie d'une option d'achat ;
– de valeurs mobilières autres que celles détenues à titre de participation ;
– de titres de créances négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt ;

3° Engagements fermes de reprise d'une durée initiale inférieure à deux ans, se rapportant à des contrats de vente de titres de créances négociables ou de valeurs mobilières et engagements comportant des clauses de réméré de même durée et portant sur les mêmes titres et valeurs, à l'exception des opérations contractées avec des établissements assujettis.

Art. 3. – Pour la détermination du montant minimal de réserves, les taux applicables aux divers éléments pris en considération sont fixés comme suit :

A. – *Exigibilités*

Les exigibilités enregistrées à des comptes de résidents et visées à l'article 2 (1°) du règlement n° 85-01 précité sont assujetties aux taux de :

– 4,25 p. 100 pour les exigibilités à vue à l'exception des comptes sur livrets, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale inférieure à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à dix jours ;

– 1 p. 100 pour les comptes sur livrets et les autres exigibilités, y compris les pensions contre valeurs mobilières ou titres de créances négociables d'une durée initiale au moins égale à dix jours, ainsi que pour les engagements hors bilan d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure à deux ans.

La fraction des exigibilités soumises à réserves, égale ou inférieure à 15 millions de francs, n'est retenue que pour moitié.

B. – *Emplois*

Les réserves ordinaires sont calculées comme suit :

1° Crédits à court et moyen terme réescomptables, prêts bancaires conventionnés, opérations de crédit-bail mobilier réescomptables, crédits à court, moyen et long terme financés sur des ressources d'origine publique ou semi-publique, emplois des institutions financières spécialisées qui ont compétence dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : aucun taux n'est fixé pour le moment.

2° Emplois sous forme :

– de crédits à court, moyen et long terme autres que ceux visés au 1° ci-dessus ;
– d'opérations de crédit-bail mobilier non réescomptables mises en place postérieurement au 1er juillet 1984 ;
– d'opérations de location assortie d'une option d'achat mises en place postérieurement au 1er janvier 1985 ;
– de valeurs mobilières émises par des entreprises résidentes, autres que celles détenues à titre de participation ;
– d'effets négociables autres que les bons du Trésor et les certificats de dépôt :

5 p. 100 sur le total des encours ;

3° Les établissements assujettis ont la faculté de déduire du montant des emplois bruts soumis à réserves ordinaires une fraction égale à 30 p. 100 des crédits immobiliers à long terme éligibles au marché hypothécaire ainsi que le montant des ressources stables constituées par les fonds propres et par les emprunts obligataires, tels que définis ci-après :

– les fonds propres nets résultent de la différence entre le total du capital effectivement libéré, des réserves, des provisions, du report à nouveau et des émissions de titres participatifs répondant aux caractéristiques précisées ci-dessous, d'une part, et le total des immobilisations – en dehors des immeubles ou matériels donnés en crédit-bail ou location avec option d'achat – des titres de filiales et participations, d'autre part. Les titres participatifs libellés en francs français qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs sont assimilés à des fonds propres :
  – si les contrats d'émission les concernant ne comportent pas de clause d'amortissement ou de remboursement ;
  – et si ces titres sont placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires ;
– les emprunts obligataires pris en considération doivent être libellés en francs français et avoir fait l'objet d'une décision d'admission à la cote officielle des bourses de valeurs ; ils doivent en outre :
  – être amortissables sur une période au moins égale à sept ans, sans possibilité de remboursement anticipé à la demande du porteur pendant cette période de sept ans ;
  – être placés auprès du public ou d'organismes autres que les établissements assujettis aux réserves obligatoires ;

4° Les organismes dont tous les concours sont, par nature, non réescomptables sont autorisés à pratiquer un abattement de 50 p. 100 sur le montant des emplois assujettis aux réserves selon les modalités fixées ci-dessus.

Des exonérations individuelles peuvent également être accordées par l'institut d'émission pour les crédits finançant des opérations d'intérêt général.

Art. 4. – La période de constitution des réserves s'étend du vingt et unième jour de chaque mois au 20 du mois suivant.

Les éléments entrant dans l'assiette des réserves sur les exigibilités et sur les emplois sont extraits des situations comptables arrêtées aux dates fixées par la commission bancaire.

Art. 5. – Les réserves sont constituées par les soldes créditeurs des comptes courants des établissements de crédit concernés ouverts dans les livres de l'institut d'émission des départements d'outre-mer.

Le montant moyen des soldes quotidiens, calculé en fonction du nombre de jours de calendrier de la période définie à l'article 4 ci-dessus, doit être égal au montant des réserves requises.

Art. 6. – Les établissements assujettis doivent adresser à l'institut d'émission des départements d'outre-mer par l'intermédiaire du secrétariat général de la commission bancaire les déclarations périodiques établies aux dates des situations fixées par ladite commission et suivant le modèle prévu à cet effet.

Art. 7. – Les intérêts moratoires, dont sont redevables envers l'institut d'émission des départements d'outre-mer les établissements qui n'ont pas respecté le minimum de réserves prescrit au cours d'une période mensuelle, sont calculés en fonction de l'insuffisance constatée et décomptés sur le nombre de jours que comporte la période mensuelle.

Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux moyen mensuel des opérations au jour le jour sur le marché monétaire augmenté de deux points.

Un taux majoré au plus égal à 0,1 p. 100 par jour peut être appliqué à un établissement en cas d'insuffisances graves ou répétées, ainsi qu'en cas de déclaration fallacieuse.

L'imputation des intérêts moratoires, calculés au taux fixé par la présente instruction ou au taux majoré, est opérée d'office par l'institut d'émission des départements d'outre-mer deux jours ouvrables francs après l'envoi de la notification.

Art. 8. – La présente instruction, qui abroge l'instruction n° 1-87, entrera en vigueur immédiatement.

Avis relatif au loto sportif n° 32

NOR : *BUDZ8709064V*

Pour l'événement n° 32 du loto sportif, la validation des bulletins interviendra, en métropole :
– les jeudi 6 et vendredi 7 août 1987 pour les points de vente équipés d'une valideuse ;
– les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août 1987 pour les points de vente équipés d'un terminal,

et, en principe :
– les événements sportifs se dérouleront le samedi 8 août 1987, à 20 h 30 ;
– le tirage des « 7 numéros de la chance » aura lieu le dimanche 9 août 1987 et sera diffusé en direct, à 19 h 50, sur T.F.1.

Les seize rencontres de football retenues pour ce loto sportif n° 32 sont les suivantes :

	Equipe 1	Equipe 2					Equipe 1	Equipe 2			
1	TOULOUSE	NIORT	1	N	2	9	LE HAVRE	CANNES	1	N	2
2	PARIS-S.G.	BREST	1	N	2	10	MONTPELLIER	MONACO	1	N	2
3	NANTES	R.C. PARIS	1	N	2	11	MONTCEAU	DIJON	1	N	2
4	NICE	ST-ETIENNE	1	N	2	12	CHATELLERAULT	NIMES	1	N	2
5	METZ	LAVAL	1	N	2	13	LYON	SOCHAUX	1	N	2
6	AUXERRE	LILLE	1	N	2	14	QUIMPER	STRASBOURG	1	N	2
7	MARSEILLE	TOULON	1	N	2	15	ANGERS	NANCY	1	N	2
8	LENS	BORDEAUX	1	N	2	16	BEAUVAIS	GUINGAMP	1	N	2

1 à 10 FOOTBALL 1re Division 11 à 16 FOOTBALL 2e Division

Si l'un ou plusieurs de ces événements débutaient avant 20 heures le 8 août 1987 ou se terminaient après 23 heures le 9 août 1987, les résultats pris en compte seraient, pour ce ou ces événements, les résultats du tirage au sort prévu à l'article 14.2 du règlement du loto sportif.

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

TRANSPORTS

Tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française et le Royaume des Pays-Bas

NOR : *TRST8700249S*

DECISION MINISTERIELLE DU 17 JUILLET 1987

Le tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française et le Royaume des Pays-Bas est modifié et mis en conformité au règlement C.E.E. n° 3568-83 du Conseil du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, notamment ses articles 8 à 12.

Toute personne intéressée peut consulter ou se procurer l'ensemble des documents tarifaires auprès du Comité national routier, 8-10, villa Bosquet, 75007 Paris, ou les consulter à la direction des transports terrestres (S.T.R.-R2) du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

La date d'entrée en vigueur est fixée au 1er août 1987.

Tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg

NOR : *TRST8700250S*

DECISION MINISTERIELLE DU 17 JUILLET 1987

Le tarif bilatéral pour les transports de marchandises par route entre la République française, le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg est modifié et mis en conformité au règlement C.E.E. n° 3568-83 du conseil du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, notamment ses articles 8 à 12.

Toute personne intéressée peut consulter ou se procurer l'ensemble des documents tarifaires auprès du Comité national routier (8-10, villa Bosquet, 75007 Paris), ou les consulter à la direction des transports terrestres (S.T.R./R.2) du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

La date d'entrée en vigueur est fixée au 1er août 1987.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME

Avis d'instruction de projets de normes

NOR : *INDL8700400V*

En application du décret du 26 janvier 1984, sont soumis à enquête probatoire pour instruction les projets de normes ci-dessous :

Numéro de l'enquête,
indices et titres des projets

METALLURGIE

A 35-587 Pr.

Pr A 35-587. - Fil et bandes en acier inoxydable pour la fabrication de ressorts. - Conditions techniques de livraison du fil.

Pr A 35-588. - Fil et bandes en acier inoxydable pour la fabrication de ressorts. - Conditions techniques de livraison des bandes.

Date de clôture : 5 septembre 1987.

A 45-103 Pr.

Pr A 45-103. - Produits sidérurgiques. - Barres et plats laminés en aciers à outils. - Tolérances dimensionnelles.

Pr A 45-104. - Produits sidérurgiques. - Barres et plats forgés en aciers à outils. - Tolérances dimensionnelles.

Date de clôture : 5 septembre 1987.

A 91-092-3 Pr.

NF ISO/DIS 4522-3. - Revêtements métalliques. - Méthodes d'essais des dépôts électrolytiques d'argent et d'alliages d'argent. - Partie 3 : recherche des sels résiduels (indice de classement : A 91-092-3).

NF ISO/DIS 4524-6. - Revêtements métalliques. - Méthodes d'essais des dépôts électrolytiques d'or et d'alliages d'or. - Partie 6 : recherche des sels résiduels (indice de classement : A 91-095-6).

Date de clôture : 5 septembre 1987.

ELECTRICITE

C 20-729 Pr.

Pr C 20-729. - Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. - Méthodes d'essais. - Essai Eb et guide : secousses.

Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 48-230 Pr.

Pr C 48-230. - Détection d'intrusion. - Détecteurs de mouvement, à ultrasons. - Norme spécifique.

Pr C 48-265. - Détection d'intrusion. - Dispositifs d'alarme sonore. - Règles générales.

Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 71-009 additif 1 Pr.

Pr C 71-009 additif 1. - Luminaires. - Deuxième partie : règles particulières. - Section neuf : luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionnels).

Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 86-217 Pr.

Pr C 86-217. - Composants électroniques. - Système CENELEC d'assurance de la qualité. - Circuits intégrés logiques TTL SCHOTTKY AFC. - Spécification de famille.

Pr C 86-218. - Composants électroniques. - Système CENELEC d'assurance de la qualité. - Circuits intégrés logiques TTL FAST. - Spécification de famille.

Pr C 86-219. - Composants électroniques. - Système CENELEC d'assurance de la qualité. - Circuits intégrés logiques TTL SCHOTTKY AVANCEE. - Spécification de famille.

Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 73-600 additif W Pr.

Pr C 73-600 additif W. - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Première partie : règles générales.

Pr C 73-614 additif X. - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Deuxième partie : règles particulières pour les machines électriques de cuisine.

Pr C 73-630 additif X. - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Deuxième partie : règles particulières pour les appareils de chauffage des locaux.

Pr C 73-642. - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. - Deuxième partie : règles particulières pour les fours électriques à convection forcée à usage collectif.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 91-013 Pr.
Pr EN 55-013. - Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des récepteurs de radiodiffusion relatives aux perturbations radioélectriques (indice de classement : C 91-013).
Date de clôture : 5 septembre 1987.

C 94-110 Pr.
Pr C 94-110. - Règles de sécurité applicables aux matériels d'émission radioélectriques.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

MECANIQUE

E 48-672 Pr.
Pr E 48-672. - Transmissions hydrauliques. - Eléments filtrants. - Méthode de vérification de la résistance à l'écrasement ou à l'éclatement.
Pr E 48-673. - Transmission hydrauliques. Eléments filtrants. - Méthode de vérification de la compatibilité des matériaux avec les fluides.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

CHEMINS DE FER

F 00-103 Pr.
Pr F 00-103. - Chemins de fer. - Généralités. - Grandeurs, unités et symboles spécifiques au domaine économique ferroviaire. - Définitions et règles d'écriture.
Date de clôture : 20 août 1987.

F 01-802 Pr.
Pr F 01-802. - Matériel roulant ferroviaire. - Classification et définition des essais.
Pr F 01-803. - Matériel roulant ferroviaire. - Définition des procédures d'homologation.
Date de clôture : 20 août 1987.

F 11-022 Pr.
Pr F 11-022. - Matériel roulant ferroviaire. - Réservoirs à air comprimé de volume inférieur ou égal à 8 litres. - PN 10.
Date de clôture : 20 août 1987.

DISTRIBUTION PHYSIQUE DES MARCHANDISES

H 35-037 Pr.
Pr H 35-037. - Industries de l'embouteillage. - Bague à vis plastique type « Pharmacie ». - Dimensions.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

BATIMENT ET GENIE CIVIL

P 75-302 Pr.
Pr P 75-302. - Isolants thermiques de bâtiment manufacturés. - Détermination de l'absorption d'eau par gravité. - Non hydrophilie.
Pr P 75-303. - Isolants thermiques de bâtiment manufacturés. - Détermination de l'absorption d'eau par aspersion. - Non hydrophilie.
Pr P 75-304. - Isolants thermiques de bâtiment manufacturés. - Détermination de l'absorption d'eau par capillarité. - Non hydrophilie.
Pr P 75-305. - Isolants thermiques de bâtiment manufacturés. - Détermination conventionnelle du caractère de non hydrophilie.
Pr P 75-306. - Isolants thermiques de bâtiment manufacturés. - Essai conventionnel de perméabilité à l'eau à 24 heures.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

INDUSTRIES CHIMIQUES

T 20-818 Pr.
NF ISO 8563. - Propylène et butadiène à usage industriel. - Echantillonnage en phase liquide (indice de classement : T 20-818).
Date de clôture : 5 septembre 1987.

T 72-230 Pr.
Pr T 72-230. - Antiseptiques et désinfectants utilisés à l'état liquide, miscibles à l'eau et neutralisables. - Détermination de l'activité sporicide en présence ou non de substances interférentes. - Méthode par dilution. - Neutralisation.

Pr T 72-231. - Antiseptiques et désinfectants utilisés à l'état liquide, miscibles à l'eau. - Détermination de l'activité sporicide en présence ou non de substances interférentes. - Méthode par filtration sur membrane.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

V 03-300 Pr.
NF ISO 4072. - Café vert en sacs. - Echantillonnage (indice de classement : V 03-300).
NF ISO 6666. - Sondes à café (indice de classement : V 03-301).
NF ISO 1446. - Café vert. - Détermination de la teneur en eau (méthode de référence fondamentale) (indice de classement : V 03-310).
NF ISO 1447. - Café vert. - Détermination de la teneur en eau (méthode de routine) (indice de classement : V 03-311).
NF ISO 6667. - Café vert. - Détermination de la proportion de fèves endommagées par les insectes (indice de classement : V 03-312).
Date de clôture : 5 septembre 1987.

V 08-406 Pr.
Pr V 08-406. - Microbiologie alimentaire. - Conserves. - Détermination du pH (méthode de référence).
Date de clôture : 5 septembre 1987.

NORMES FONDAMENTALES, NORMES GÉNÉRALES

X 06-027 Pr.
Pr X 06-027. - Contrôle par mesurage de la proportion d'individus non conformes. - Méthodes générales pour la construction d'un plan d'échantillonnage.
Date de clôture : 20 août 1987.

X 06-051 Pr.
Pr X 06-051. - Applications de la statistique. - Estimation et tests statistiques portant sur des moyennes et des variances. - Généralités.
Pr X 06-052. - Applications de la statistique. - Estimation d'une moyenne (variance connue).
Pr X 06-053. - Applications de la statistique. - Comparaison d'une moyenne à une valeur donnée (variance connue).
Pr X 06-054. - Applications de la statistique. - Estimation de la différence de deux moyennes (variances connues).
Pr X 06-055. - Applications de la statistique. - Comparaison de la différence de deux moyennes à une valeur donnée (variances connues).
Pr X 06-056. - Applications de la statistique. - Estimation d'une moyenne (variance inconnue).
Pr X 06-057. - Applications de la statistique. - Comparaison d'une moyenne à une valeur donnée (variance inconnue).
Pr X 06-058. - Applications de la statitisque. - Estimation de la différence de deux moyennes (variances inconnues mais égales).
Pr X 06-059. - Applications de la statistique. - Comparaison de la différence de deux moyennes à une valeur donnée (variances inconnues mais égales).
Pr X 06-060. - Applications de la statistique. - Estimation d'une variance (d'un écart type).
Pr X 06-061. - Applications de la statistique. - Comparaison d'une variance (d'un écart type) à une valeur donnée.
Pr X 06-062. - Applications de la statistique. - Estimation du rapport de deux variances (deux écarts types).
Pr X 06-063. - Applications de la statistique. - Comparaison du rapport de deux variances (deux écarts types) à une valeur donnée.
Pr X 06-064. - Efficacité des tests portant sur des moyennes et des variances.
Date de clôture : 20 août 1987.

X 42-050 Pr.
Pr X 42-050. - Biotechnologies. - Guide de bonnes pratiques de fabrication industrielle de substances chimiques obtenues à partir d'un microorganisme de classe 1 GILSP.
Date de clôture : 5 septembre 1987.

Pendant toute la durée de l'enquête probatoire, les documents peuvent être consultés, à titre gratuit, dans les locaux ouverts au public de l'Afnor (à Paris ou dans les délégations régionales) ou être acquis au tarif en vigueur, à l'Afnor, tour Europe, CEDEX 7, 92080 Paris-La Défense (téléphone : 42-91-55-33), où doivent être adressés les avis et observations.

INFORMATIONS DIVERSES

BANQUE DE FRANCE

SITUATION HEBDOMADAIRE

NOR : *IDIX8798991X*

ACTIF

		Au 23 juillet 1987		Au 16 juillet 1987
1 - Or et créances sur l'étranger		417.457.026.107,01		417.234.316.248,49
11 - Or	221.330.621.900,14		221.330.621.900,14	
12 - Disponibilités à vue à l'étranger	113.167.839.884,51		112.986.130.025,99	
13 - Ecus	62.922.524.361,24		62.922.524.361,24	
14 - Avances au Fonds de Stabilisation des Changes. *Convention du 27 juin 1949 approuvée par la loi du 22 juillet 1949*	20.036.039.961,12		19.995.039.961,12	
141 - Concours au F.M.I.	11.031.486.315,81			
142 - Acquisition de D.T.S.	7.531.553.645,31			
143 - Autres opérations	1.473.000.000,00			
2 - Créances sur le Trésor		40.739.179.677,53		40.673.606.960,54
21 - Monnaies divisionnaires	1.136.036.464,45		1.171.274.455,24	
22 - Comptes courants postaux	199.075.083,08		229.364.105,30	
23 - Concours au Trésor Public *(1)* *Convention du 17 septembre 1973 approuvée par la loi du 21 décembre 1973*	31.830.000.000,00		31.830.000.000,00	
24 - Avances à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'Institut d'émission d'outre-mer *Lois des 27 décembre 1974 et 11 juin 1985*	7.574.068.130,00		7.442.968.400,00	
3 - Créances provenant d'opérations de refinancement		150.450.568.500,59		165.227.427.302,20
31 - Effets escomptés *(2)*	66.380.549.445,00		69.350.224.587,00	
32 - Effets achetés sur le marché monétaire et obligations *(2)*	62.869.779.600,00		64.063.779.600,00	
33 - Avances sur titres	151.065.464,25		150.362.208,47	
34 - Effets en cours de recouvrement	21.049.173.991,34		31.663.060.906,73	
4 - Or et autres actifs de réserve à recevoir du FECOM		77.472.905.680,99		77.472.905.680,99
5 - Divers		12.765.039.751,65		11.132.386.617,87
		698.884.719.717,77 F		711.740.642.810,09 F

PASSIF

1 - Billets en circulation		222.162.428.340,00		224.173.906.440,00
2 - Comptes créditeurs extérieurs		11.174.168.630,29		12.067.276.222,88
21 - Comptes des banques, institutions et personnes étrangères	2.747.997.013,79		3.641.104.606,38	
22 - Compte spécial du Fonds de Stabilisation des Changes - Contrepartie des allocations de D.T.S.	8.426.171.616,50		8.426.171.616,50	
3 - Compte courant du Trésor public		31.152.986.192,83		28.792.289.002,71
4 - Comptes créditeurs des agents économiques et financiers		87.474.751.242,90		87.087.642.493,56
41 - Comptes courants des établissements astreints à la constitution de réserves	48.600.831.045,73		41.251.209.617,94	
42 - Engagements résultant d'interventions sur le marché monétaire	34.915.284.305,00		41.971.872.615,00	
43 - Autres comptes; dispositions et autres engagements à vue	3.958.635.892,17		3.864.560.260,62	
5 - Ecus à livrer au FECOM		75.443.217.301,20		75.443.217.301,20
6 - Réserve de réévaluation des avoirs publics en or		256.839.429.014,37		256.839.429.014,37
7 - Capital et fonds de réserve		3.206.034.008,81		3.206.034.008,81
8 - Divers		11.431.704.987,37		24.130.848.326,56
		698.884.719.717,77 F		711.740.642.810,09 F

(1) - Montant maximum des concours au Trésor public : 31,83 milliards de F.

(2) - Décomposition du total des postes "Effets escomptés" et "Effets achetés sur le marché monétaire et obligations":

Effets publics		37.963.795.000,00
Obligations		–
Bons à moyen terme		–
Crédits à moyen terme		68.829.809.445,00
- Prêts spéciaux à la construction	–	
- Crédits à l'exportation *(créances nées)*	66.380.549.445,00	
- Autres crédits	2.449.260.000,00	
Crédits à court terme		22.456.724.600,00
		129.250.329.045,00 F

TAUX DES OPÉRATIONS

Escompte	9,5 %
Avances sur titres	10,5 %
Achat des Bons du Trésor (sur formules) dont l'échéance n'excède pas 3 mois	4 %
Escompte d'effets mobilisant des créances nées à moyen terme :	
- sur les Pays de la Communauté Economique Européenne	9,5 %
- sur les autres Pays étrangers	7,5 %

COTE DES CHANGES

En francs

NOR : *IDIX8798992X*

DERNIERS cours fixés en Bourse	PAYS	MONNAIES	COURS centraux	COURS LIMITES		COURS interbancaires fixés à la Bourse du 30-7-87	COURS d'achat	COURS de vente
6,172 5	États-Unis	1 USD	»	»	»	6,180 75	6,173 75	6,187 75
6,904	Communauté européenne	1 ECU	6,962 8	»	»	6,904 5	6,898 5	6,910 5
332,63	Allemagne fédérale	100 DEM	335,386	327,92	343,05	332,55	332,25	332,85
16,05	Belgique	100 BEF	16,260 8	15,899	16,631	16,039	16,025	16,053
295,15	Pays-Bas	100 NLG	297,661	291,04	304,44	295,26	295,01	295,51
4,595 5	Italie	1 000 ITL	4,653 62	4,383	4,941	4,589	4,584 5	4,593 5
87,68	Danemark	100 DKK	87,925 7	85,97	89,925	87,62	87,54	87,70
8,915	Irlande	1 IEP	8,984 8	8,785 0	9,189 0	8,907	8,898 5	8,915 5
9,878 5	Grande-Bretagne	1 GBP	»	»	»	9,871	9,862	9,88
4,406 5	Grèce	100 GRD	»	»	»	4,407 5	4,402 5	4,412 5
4,863	Espagne	100 ESP	»	»	»	4,885	4,88	4,89
4,25	Portugal	100 PTE	»	»	»	4,25	4,245 5	4,254 5
401,50	Suisse	100 CHF	»	»	»	401,18	400,83	401,53
95,41	Suède	100 SEK	»	»	»	95,41	95,32	95,50
90,92	Norvège	100 NOK	»	»	»	90,97	90,89	91,05
137,28	Finlande	100 FIM	»	»	»	137,22	137,10	137,34
47,308	Autriche	100 ATS	»	»	»	47,30	47,26	47,34
4,633	Canada	1 CAD	»	»	»	4,635	4,63	4,64
4,105 5	Japon	100 JPY	»	»	»	4,103	4,099 4	4,106 6
3,49	Djibouti	100 DJF	»	»	»	3,50	3,497	3,503
0,050 5	Zaïre	1 ZRZ	»	»	»	0,050 5	0,050 2	0,050 8
-	Mexique	100 MXP	»	»	»	-	-	-

Union monétaire ouest-africaine ..... 1 XOF = 0,02 FRF
États de l'Afrique centrale ..... 1 XAF = 0,02 FRF
République fédérale islamique des Comores ..... 1 KMF = 0,02 FRF
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna .... 1 XPF = 0,055 FRF

ABONNEMENTS (tarifs au 1er novembre 1986)

Codes	EDITIONS Titres	FRANCE et outre-mer (en francs)	ETRANGER (en francs)
01	**Lois et décrets :**		
	Trois mois	78	449
	Six mois	148	889
	Un an	270	1 752
69	**Tables Lois et décrets** (mensuelles et annuelles)	69	121
71	**Associations**	71	145
03	**Débats Assemblée nationale** (Compte rendu intégral des séances)	107	851
33	**Débats Assemblée nationale** (Questions et réponses des ministres)	107	553
83	**Table débats Assemblée nationale** (Compte rendu)	51	85
93	**Table débats Assemblée nationale** (Questions)	51	94
05	**Débats Sénat** (Compte rendu intégral des séances)	98	534
35	**Débats Sénat** (Questions et réponses des ministres)	98	348
85	**Table débats Sénat** (Compte rendu)	51	80
95	**Table débats Sénat** (Questions)	31	51
07	**Documents Assemblée nationale** (série ordinaire)	664	1 566
27	**Documents Assemblée nationale** (série budgétaire)	201	302
09	**Documents Sénat**	664	1 530
11	**Conseil économique et social** (Avis et rapports)	114	205
13	**Documents administratifs**	306	681
15	**Bulletin officiel des médailles, décorations et récompenses** (B.O.D.M.R.)	43	76
17	**Bulletin des annonces légales obligatoires** (B.A.L.O.)	450	1 118
19	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "A"	270	1 691
79	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "B"	270	1 592
89	**Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales** (B.O.D.A.C.C.) - Série "C"	50	384
21	**Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation** (B.O.C.C.)	79	152
23	**Bulletin officiel des annonces des marchés publics** (B.O.A.M.P.)	282	546
31	**Traitements des fonctionnaires** (1014)	73	88
39	**Textes d'intérêt général** (T.I.G.)	281	763

En cas de changement d'adresse, joindre une bande d'envoi à votre demande

Pour expédition par voie aérienne, outre-mer et à l'étranger, paiement d'un supplément modulé selon la zone de destination

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
*Téléphone. - Renseignements : **(1) 45-75-62-31** ; Administration : **(1) 45-78-61-39**. - TELEX : 201176 F DIRJO-PARIS*

Le numéro : **3 F.** *Le Préfet, Directeur des Journaux officiels,* ROBERT BOUQUIN.

101873107 - 000787

ANNONCES

LES ANNONCES SONT REÇUES A L'OFFICE SPÉCIAL DE PUBLICITÉ

Département S.P.J.O.

64, rue La Boétie, 75008 PARIS. - Tél. : 45-63-12-66

(L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

TIRAGES FINANCIERS

SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

Société anonyme d'économie mixte au capital de 2 000 000 de francs
SIEGE SOCIAL : 56, rue de Lille, PARIS (7e)
SIRET : 572 139 996 - A.P.E. : 7 305

OBLIGATIONS 12 % OCTOBRE 1979 DE 2 000 F

LISTE NUMERIQUE

- des 12 500 obligations amorties au **tirage du 15 juillet 1987** et remboursables à partir du 12 septembre 1987 à 2 000 F ;
- des obligations amorties aux tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement.

SERIES OU NUMEROS	ANNEES DE REMBOURSEMENT
8 757 à 16 721	1986
16 722 à 33 182	1985
33 183 à 39 689	1986
45 940 à 46 156	1986
123 515 à 138 325	**1987**

SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX

Société anonyme au capital de 921 596 400 F
SIEGE SOCIAL : 52, rue de Lisbonne, PARIS (8e)
SIRET : 542 062 559 00019 - A.P.E. : 801

OBLIGATIONS 8,25 % 1972 DE 1 000 F

LISTE NUMERIQUE

- des 8 851 obligations amorties au **tirage du 16 juillet 1987** et remboursables à partir du 14 septembre 1987 à 1 000 F (4 190 titres ont, en outre, été rachetés aux fins d'amortissement) ;
- des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement.

SERIES OU NUMEROS	ANNEES DE REMBOURSEMENT
25 074 à 35 700	1983
49 474 à 58 308	**1987**
63 336 à 68 924	**1987**
75 516 à 81 560	1984
100 713 à 117 639	1986
130 495 à 141 269	1985

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES

Société anonyme coopérative de banque populaire
au capital de 600 000 000 de francs
fonctionnant sous le régime des lois des 13 mars 1917 et subséquentes, 10 septembre 1947, 24 juillet 1966 modifiée et 24 janvier 1984
SIEGE SOCIAL :
115, rue Montmartre, et 2, rue Léon-Cladel, 75002 PARIS
R.C.S. : Paris B 552 028 839

Emission : 10,70 % SEPTEMBRE 1978

OBLIGATIONS DE 2 000 F NOMINAL
Code valeur : 15 153

Echéance du 19 septembre 1987

Sixième tirage effectué le 22 juillet 1987

Aucune obligation n'ayant été rachetée en Bourse, les 7 060 titres composant l'annuité sont amortis par tirage au sort.

SERIES OU NUMEROS	ANNEES de remboursement	PRIX de remboursement (en francs)
1 à 649	**1987**	**2 000**
42 221 à 44 996	1983	2 000
46 072 à 48 799	1986	2 000
49 001 à 49 283	1985	2 000
49 284 à 51 949	1982	2 000
51 950 à 53 371	1985	2 000
53 372 à 56 511	1984	2 000
56 512 à 59 427	1985	2 000
59 428 à 59 924	1986	2 000
61 396 à 70 000	**1987**	**2 000**

Aucune obligation n'est frappée d'opposition au jour du tirage.

Les obligations désignées par le sort seront remboursées au siège social de la Caisse centrale des banques populaires et dans les sièges et agences de toutes les banques populaires.

« FIMAGEST »
Financière internationale des marchés et des gestions

Société anonyme au capital de 57 000 000 de francs
SIEGE SOCIAL : 149, boulevard Haussmann, 75008 PARIS
R.C.S. : Paris B 334 192 507

EMPRUNT « T.M.E. » JUILLET 1987
DE 500 000 000 DE FRANCS
représenté par 50 000 obligations de 10 000 F nominal

Amortissement

Les obligations seront amorties en totalité le 15 mars 1997 par remboursement au pair.

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

53 *ter*, quai des Grands-Augustins, PARIS (6e)

SIRET : 775 663 438 00015 - A.P.E. : 6 921

OBLIGATIONS 14 % SEPTEMBRE 1980 DE 2 000 F

LISTE NUMERIQUE

- des 38 500 obligations amorties au **tirage du 16 juillet 1987** et remboursables à partir du 15 septembre 1987 à 2 000 F ;
- des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement.

SERIES OU NUMEROS	ANNEES DE REMBOURSEMENT
1 à 13 955	1983
135 114 à 135 157	1986
135 158 à 177 077	1985
177 078 à 217 324	1986
217 325 à 262 824	**1987**
323 151 à 354 608	1984
375 706 à 385 000	1983

G. I. C. EL. 8,25 % 1972

Groupement des industries de la construction électrique (électromécanique, électrique et électronique)

SIEGE SOCIAL : 11, rue Hamelin, PARIS (16e)

Siège administratif : 29, rue Danielle-Casanova, Paris (1er)

R.C.S. : Paris B 552 105 595

OBLIGATIONS 8,25 % 1972 DE 1 000 F

Code valeur : 15 202

Dixième tirage d'amortissement effectué le 23 juillet 1987

LISTE NUMERIQUE DES OBLIGATIONS SORTIES AU TIRAGE

1° De la série comprenant les 7 372 obligations sorties au **tirage du 23 juillet 1987** représentant le montant de l'annuité à amortir le 20 septembre 1987 ;

2° Des séries sorties aux précédents tirages parmi lesquelles figurent des titres non présentés au remboursement.

ANNEES	NUMEROS	TAUX de remboursement (en francs)	MONTANT du coupon brut (en francs)	MONTANT du coupon net (en francs)
1973 - 1re an.	-	-	82,50	74,25
1974 - 2e an.	-	-	82,50	74,25
1975 - 3e an.	-	-	82,50	74,25
1976 - 4e an.	-	-	82,50	74,25
1977 - 5e an.	-	-	82,50	74,25
1981 - 9e an.	1 à 4 125*	1 000	82,50	74,25
1987 - 15e an.	4 126 à 4 984	1 000	82,50	74,25
1984 - 12e an.	51 851 à 54 923*	1 000	82,50	74,25
1985 - 13e an.	54 924 à 59 549*	1 000	82,50	74,25
1982 - 10e an.	64 223 à 66 773*	1 000	82,50	74,25
1979 - 7e an.	66 774 à 67 821*	1 000	82,50	74,25
1978 - 6e an.	67 822 à 71 432*	1 000	82,50	74,25
1979 - 7e an.	71 433 à 74 294*	1 000	82,50	74,25
1982 - 10e an.	74 295 à 76 703*	1 000	82,50	74,25
1986 - 14e an.	76 704 à 80 042	1 000	82,50	74,25
1980 - 8e an.	80 043 à 84 275*	1 000	82,50	74,25
1986 - 14e an.	84 276 à 86 612	1 000	82,50	74,25
1987 - 15e an.	86 613 à 91 434	1 000	82,50	74,25
1983 - 11e an.	91 435 à 96 803*	1 000	82,50	74,25
1987 - 15e an.	96 804 à 99 544	1 000	82,50	74,25
1981 - 9e an.	99 545 à 100 000*	1 000	82,50	74,25

* Séries intégralement remboursées.

Coupons payables et titres remboursables à partir du 20 septembre de l'année correspondante.

ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

CONDAMNATIONS PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE

Tribunal de grande instance de Guéret

D'un jugement correctionnel en date du 11 juin 1987, intervenu entre M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret, la direction générale des impôts, agissant par le directeur des services fiscaux de la Creuse, et M. Pinaud (Jean-Pierre), né le 27 octobre 1950 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), brocanteur, demeurant à La Ribière, Domeyrot (Creuse), il a été extrait ce qui suit :

« Par ces motifs :

« Déclare Pinaud (Jean-Pierre), coupable de s'être, dans le département de la Creuse, au cours des années non prescrites :

« 1° Frauduleusement soustrait :

« - du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu en fournissant sciemment à l'administration fiscale des déclarations inexactes (montant éludé : 209 034 F) ;

« - du 1er janvier 1981 au 31 mars 1983, à l'établissement et au paiement partiel de la taxe à la valeur ajoutée (montant éludé : 110 012 F),

la dissimulation au regard de la T.V.A. comme de l'impôt sur le revenu excédant largement à la fois le dixième des sommes imposables et la somme de 1 000 F ;

« 2° Sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures au livre-journal ou aux livres auxiliaires en tenant lieu.

« Faits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts.

« Le condamne à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende.

« Ordonne la publication du jugement, par extrait, dans le *Journal officiel* de la République française ainsi que dans le journal *La Montagne*, et ce aux frais du condamné.

« Ordonne l'affichage, par extrait, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à cet effet dans la commune de son domicile ainsi que sur les portes extérieures de l'immeuble de l'établissement professionnel, et ce aux frais du condamné.

« Reçoit l'administration fiscale en sa constitution de partie civile.

« Dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées aux articles 749 et suivants du code de procédure pénale pour le recouvrement des impôts directs éludés et pénalités fiscales.

« Le condamne aux dépens. »

Pour extrait conforme :
Le greffier

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

M. Talaggaght (Karim), né le 21 août 1965 à Besançon (Doubs), demeurant à Blégny, Salins-les-Bains (Jura), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Cuenot.

M. Boyer (François, Marcel), né le 19 octobre 1929 à Pouzauges (Vendée), demeurant 55, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux (Gironde), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet d'ajouter à son nom patronymique celui de Gibaud afin de s'appeler à l'avenir Boyer-Gibaud.

Mlle Baghadi (Fatima), née le 27 octobre 1967 aux Salles-du-Gardon (Gard), demeurant 3, rue de Constantine, Avignon (Vaucluse), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Adrieu.

Mme Cochon (Odette, Denise, Marcelle), épouse Jobard, née le 6 décembre 1946 à Oisseau (Mayenne), demeurant 32, rue Félix-Faure, Laval (Mayenne), dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet de substituer à son nom patronymique celui de Cachan.

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

ÉLUS LOCAUX, INDUSTRIELS

VOTRE OUVRAGE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à sa table alphabétique, la ***brochure nº 1001, tome 3,*** *vous permet de consulter rapidement les arrêtés, circulaires et instructions sur les règles techniques de construction, sur l'emploi de certains acides, de matériaux, ou sur les risques technologiques des installations classées pour la protection de l'environnement.*

Brochure nº **1001.** – Tome 3

Edition 1987. – Prix : **170 F**

✻

Ouvages complémentaires dans la même collection :

BROCHURE Nº 1001. *- Installations classées pour la protection de l'environnement :*

Tome 1 : *Textes généraux. – Nomenclature* ..... **55 F**

Tome 2 : *Arrêtés-types* ..... **210 F**

BON A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A :

DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS

Service Promotion Diffusion

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

NOMBRE	TITRE (S) OU CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE
	Total	
	Frais de port et d'emballage	
	Total général	

Nom : .....

Prénom : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Code postal : .....

Participation aux frais de port et facturation, toute commande inférieure à : – 100 F majorée de 10 F ; – 250 F majorée de 15 F ; – 800 F majorée de 25 F ; – au-delà de 800 F, aucun frais ne sera perçu.

PAIEMENT A L'ORDRE DE L'AGENT COMPTABLE DES JOURNAUX OFFICIELS

83.215/61